

2015-2023 年云南省定向招录公务员选调生考试《公共基础知识 部分》回忆版真题  
及 答案+经典题库

一、单选题

1. 漫步云南丽江古城，街道上满是（ ）的民宅，有如走入乡间的亲切之感。

- A、古朴
- B、现代
- C、破旧
- D、新建

【答案】A

2. 在云南 25 个少数民族中，有（ ）民族为云南所特有的。

- A、5 个
- B、10 个
- C、15 个
- D、17 个

【答案】C

3. 云南少数民族中人口最多的民族是（ ）。

- A、壮族
- B、彝族
- C、白族
- D、纳西族

【答案】B

4. 拥有“彩云之南”美称的地方是指（ ）。

- A、云南
- B、广西
- C、海南
- D、越南

【答案】A

5. 被誉为“四季如春”的城市是云南（ ）。

- A、昆明
- B、丽江
- C、香格里拉
- D、普洱

【答案】A

6. 云南省人口在 5000 人以上的少数民族有（ ）。

- A、15 个
- B、20 个
- C、25 个
- D、30 个

【答案】C

7. 与云南接壤的国家不包括 ( )。

- A、泰国
- B、越南
- C、老挝
- D、缅甸

【答案】A

8. 在宣传马克思主义方面做出重要贡献的云南人是 ( )。

- A、艾思奇
- B、李达
- C、熊庆来
- D、周保中

【答案】A

9. 《天工开物》说，云南产量之多，合江南“八省所产，不敌云南之半”，指的是云南的 ( )。

- A、金
- B、银
- C、铜
- D、锡

【答案】B

10. ( ) 建立滇国，是中国第一个自内地到边疆参与云南开发的历史人物。

- A、禹贡
- B、庄蹻
- C、晋宁
- D、九隆

【答案】B

11. 云南最大的坝子是 ( )。

- A、昆明坝
- B、陆良坝
- C、蒙自坝

D、祥云坝

【答案】B

12. 主要保护冰川遗迹、森林及高原湖泊生态系统的云南省国家级自然保护区是哪一个？( )

A、高黎贡山自然保护区

B、苍山洱海自然保护区

C、白马雪山自然保护区

D、南滚河自然保护区

【答案】B

13. 唐宋时期，大理是云南的政治、( )、文化中心。

A、经济

B、旅游

C、出口

D、进口

【答案】A

14. 益州郡 24 县中有一个云南县( )。这是“云南”一词最早的出处。

A、云南县

B、东南县

C、南县

D、齐县

【答案】A

15. 云南的特色小吃不包括( )。

A、艇仔粥

B、丽江凉粉

C、粑粑

D、纳西火锅

【答案】A

16. 下列哪些山是云南丽江的( )雪山。

A、玉龙

B、景天

C、玉天

D、白龙

【答案】A

17. 云南湖泊面积最大的以及总蓄水量最大的湖泊分别是( )。

- A、阳宗海和抚仙湖。
- B、滇池和杞麓湖。
- C、泸沽湖和杞麓湖。
- D、滇池和抚仙湖。

【答案】D

18. 云南禄丰县石灰坝被认定是世界上腊玛古猿化石最丰富的地方，禄丰腊玛古猿生活年代约为( )前。

- A、500 万年
- B、800 万年
- C、1200 万年
- D、1500 万年

【答案】B

19. 梅里雪山属于滇西横断山区的哪一座山？( )

- A、高黎贡山
- B、月亮山
- C、云岭
- D、怒山

【答案】D

20. 《尚书·禹贡》是我国最早的地理书，云南在内的西南地区当时被划在( )。

- A、“南州”
- B、“梁州”
- C、“云州”
- D、“齐州”

【答案】B

21. 在农业社会主义改造中建立的初级农业生产合作社属于( )。

- A、新民主主义性质
- B、社会主义萌芽性质
- C、半社会主义性质
- D、社会主义性质

【答案】C

22. 中国自然区划工作中，在比较各项自然现象的分析图、分布图、区划图和了解自然界地域分异轮廓基础上，按若干重要因素互相依存的关系作为确定区划界线的依据。此方法叫( )。

- A、叠置法
- B、主导标志法

- C、地理相关法
- D、景观制图法

【答案】C

23. “书籍是人类进步的阶梯”，这句名言出自（ ）。

- A、托尔斯泰
- B、高尔基
- C、陀斯妥耶夫斯基
- D、车尔尼雪夫斯基

【答案】B

24. 盗窃罪属于（ ）。

- A、故意和过失犯罪
- B、过失犯罪
- C、故意犯罪
- D、故意或过失犯罪

【答案】C

25. 完全不负刑事责任的年龄是（ ）。

- A、不满 14 周岁
- B、已满 14 周岁不满 16 周岁
- C、已满 18 周岁
- D、已满 20 周岁

【答案】A

26. 法律面前人人平等原则包含丰富的内容，下列选项中，不符合这一原则的是（ ）。

- A、法律要实现利益资源在所有人中的平均分配
- B、任何人都享有做人的权利和资格
- C、所有公民的基本法律地位平等
- D、同样的行为应受到法律的平等对待

【答案】A

27. 对于同一事物，不同的人有不同的反映，这说明（ ）。

- A、意识是主体的自由创造
- B、意识不受客体影响
- C、意识受主体状况的影响
- D、意识的内容是主观的

【答案】C

28. 如果同属于特别法或者一般法，但新的规定与旧的规定不一致的，应适用（ ）。

- A、旧法
- B、新法
- C、宪法
- D、领导指示

【答案】B

29. 中华民族民族精神的核心是（ ）。

- A、社会主义
- B、爱国主义
- C、集体主义
- D、马克思主义

【答案】B

30. 上层建筑是指（ ）。

- A、社会的经济制度
- B、科学技术
- C、社会生产关系
- D、建立在一定社会经济基础之上的意识形态及相应的制度和设施

【答案】D

31. 行政强制执行由（ ）设定。

- A、法律
- B、行政法规
- C、地方性法规
- D、行政规章

【答案】A

32. 份数序号（份号）位于版头的什么位置？（ ）

- A、右上角
- B、右下角
- C、左上角
- D、左下角

【答案】C

33. 养花专业户李某为防止偷花，在花房周围私拉电网。一日晚，白某偷花不慎触电，经送医院抢救，不治身亡。李某对这种结果的主观心理态度是什么？（ ）

- A、直接故意

- B、间接故意
- C、过于自信的过失
- D、疏忽大意的过失

【答案】B

34. 交流工作的出发点和归宿是( )。

- A、依法进行原则
- B、适才适用原则
- C、个人服从组织原则
- D、合理原则

【答案】B

35. 关于法的要素的理解, 下列选项中不成立的命题是( )。

- A、法的要素是指法的基本成分
- B、法的要素是指构成法的基本元素
- C、法的要素是法的外表形态
- D、法的要素是任何形态的法都不可缺少的基本质料

【答案】C

36. 坚持以经济建设为中心, 从根本上说, 这是由( )。

- A、当前的国情决定的
- B、社会主义初级阶段的主要矛盾决定的
- C、当前的国际环境决定的
- D、党的方针政策决定的

【答案】B

37. 下列选项中, 错误的说法是( )。

- A、权利和义务既是法律规范的核心内容, 也是法学的核心范畴
- B、法是以权利和义务为机制调整人的行为和社会关系的
- C、法律责任是侵犯法定权利或违背法定义务而引起的不利后果, 它本身也是一种义务
- D、刑法这一法律部门主要规定了第二性义务, 与权利不存在必然联系

【答案】D

38. 关于行政处罚中一事不再罚原则的说法中正确的是( )。

- A、针对一个违法行为, 不能进行两次或两次以上的罚款处罚。
- B、针对一个违法行为, 不能由两个以上的行政机关处罚。
- C、对一个违法行为, 不能进行多种行政处罚。
- D、针对一个违法行为, 不能依据两个以上不同的法律规范进行处罚。

【答案】A

39. 贾思勰是魏晋南北朝时期的著名农学家, 他完成了( )一书, 是我国现存第一部完整的农学著作, 也是世界农学史上的优秀著作。

- A、《齐民要术》
- B、《农政全书》
- C、《水经注》
- D、《世说新语》

【答案】A

40. 毛泽东系统阐发农业合作化理论的一篇重要文章是( )。

- A、《论十大关系》
- B、《不要四面出击》
- C、《关于农业合作化问题》
- D、《中国农村的社会主义高潮》

【答案】C

41. 张大妈于某日清晨在路边捡到一名弃婴, 带回家中抚养十几天后, 将该弃婴以 8000 元价格卖给邻村刘某。张大妈的行为构成( )。

- A、遗弃罪
- B、诈骗罪
- C、拐骗儿童罪
- D、拐卖儿童罪

【答案】D

42. 公文装订的骑马订或平订的订位为两钉钉距外订眼距书芯上下各( )处。

- A、1/2
- B、1/3
- C、1/4
- D、1/5

【答案】C

43. 根据我国行政复议法的规定, 被申请人应当自收到申请书副本或者申请笔录复印件之日起( )内, 提出书面答复, 并提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料。

- A、三日
- B、五日
- C、七日
- D、十日



【答案】D

44. 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，行政机关应当作出的正确处理是（ ）。

- A、撤销行政许可
- B、如果不会给社会公共利益造成重大损害的，撤销行政许可
- C、不能撤销行政许可
- D、如果撤销行政许可可能对公共利益造成重大损害的，行政许可不予以撤销。

【答案】A

45. 对重要问题提出见解和处理办法，应选用（ ）。

- A、决定
- B、通报
- C、意见
- D、批复

【答案】C

46. （ ）是密切联系群众的根本要求。

- A、勤政为民，真抓实干
- B、体察民情
- C、了解民意
- D、倾听群众呼声

【答案】A

47. 商礼市工商银行未将行政强制执行的款项划入国库或者财政专户，而转移至有业务往来的商业公司账户。对此，应由金融业监督管理机构责令改正，并处以违法划拨款项（ ）的罚款。

- A、一倍
- B、两倍
- C、四倍
- D、十倍

【答案】B

48. 居住在C市A区的公民赵某对该市B区工商局作出的行政处罚决定不服，要求复议。本案的复议机关是（ ）。

- A、A区人民政府
- B、B区行政机关
- C、C政府
- D、B区人民政府

【答案】D

49. 某省公路局为了修建一条高速公路，与某道路建筑公司签订协议。双方约定，道路建筑公司负责高速公路的资金筹建和建设工作；自高速公路修筑完毕五年内，道路建筑公司可以按物价部门批准的收费标准向使用高速公路的车辆收费，作为其投资的回报。本案中的协议属于：（ ）

- A、行政合同
- B、民事合同
- C、劳动合同
- D、国际合同

【答案】A

50. 下列选项中，哪一个不是法的要素的特征？（ ）

- A、个别性和局部性
- B、不确定性和多变性
- C、多样性和差别性
- D、整体性和不可分割性

【答案】B

51. 法是出自国家即由国家制定或认可的社会规范，由法的这一基本特征还可以引申出“法具有高度统一性和普遍适用性”这两个派生特征。根据这一法理学知识，下列命题成立的是（ ）。

- A、《监狱法》是通过“认可”的方式而创立的
- B、《监狱法》对全体社会成员和所有社会现象都会产生直接的、具体的法律约束力
- C、所有从事监狱管理的国家机关及其工作人员、所有在监狱服刑的罪犯，都应当遵守《监狱法》
- D、《监狱法》除了不得与《宪法》相抵触以外，与其他法律没有任何联系

【答案】C

52. 报考公务员应当具备（ ）以上公务员主管部门规定的拟任职位所要求的资格条件。

- A、所报考部门所属机关
- B、省级
- C、市级
- D、中央公务员主管部门

【答案】B

53. 依法接受行政复议申请的县级地方人民政府，对依照法律规定属于其他行政复议机关受理的行政复议申请，应当自接到该行政复议申请之日起7日内（ ）。

- A、转送有关行政复议机关并告知申请人
- B、退回申请人并告知其到相关复议机关申请复议
- C、不予受理
- D、向市政府请示

【答案】A

54. 行政相对人若对北京海关的具体行政行为不服的，应向（ ）申请行政复议。

- A、北京市人民政府
- B、海关总署
- C、北京海关
- D、监察部

【答案】B

55. 含有重要的国家秘密，泄露会使国家的安全与利益遭受严重损害的文件，属于（ ）。

- A、秘密文件
- B、绝密文件
- C、机密文件
- D、保密文件

【答案】C

56. 感性认识必须上升到理性认识，是因为感性认识（ ）。

- A、是不可靠的
- B、是理性认识的基础
- C、是对事物外部现象的反映
- D、是和理性认识相互渗透的

【答案】C

57. 近几年来，我国市场上的各种家用电器的价格呈不断下跌趋势，销售家用电器的商家也采用奖励或买送等各种促销手段，以保证产品的销售。形成价格下跌这一趋势的根本原因是（ ）。

- A、市场为主导的价格机制正在形成
- B、社会劳动生产率不断提高
- C、市场的供给超过了市场的需求
- D、国家对商品价格的宏观调整

【答案】B

58. 任何时代的法都有惩治盗窃行为的规定，这主要属于法发挥的哪种社会作用？（ ）

- A、促进和推动物质文明
- B、促进和推动精神文明
- C、促进和推动政治文明
- D、促进和推动生态文明

【答案】D

59. 行政违法的主体是（ ）。

- A、行政主体
- B、行政主体及其公务员
- C、行政相对方
- D、行政法律关系主体

【答案】D

60. 辩证唯物主义认为，我们想问题办事情的出发点是（ ）。

- A、正确的理论原则
- B、人们的主观愿望
- C、群众的意见要求
- D、客观存在的事实

【答案】D

61. 社会主义核心价值体系的主题是（ ）。

- A、马克思主义的指导
- B、树立共同理想
- C、培育和弘扬民族与时代精神
- D、树立和践行社会主义荣辱观

【答案】B

62. 新《行政诉讼法》对起诉期限进行了调整，根据新修订的法律规定，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起（ ）提出。法律另有规定的除外。

- A、两个月内
- B、三个月内
- C、六个月内
- D、一年内

【答案】C

63. 根据公文作用的活动领域，公文可分为（ ）。

- A、上行文、下行文、平行文
- B、通用公文、专用公文
- C、规范性公文、领导指导性公文、公布性公文、陈述呈请性公文、商洽性公文、证明性公文
- D、收文、发文

【答案】B

64. 公民认为行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例同宪法或者法律相抵触，可以向（ ）书面提出进行审查的建议。

- A、全国人大

- B、全国人大常委会
- C、国务院
- D、国家主席

【答案】B

65. 李某因违规驾驶被交通警察房某口头作出罚款 200 元的处罚决定, 并要求当场缴纳。李某要求出具书面处罚决定和罚款收据, 房某拒绝。关于该处罚决定, 下列说法正确的是 ( )。

- A、该处罚决定不能成立
- B、该处罚决定有效
- C、该处罚决定可撤销
- D、该处罚决定无效

【答案】A

66. 美国经济学家在上个世纪末提出了“胜者全得”的理论, 即一个企业在高技术领域领先一步, 哪怕是一小步, 就有可能占领绝大多数市场份额, 其他竞争者将很难生存。“胜者全得”的理论从经济学上说明 ( )。

- A、市场机制能够促进技术进步和生产力的发展
- B、竞争能够实现所有企业之间的共赢
- C、科技进步对企业竞争力有至关重要的影响
- D、对外开放是企业提高自力更生能力的根本途径

【答案】C

67. 《行政强制法》自 ( ) 开始实施。

- A、2011 年 6 月 30 日
- B、2011 年 7 月 1 日
- C、2012 年 1 月 1 日
- D、2012 年 7 月 1 日

【答案】C

68. 将减租减息的政策改为没收地主土地分给农民的政策 of 中共中央文件是 ( )。

- A、《关于若干历史问题的决议》
- B、《中国土地法大纲》
- C、《关于清算减租及土地问题的指示》
- D、《论联合政府》的政治报告

【答案】C

69. 垄断资本主义国家的“经济计划化” ( )。

- A、可以从根本上解决资本主义基本矛盾
- B、使生产的无政府状态得到一定的缓解

- C、导致资本主义向社会主义和平过渡
- D、可以消除资本主义经济危机

【答案】B

70. 某商厦开展有奖销售活动，其公告中称本次活动分两次抽奖；第一次一等奖8名，各奖彩电一台(价格4500元)，第二次一等奖3名，各奖录像机一台(价值2300元)；第一次获奖者还可参加第二次抽奖。对此事的以下判断中，何者为正确？( )

- A、开奖不允许分两次进行，该商厦构成不正当有奖销售
- B、可以两次开奖，但最高奖的总额不得超过5000元，该商厦构成不正当有奖销售
- C、可以两次开奖，因每次的最高奖励额未超过5000元，属正当的有奖销售
- D、是不是正当有奖销售，应取决于最后抽奖结果是否出现一人连续两次中一等奖

【答案】B

71. 赔偿义务机关在规定期限内未作出是否赔偿的决定，赔偿请求人可以自期限届满之日起( )内，向人民法院提起诉讼。

- A、15日
- B、30日
- C、60日
- D、三个月

【答案】B

72. 我们要建立的宏观调控模式应该是( )。

- A、以间接调控为主
- B、以直接调控为主
- C、直接与间接调控平行结合
- D、直接调控

【答案】A

73. 有关财政，错误的说法是( )。

- A、财政是国家凭借政权对一部分社会产品进行分配而形成的分配关系
- B、财政投资的多少和分配于不同部门直接制约着扩大再生产的规模和产业结构
- C、根据财政收入的划分，债务收入属于预算外收入
- D、财政政策的目标体现出简明，集中和相对稳定的特点

【答案】C

74. 在实行直接选举的地方，代表候选人需要获得( )方为当选。

- A、全体选民过半数的选票
- B、全体选民的2/3选票

- C、参加投票的选民的过半数的选票
- D、参加投票的选民的 2/3 选票

【答案】C

75. 毛泽东同志的著名诗句“坐地日行八万里，巡天遥看一千河”包含的哲理是（ ）。

- A、物质运动的客观性和时空的主观性的统一
- B、物质运动无限性和时空有限性的统一
- C、时空的无限性和有限性的统一
- D、运动的绝对性和静止的相对性的统一

【答案】D

76. 关于立法过程，下列选项中错误的说法是（ ）。

- A、立法过程就是立法程序的别称
- B、立法准备不属于正式立法活动，可以由不具有立法权的主体进行
- C、由法案到法的阶段属于正式的立法活动
- D、立法完善阶段的主体不具有确定性

【答案】A

77. 明代哲学家方以智说：“人物灵蠢多殊，是曰独性，公性则一也。公性在独性中，遂缘习性。”这段话讲的是（ ）。

- A、事物的内部矛盾和外部矛盾的关系
- B、矛盾的同一性和斗争性的关系
- C、矛盾的独立性和统一性的关系
- D、矛盾的特殊性和普遍性的关系

【答案】D

78. 本法所称公务员,是指（ ）的工作人员。

- A、依法履行公职
- B、纳入国家行政编制
- C、由国家财政负担工资福利
- D、国家机关中除工勤人员以外的

【答案】ABC

79. 在生产关系中起决定作用的是（ ）。

- A、生产资料所有制
- B、产品的分配和交换
- C、在生产中人与人的关系
- D、管理者和生产者的不同地位

【答案】A

80. 讲究( ), 既是中华民族的传统美德, 又是现代文明的基本规范和要求。

- A、文明
- B、礼仪
- C、礼节
- D、礼貌

【答案】BC

81. 标志着中国半殖民地半封建社会基本形成的不平等条约是( )。

- A、《南京条约》
- B、《北京条约》
- C、《马关条约》
- D、《辛丑条约》

【答案】D

82. 联合行文时, 只标明( )机关的发文字号。

- A、抄送
- B、主办
- C、印发
- D、主送

【答案】B

83. 某市西区治安联防队行使该区公安分局委托的治安管理权。某日联防队员李某抓获有盗窃嫌疑的王某, 因王某拒不说出自己真实姓名, 李某用木棍将其殴打致伤。王某向法院请求国家赔偿, 应由( )承担国家赔偿义务。

- A、市公安局
- B、区治安联防队
- C、区公安分局
- D、李某

【答案】C

84. 下列成文日期, 表述错误的是( )。

- A、成文日期以负责人签发日期为准
- B、成文日期以印发日期为准
- C、联合行文以最后签发机关负责人签发日期为准
- D、电报以发出日期为准

【答案】B



85. 下列关于听证的错误说法是 ( )。

- A、某公司申请许可实施一个建设项目，行政机关认为该项目会对周围居民采光造成影响，则行政机关应当发布公告，并举行听证会
- B、行政机关欲许可在某地兴建机场，而兴建机场会有噪声污染，则行政机关应当告知附近居民有要求举行听证的权利
- C、利害关系人如果在法定期限内提出听证申请，行政机关应当在 20 日内组织听证
- D、如果 B 项中的附近居民要求组织听证，则听证费用由附近居民承担。

【答案】D

86. 在“十一五”规划中指出：建设社会主义新农村要加强农村公共卫生和基本医疗服务体系建设，基本建立新型农村合作医疗制度，加强人畜共患疾病的防治，对丧失劳动能力的贫困人口建立救助制度等来进一步完善社会保障体系。这是因为完善社会保障体系 ( )。

- A、就能实现国民经济的快速发展
- B、是发展社会主义市场经济的重要支柱
- C、可以促进劳动力资源的合理配置
- D、是社会主义的基本经济制度

【答案】B

87. 按照内容性质，通知的种类不包括下列哪一项？( )

- A、知照性通知
- B、发布性通知
- C、指示性通知
- D、公布性通知

【答案】D

88. 中华人民共和国的成立，标志着中国已从半殖民地半封建社会进入到 ( )。

- A、封建社会
- B、社会主义社会
- C、新民主主义社会
- D、资本主义社会

【答案】C

89. 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，经 ( )，可以暂缓或者分期缴纳。

- A、当事人申请或行政机关批准
- B、当事人申请
- C、当事人申请和行政机关批准
- D、行政机关批准

【答案】C

90. 政治经济学研究生产关系时必须联系( )。

- A、生产力和上层建筑
- B、生产方式
- C、经济基础
- D、经济规律

【答案】A

91. 中国民族资产阶级在社会主义改造时期仍有两面性，其表现为( )。

- A、主动性和被动性
- B、革命性和妥协性
- C、剥削工人的一面和接受改造的一面
- D、进步性和顽固性

【答案】C

92. 《决定》指出，现在党的作风总的是好的，但也存在一些亟待解决的问题，全党同志要居安思危，增强忧患意识，充分认识加强和改进党的作风建设的极端现实重要性。从哲学角度讲，这是运用( )的观点看问题。

- A、讲真话
- B、历史
- C、联系
- D、一分为二

【答案】D

93. 革命统一战线的最根本的问题是( )。

- A、领导权问题
- B、工农武装问题
- C、政策策略问题
- D、革命目标问题

【答案】C

94. 甲欲杀死乙，在乙饭碗里投放毒药，不料朋友丙分食了乙的饭菜，甲为了杀死乙，没有阻止丙，结果导致乙和丙均中毒死亡。甲对丙死亡所持的心理态度是( )。

- A、过于自信的过失
- B、疏忽大意的过失
- C、间接故意
- D、直接故意

【答案】C

95. 下列说法中错误的是( )。

- A、权利是义务，义务也是权利
- B、在一般情况下，公民的权利与义务并不是一回事，因为权利意味着利益，而义务意味着负担
- C、存在公民的权利同时是义务的情形，例如受教育权、劳动权、监护权
- D、法律规定的国家机关的职权既是国家机关的权利，同时也是其义务

【答案】A

96 某蔬菜食品公司因销售假酒，被工商局处以罚款 5000 元、停业整顿的行政处罚。工商局的上述处罚( )。

- A、是错误的，只能实施停业整顿的处罚
- B、是错误的，只能实施罚款 5000 元的处罚
- C、是正确的，不违反一事不再罚的原则
- D、是错误的，只能在停业整顿与罚款中选择一种实施处罚

【答案】C

97. “2” 打头的国道是( )走向的公路干线。

- A、首都放射
- B、南北纵向
- C、东西横向
- D、东北—西南

【答案】B

98. 中国进入社会主义初级阶段的起点是( )。

- A、中华人民共和国的成立
- B、国民经济恢复任务的完成
- C、社会主义改造任务的基本完成
- D、中共十一届三中全会的召开

【答案】C

99. “文化大革命” 进入全面发动阶段的标志是( )。

- A、《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》发表
- B、1966 年 5 月中共中央政治局扩大会议
- C、1966 年 8 月中共八届十一中全会
- D、北京大学聂元梓等人的大字报

【答案】B

100. 地方性法规和部门规章冲突，由( )提出意见。

- A、国务院

- B、法院
- C、人大
- D、省政府

【答案】A

101. ( ) 主要是规范公民与职业的道德关系。

- A、奉献
- B、自强
- C、敬业
- D、团结

【答案】C

102. 《行政许可法》规定，行政机关无论受理还是不受理行政许可申请，都应当采用 ( ) 的方式进行告知。

- A、口头通知
- B、电子邮件
- C、信函电报
- D、书面凭证

【答案】D

103. 五四运动以后，新文化运动的性质是 ( ) 。

- A、旧民主主义
- B、新民主主义
- C、社会主义
- D、封建主义

【答案】B

104. 《著作权法》规定，演绎权属于 ( ) 。

- A、修改权
- B、发表权
- C、保护作品完整权
- D、著作财产权

【答案】D

105. 社会主义市场经济的基本特征是 ( ) 。

- A、市场对资源配置起基础性作用
- B、国家对国民经济进行宏观调控
- C、建立现代企业制度

D、坚持公有制的主体地位

【答案】D

106. 服务型政府前提是（ ）。

A、问责制

B、引咎辞职

C、票决制

D、以人为本

【答案】D

107. 邓小平在不同场合，针对不同问题，提出过一系列“两手抓”的论断。在这一系列的“两手抓”的方针中，关键是（ ）。

A、一手抓物质文明，一手抓精神文明

B、一手抓改革开放，一手抓打击犯罪

C、一手抓经济建设，一手抓民主法制

D、一手抓改革开放，一手抓惩治腐败

【答案】A

108. 行政诉讼中，被告无权（ ）。

A、提出上诉

B、自行向原告和证人收集证据

C、作出停止执行原具体行政行为

D、改变自己所作的具体行政行为

【答案】B

109. “接受请示的机关应对请示事项表明是否批准的态度或予以明确的指示”，这句话。反映了请示具有何种特性（ ）。

A、被动性

B、针对性

C、强制回复的性质

D、强制约束作用，要求下级机关必须遵守与执行

【答案】C

110. 行政机关对申请人提出的行政许可申请的处理，说法不正确的是：（ ）

A、销售某种商品已经不需要行政许可，但赵某不知，仍然向工商局提出行政许可申请，工商局应即时告知王某不予受理

B、张某向民政局提出行政许可申请，但是该行政许可属于公安机关的职权，于是民政局即时作出了不予受理的决定，并告知李某向公安机关提出申请

- C、马某向工商局提出的申请材料有错误，但可以当场更正，工商局于是允许马某当场更正
- D、田某向某局申请许可时，提交的说明书不符合法定形式规定，但是某局并未当场告知也未在 5 日内告知王某需要补正的内容，则赵某应当重新提出申请

【答案】D

111. 健全的社会保障管理体制中，社会保障属于（ ）。

- A、政府行为
- B、政府和企业的共同行为
- C、政府、事业单位和企业三者合一的行为
- D、企业行为

【答案】A

112. 下列情形中属于效力待定合同的有（ ）。

- A、10 周岁的少年出售劳力士金表给 40 岁的李某
- B、5 周岁的儿童因发明创造而接受奖金
- C、成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买
- D、出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高 10 倍

【答案】A

113. 下面有关公务员兼职的规定理解不正确的是（ ）。

- A、公务员法对公务员在机关内兼职没有作出限制
- B、公务员不得在企业兼职
- C、公务员不得在事业单位中兼职
- D、公务员因工作需要可以在机关外兼职

【答案】C

114. 下面选项中不属于具体行政行为类型的是（ ）。

- A、行政处罚
- B、行政立法
- C、行政检查
- D、行政许可

【答案】B

115. 如果侵权行政行为是因行政工作人员的过错所致，行政机关赔偿损失之后，可以责令故意或重大过失的行政机关工作人员承担（ ）赔偿费用。

- A、部分
- B、全部
- C、部分或全部

D、双倍

【答案】C

116. 关行政处罚合法情形的下列表达, 错误的是( )。

- A、行政处罚适用法律、法规正确
- B、行政处罚种类正确、程序合法
- C、行政处罚种类正确、程序违法
- D、行政处罚由有处罚权的机关作出

【答案】C

117. 甲公司章程规定董事长未经股东会授权, 不得处置公司资产, 也不得以公司名义签订非经营性合同。一日, 董事长任某见王某开一辆新款宝马车, 遂决定以自己乘坐的公司旧奔驰车与王某调换, 并办理了车辆过户手续, 对任某的换车行为。下列说法正确的是( )。

- A、违反公司章程处置公司资产, 其行为无效
- B、违反公司章程从事非经营性交易, 其行为无效
- C、并未违反公司章程, 其行为有效
- D、无论是否违反公司章程, 只要王某无恶意, 该行为有效

【答案】D

118. 事业单位在属性上是( )。

- A、行政机构
- B、司法机关
- C、公共服务机构
- D、立法机构

【答案】C

119. 注册商标每次续展有效期为( )年。

- A、五
- B、十
- C、十五
- D、二十

【答案】B

120. 下列哪一项不属于批复的特点?( )

- A、及时性
- B、结论性
- C、针对性
- D、全面性

【答案】D

121. 由机关领导对发文稿批注核准发出的意见并签署姓名及日期的活动，是发文处理中的（ ）。

- A、会商
- B、审核
- C、注发
- D、签发

【答案】D

122. 经过听证程序的，行政机关作出行政许可决定的根据是（ ）。

- A、专家论证结果
- B、上级机关批复
- C、听证笔录
- D、主管领导意见

【答案】C

123. 下列说法中，观点错误的是（ ）。

- A、国际共产主义运动当今正处在低潮时期
- B、社会主义必然取代资本主义
- C、社会主义取代资本主义是一个长期的曲折的过程
- D、社会主义在若干国家的严重挫折改变了资本主义必然灭亡的命运

【答案】D

124. 行政处罚听证程序应当公开进行，但（ ）除外。

- A、涉及个人隐私的
- B、当事人申请的
- C、听证人数很少时
- D、听证人数很多时

【答案】A

125. 王某因不服区公安分局行政拘留 10 天的处罚申请复议，市公安局认为处罚过轻，遂改为行政拘留 15 天的处罚，王某以市公安局为被告提起行政诉讼。对王某的诉讼请求，法院应当如何处理？（ ）

- A、决定受理此案
- B、要求原告将区公安分局列为共同被告
- C、要求原告将被告变更为区公安分局
- D、以被告不适格为由裁定不予受理

【答案】A

126. 下列属于《政府信息公开条例》适用主体的是（ ）。



- A、立法机关
- B、司法机关
- C、法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织
- D、社会团体

【答案】C

127. 一国货币汇率过高或过低都会对本国经济带来不利影响。我国当前人民升值压力的存在已是不可回避的事实,但只要将升值的速度控制在有序、渐进及适度的范围,就会对国力及消费者购买力的增强具有积极意义。如果 100 单位外币只能兑换更少的人民币,那么( )。

- ①人民币汇率升高,外币贬值②外资的进入量将会增加
- ③我国出口的积极性将会受到影响④贸易顺差将会进一步扩大

- A、①②
- B、③④
- C、①③
- D、②④

【答案】C

128. 下列关于河流汛期同河流补给来源关系的叙述,正确的是( )。

- A、以雨水补给为主的河流,全年流量稳定
- B、以高山冰雪融水补给为主的河流,冬汛最明显
- C、有季节性积雪地区的河流,常常形成春汛
- D、以地下水补给为主的河流,汛期在夏季

【答案】C

129. 下列省会城市,按高纬度到低纬度顺序排列正确的是( )。

- A、哈尔滨、沈阳、北京、郑州
- B、广州、海口、武汉、北京
- C、北京、郑州、太原、重庆
- D、哈尔滨、北京、昆明、上海

【答案】A

130. 中国革命的基本问题是( )。

- A、军队问题
- B、工人问题
- C、农民问题
- D、知识分子问题

【答案】C

131. 作品被收集、出版、发行的 9 岁小画家是 ( )。

- A、无民事行为能力人
- B、限制民事行为能力人
- C、完全民事行为能力人
- D、视为完全民事行为能力人

【答案】A

132. 在刑事诉讼中，不服判决的上诉期是 ( )。

- A、10 日
- B、3 日
- C、15 日
- D、7 日

【答案】A

133. 马克思主义理论从广义上说是 ( )。

- A、不仅指马克思恩格斯创立的基本理论、基本观点和学说的体系，也包括继承者对它的发展
- B、无产阶级争取自身解放和整个人类解放的学说体系
- C、关于无产阶级斗争的性质、目的和解放条件的学说
- D、马克思和恩格斯创立的基本理论、基本观点和基本方法构成的科学体系

【答案】A

134. 根据产品质量法的规定，某食品厂生产奶粉【袋装】，该厂在奶粉的包装袋上应当标明 ( )。

- A、奶粉的生产日期
- B、奶粉的保质期，如 1 年
- C、奶粉的生产日期、保质期和失效日期，必须同时具备，缺一不可
- D、奶粉的生产日期和保质期或者失效日期

【答案】D

135. 我国最基本的宗教政策是 ( )。

- A、实行自治、自养、自传
- B、宗教信仰自由
- C、发展宗教信仰，同时宣传无神论
- D、国家保护正常宗教活动

【答案】B

136. 在行政诉讼中，人民法院认为行政案件的审理需以民事诉讼的裁判为依据的，可以 ( )。

- A、裁定中止行政诉讼
- B、合并审理审理

- C、两种诉讼分别同时进行
- D、终止行政诉讼

【答案】A

137. 文明世界的赵州桥是( )时修建的。

- A、两晋时期
- B、隋朝中期
- C、唐朝前期
- D、五代时期

【答案】B

138. 金融寡头实现经济上统治的“参与制”是指金融寡头( )。

- A、直接参与工业企业的生产经营和管理
- B、直接参与银行的经营和管理
- C、通过购买一定数量的股票层层控制许多大企业和大银行的经济统治方式
- D、通过购买所属公司全部股票直接掌握许多大企业和大银行的经济统治方式

【答案】C

139. 在阶级社会里, 统治阶级的思想之所以在思想领域里处于统治地位, 最根本原因是( )。

- A、他们在政治上占统治地位
- B、他们在经济上占统治地位
- C、他们掌握了宣传机器
- D、他们控制了大多数知识分子

【答案】B

140. 1936年2月组成的中国人民红军抗日先锋军的司令和政委是( )。

- A、朱德和毛泽东
- B、朱德和周恩来
- C、彭德怀和毛泽东
- D、彭德怀和周恩来

【答案】C

141. 决定行政职权具有不可抛弃性的因素是( )。

- A、行政主体享有自由裁量权
- B、行政主体的职权与职责的双重性
- C、行政权的单方性与强制性
- D、行政权的优益性

【答案】B

142. 下列说法错误的是( )。

- A、书证、物证、证人证言等未经法庭审查属实的证据，也可以作为定案的根据
- B、人民法院有权要求当事人提供或者补充证据
- C、在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据
- D、被告对作出的具体行政行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件

【答案】A

143. 行政机关对公民、法人和其他组织提出申请启动行政执法程序的申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在( )日内一次告知需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起视为受理。

- A、5
- B、10
- C、15
- D、30

【答案】A

144. 汉族人口所占比重最低的省级行政区是( )。

- A、宁夏回族自治区
- B、西藏自治区
- C、广西壮族自治区
- D、新疆维吾尔自治区

【答案】B

145. 在行政复议过程中，被申请人不得自行收集证据。此处所谓自行应当理解为( )。

- A、未经被申请人机关负责人同意
- B、未经申请人同意
- C、未经复议机关同意
- D、未经法律授权

【答案】D

146. 俗话说“一把钥匙开一把锁”，这一说法所包含的哲学道理是( )。

- A、每一矛盾都有它特定的性质
- B、矛盾就是对立统一
- C、矛盾双方在一定条件下相互依存，在一定条件下又相互转化
- D、具体问题具体分析

【答案】D

147. 按照《教师资格条例》，教育行政部门或者受委托的高等学校在接到公民的教师资格认定申请后，应当

在受理期限终止之日起 30 日内作出决定。按照行政许可法的规定，应当自受理行政许可申请之日起 20 日内作出行政许可决定。2005 年 10 月，张某向北京市教育局申请颁发教师资格证书，则下列说法正确的是（ ）。

- A、应当适用《教师资格条例》，在受理期限终止之日起 30 日内作出决定
- B、《教师资格条例》作为行政法规应当服从《行政许可法》关于期限的规定，教育局应当适用《行政许可法》，在受理申请之日起 20 日内作出决定
- C、教育局可以选择适用《教师资格条例》或者行政许可法关于期限的规定作出决定
- D、法律、行政法规规定的期限不一致的，教育局应当通过北京市政府报请国务院决定

【答案】A

148. 下列选项中，属于守法的客观条件的是（ ）。

- A、法律意识
- B、道德观念
- C、政治状况
- D、文化教育程度

【答案】C

149. 社会保障的基本目标是（ ）。

- A、维持社会稳定
- B、适应市场经济发展的需要
- C、保证社会再生产得以进行
- D、推动社会保障事业逐步走向规范化

【答案】C

150. 公务员辞去公职有限制性条件的规定，即下列哪些情形下公务员不得辞去公职（ ）。

- A、未满国家规定的最低服务年限的
- B、重要公务尚未处理完毕，且须由本人继续处理的
- C、在涉及国家秘密等特殊职位任职的
- D、正在接受纪律审查司法程序尚未终结的

【答案】ABCD

151. 毛泽东在中共中央八七会议上提出的著名论断是（ ）。

- A、资产阶级共和国道路走不通
- B、枪杆子里面出政权
- C、农民运动好得很
- D、实行工农武装割据

【答案】B

152. 与南昆线相接的铁路线有（ ）。

- A、成昆贵昆线
- B、湘黔线黔桂线
- C、昆河线川黔线
- D、黔桂线黎湛线

【答案】A

153. 关于中国封建社会的法学历史，以下说法中错误的是（ ）。

- A、秦代法律发达，法学也得到蓬勃发展
- B、汉代（汉武帝以后）起，法学开始成为儒学的附庸
- C、儒家“德主刑辅”的法律思想取代法家“援法而治”的法律思想成为中国古代法律文化的核心
- D、汉代以后的儒家思想实际上是儒法合流并在德主刑辅的原则下实行礼法合一

【答案】A

154. 地方政府的基本职责是（ ）。

- A、推动地方经济发展
- B、建设地方财政体制
- C、完善社会保障
- D、管制

【答案】A

155. 行政处罚是针对公民、法人或者其他组织何种行为的处理？（ ）

- A、违反民事法律规范
- B、违反行政法律规范
- C、违反刑事法律规范
- D、违反一切法律规范

【答案】B

156. 有权决定省、自治区、直辖市范围戒严的国家机关是（ ）。

- A、全国人大
- B、中央军委
- C、国务院
- D、全国人大常委会

【答案】C

157. 下图是苏州、东莞的电子信息企业在全球生产网络的联系示意图，其在全球生产网络中的主要功能是（ ）。

- A、营销基地
- B、生产基地

- C、研发基地
- D、终端市场

【答案】B

158. 省以下垂直管理的行政机关的行政执法主体资格由 ( ) 依法确认, 并向社会公告。

- A、省人民政府
- B、设区的市人民政府
- C、县人民政府
- D、国务院

【答案】A

159. 根据行政诉讼法的规定, 在诉讼过程中, 被告行政机关 ( ) 向原告和证人收集证据。

- A、不能
- B、可以
- C、应当
- D、不能自行

【答案】D

160. 在行政诉讼中, 有权对行政诉讼实行监督的是 ( ) 。

- A、上一级人民法院
- B、人民检察院
- C、审判委员会
- D、最高人民法院

【答案】B

161. 划分唯物主义同唯心主义的唯一的的标准是 ( ) 。

- A、世界是否可知的问题
- B、思维和存在何者第一性的问题
- C、世界是否运动变化的问题
- D、是否承认世界统一的问题

【答案】B

162. 区分不变资本和可变资本的依据是 ( ) 。

- A、资本各部分有不同的实物形式
- B、资本的不同部分在价值增值过程中起不同的作用
- C、资本各部分价值转移的方式不同
- D、资本各部分的流通速度不同

【答案】B

163. 《深圳经济特区禁止食用野生动物若干规定》第4条规定“餐饮业经营者不得以禁止食用的野生动物及其产品的名称、别称、图案制作招牌、菜谱招徕、诱导顾客。”这一规范属于( )。

- A、授权性规则
- B、任意性规则
- C、确定性规则
- D、刑事规范

【答案】C

164. 社会主义市场经济最基本的主体是( )。

- A、国家
- B、管理者
- C、企业
- D、生产者

【答案】C

165. 下列选项中关于大陆法系和英美法系的说法，不成立的是( )。

- A、公法和私法的划分，虽然是大陆法系的传统，但现代英美法系也开始使用这种分类
- B、大陆法系国家的公法包括宪法、刑法、行政法等法律部门，私法主要是指民法和商法两大法律部门，英美法系国家则没有宪法、刑法、行政法和民法、商法
- C、两大法系的历史传统虽然仍然存在明显差别，它们的法律制度也出现了相互靠拢、相互融合的趋势
- D、欧盟各国的法律，突出体现了两大法系的冲突和协调

【答案】B

166. 人民军队建设的根本原则是( )。

- A、全心全意为人民服务
- B、坚持党对军队的绝对领导
- C、实行军事民主
- D、实行官兵一致原则

【答案】B

167. 公文具有法定的权威性，其制发必须是( )。

- A、法律部门
- B、上级机关
- C、部门领导
- D、法定作者

【答案】D

168. 甲准备开一家饭店，并询问需要取得所在市的工商局、卫生局、消防局的等行政部门的许可。根据行政



许可的规定，下列说法中不合法的是（ ）。

- A、该市人民政府决定，由工商局统一行使原来由三个部门分别行使的许可权
- B、该市人民政府决定组织三个部门在同一个办公地点集中办理许可
- C、该市人民政府决定由工商局统一受理许可申请，然后由工商局转到其他两个部门分别提出意见后统一办理
- D、该市人民政府决定，仍然由三个部门分别在各自的办公地点办理许可事宜

【答案】A

169. 1914~1918年中国民族工业得到发展的原因有（ ）。

- ①辛亥革命冲击封建制度②清政府允许民间办厂
  - ③北洋军阀分裂④帝国主义忙于一战，暂时放松对华经济掠夺
- A、①②④
  - B、①③④
  - C、①②③④
  - D、①④

【答案】D

170. 三大改造基本完成后，我国国内的主要矛盾是（ ）。

- A、封建主义与人民大众的矛盾
- B、无产阶级和资产阶级的矛盾
- C、社会主义道路和资本主义道路的矛盾
- D、人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾

【答案】D

171. 下列有关我国公务员概念的正确表述是指（ ）。

- A、行使行政权、执行国家公务的工作人员
- B、在各级国家行政机关中行使行政权、执行国家公务的除工勤人员以外的工作人员
- C、通过公开考试择优录用的行政机关工作人员
- D、在各个国家机关中行使职权、执行国家公务的除工勤人员以外的工作人员

【答案】B

172. 联合下发的公文，由（ ）加盖公章。

- A、主办机关
- B、协办机关
- C、发文机关都应当
- D、最后的签署机关

【答案】C

173. 部门规章和地方性规章应当在公布后的（ ）日内报国务院备案。

- A、10
- B、15
- C、20
- D、30

【答案】D

174. 法律关系客体中包括“精神产品”，下列选项中，不属于这种客体的是（ ）。

- A、专利技术
- B、技术秘密
- C、商标
- D、书本

【答案】D

175. 欲使权利对社会主体具有实际的价值，就应使（ ）。

- A、习惯权利转化为应有权利
- B、应有权利转化为法定权利
- C、法定权利转化为现实权利
- D、现实权利转化为法定权利

【答案】C

176. 某甲在公共汽车上窃取某乙人民币 3000 元，下车时被某乙发现，要将其扭送派出所途中，甲猛地将乙打倒在地，窜入一死胡同，被群众抓获，某甲的行为应认定为（ ）。

- A、构成抢劫罪
- B、构成盗窃罪
- C、构成抢夺罪
- D、尚未构成犯罪

【答案】A

177. 正式向全国人民提出四个现代化的会议是（ ）。

- A、中共八大
- B、第一届全国人民代表大会
- C、第二届全国人民代表大会
- D、第三届全国人民代表大会

【答案】D

178. 《坛经》中记载、“时有风吹幡动，一僧曰风动，一僧曰幡动，议论不已。惠能进曰、不是风动，不是幡动，仁者心动。”这段话表明惠能关于运动的基本观点是（ ）。

- A、运动是物质的根本属性

- B、运动与物质是不可分割的
- C、精神运动是物质运动的一种形式
- D、精神是运动的主体

【答案】D

179. 1924 年 10 月北京政变后控制北京政权的是 ( )。

- A、冯玉祥和段祺瑞
- B、冯玉祥和张作霖
- C、吴佩孚和孙传芳
- D、张作霖和段祺瑞

【答案】D

180. 行政法律关系具有强制性, 相对一方当事人如有违反, 作为当事人另一方的国家行政机关, 在其职权范围内即可依法强制执行, 包括申请 ( ) 强制执行。

- A、公安机关
- B、上级行政机关
- C、人民法院
- D、司法机关

【答案】C

181. 1935 年底, 受蒋介石指派负责国共两党秘密接触事宜的是 ( )。

- A、陈果夫
- B、陈立夫
- C、张冲
- D、邓文仪

【答案】D

182. 区别新、旧民主主义革命的主要标志是 ( )。

- A、革命的对象问题
- B、领导权问题
- C、革命的动力问题
- D、革命的主力军问题

【答案】B

183. 某甲是间歇性精神病人。某日, 某甲喝醉了酒, 把某酒店老板打成重伤, 在群众抓捕他时, 某甲因惊恐而精神病发作。则某甲 ( )。

- A、应当负刑事责任, 但可以减轻处罚
- B、应当负刑事责任, 但从轻处罚

- C、不负刑事责任，因是精神病人
- D、应当负刑事责任

【答案】D

184. 学习马克思主义哲学的根本目的在于( )。

- A、提高知识理论水平
- B、培养和确立科学的世界观
- C、掌握正确的工作方法
- D、全面提高人的素质

【答案】B

185. 每年的6月5日是世界环境保护日，下列有关海洋的说法不正确的是( )。

- A、海上石油泄漏会造成海洋污染
- B、海洋中频发的赤潮与含氮、磷物质的排放有关
- C、潮汐使海水的盐度发生变化
- D、工业上大量废水、废渣任意排放，会造成海洋生态环境的破坏

【答案】C

186. 理解马克思主义政治经济学的枢纽是( )。

- A、剩余价值学说
- B、生产价格理论
- C、劳动二重性学说
- D、劳动力商品理论

【答案】C

187. 毛泽东在1949年建国前说，总结我们的经验，集中到一点，这就是( )。

- A、建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政
- B、建立无产阶级专政
- C、建立工农专政
- D、建立工农兵联合政府

【答案】A

188. 某检察院决定逮捕涉嫌受贿的某市副市长毕某，毕某闻讯后潜逃。为缉捕毕某，有权发布通缉令的机关是( )。

- A、人民检察院
- B、公安机关
- C、人民法院
- D、某市纪检委

【答案】B

189. 下列说法中错误的是？（ ）

- A、出庭作证的证人不得旁听案件的审理。法庭询问证人时，其他证人不得在场，但组织证人对质的除外
- B、以偷拍、偷录、窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料可以作为定案依据
- C、当事人在庭前证据交换过程中没有争议并记录在卷的证据，经审判人员在庭审中说明后，可以作为认定案件事实的依据
- D、原告或者第三人不能自行收集，但能够提供确切线索的，可以申请人民法院调取证据

【答案】B

190. 中国外交工作的立足点是（ ）。

- A、加强同发展中国家的团结与合作
- B、独立自主
- C、加强同西方发达国家的合作
- D、加强对话，反对对抗

【答案】A

191. 公文的议论的三个基本要素是（ ）。

- A、论点、论据、论证
- B、依据、事件、结论
- C、原因、证明、结果
- D、论点、辩证、结果

【答案】A

192. 中国共产党在新民主主义革命领导权问题上有着深刻认识，党认为实现对革命的领导权的根本保证是（ ）。

- A、动员全民开展武装斗争
- B、建立最广泛的人民统一战线
- C、加强中国共产党的建设
- D、扩大革命的影响力和控制力

【答案】C

193. 人民群众是历史的创造者，其根本原因在于人民群众（ ）。

- A、占人口大多数
- B、是社会生产力的体现者
- C、具有先进思想
- D、掌握历史发展规律

【答案】B

194. ( ) 不能成为监督行政的主体。

- A、国家机关
- B、社会组织
- C、行政主体
- D、公民

【答案】C

195. 公文上的签署是指 ( )。

- A、机关领导人在公文完成稿上的亲笔签名，标志文稿形成，并可以此作为印发正本的依据
- B、以机关领导人名义发文时，签发公文的领导人亲笔在公文正本落款处签注的职务、姓名
- C、由机关领导人在收支上签注的批示性处置意见
- D、由承办公文的机关工作人员在处理完毕的公文上签注的对该文承办的经过与结果的说明

【答案】B

196. 在社会生产力中起决定性作用的是 ( )。

- A、劳动资料
- B、生产工具
- C、劳动对象
- D、劳动者

【答案】D

197. 某甲不幸因病亡故，留有遗产十万。某乙（某甲之独子，年四十，某公司经理）念母养育之恩，对母以书面形式言明父之遗产悉供母亲养老之用，不取分文。某乙放弃继承权的行为属于 ( )。

- A、单方行为
- B、代理行为
- C、非法律行为
- D、不合法行为

【答案】B

198. 各类决定一般由哪三部分组成？ ( )

- A、行文关系、行文方向、行文方式
- B、发文机关、事由、文种
- C、行文缘由、具体事项、执行要求
- D、决定依据、决定事项、执行要求

【答案】D

199. 道义责任论的理论基础是 ( )。

- A、假定人的意志是自由的

- B、假定一切事物都有其规律性、必然性和因果制约性
- C、认为法体现了社会的价值观念，是指引和评价人的行为的规范
- D、认为社会由道德调整

【答案】A

200．对“实事求是”首先作出马克思主义的解释，并把它确立为中国共产党的思想路线的是（ ）。

- A、毛泽东
- B、邓小平
- C、江泽民
- D、胡锦涛

【答案】A

201．马克思在研究商品时，之所以考查商品的使用价值，是因为使用价值（ ）。

- A、构成财富的物质内容
- B、人类生存、发展的物质条件
- C、满足人们需要的物质实体
- D、与商品的价值是辩证统一的关系

【答案】D

202．行政机关层级监督制度不包括（ ）。

- A、执法案卷评查制度
- B、行政执法监督建议书制度
- C、处罚听证制度
- D、行政复议制度

【答案】C

203．行政处罚只能（ ）。

- A、对有行政隶属关系的人实施
- B、由公安机关执行
- C、处罚公务员或公民个人，而不能处罚单位或组织
- D、是国家特定行政机关对违反行政法的个人或组织依法采取的惩戒措施

【答案】D

204．治安联防队员甲夜间巡逻，将在街上游逛的公民乙带进联防办公室询问，并将其殴打致伤，乙所受的损失由（ ）。

- A、甲自行负责
- B、乙自行负责
- C、乙所在单位负责赔偿

D、在国家赔偿后，应向甲追偿

【答案】D

205. 由于中国革命敌人强大，因此决定中国革命斗争的主要形式是（ ）。

A、武装斗争

B、农民起义

C、工人运动

D、非武装斗争

【答案】A

206. 下列有关实施行政许可特别程序的规定，错误的是（ ）。

A、行政机关按照拍卖程序确定买受人后，应当作出准予行政许可的决定

B、行政机关按照招标程序确定中标人后，应当作出准予行政许可的决定

C、进出口食品检疫机关实施检疫，应当自受理申请之日起五日内指派三人以上检疫人员进行检疫

D、进出口食品检疫机关实施检疫，应当自受理申请之日起五日内指派两人以上检疫人员进行检疫

【答案】C

207. 我们应把对外开放的立足点和归宿点放在（ ）。

A、发展对外经济关系上

B、发展睦邻友好关系上

C、吸收、借鉴世界一切文明成果上

D、增强我国自力更生的能力上

【答案】D

208. 经审查，被申请人不履行法定职责的，决定其（ ）。

A、在一定期限内履行

B、履行，但不确定期限

C、依法答复申请人

D、向申请人作出说明

【答案】A

209. 在我国，保险代理人（ ）。

A、只能是单位

B、只能是一个人

C、代理人身保险事故的只能是一个人

D、可以是个人，也可以是单位

【答案】D

210. 民族和种族之间是有本质区别的，这一区别的主要标志是（ ）。



- A、同一种族的人可以分属于不同的民族，同一民族不可分属于不同种族
- B、民族属于历史现象和自然现象，种族属于社会现象和生理现象
- C、民族以共同地域、共同经济生活、共同语言与共同心理素质的特征来区分
- D、民族是按国家来划分，种族是按地域来划分

【答案】D

211. 具有 ( ) 的重份文件。同以暂时留在。

- A、保密性质
- B、查考价值
- C、指导意义
- D、现实意义

【答案】B

212. 甲在某网站上传播其自拍的生活照，乙公司擅自下载这些生活照并配上文字说明后出版成书。丙书店购进该书销售。下列哪一说法是不正确的? ( )

- A、乙公司侵犯了甲的发表权
- B、乙公司侵犯了甲的复制权
- C、乙公司侵犯了甲的肖像权
- D、丙书店应当承担侵权责任

【答案】A

213. 《行政诉讼法》规定，有权提起诉讼的法人或者其他组织终止，承受其权利的法人或者其他组织可以提起诉讼。此处所谓法人或其他组织终止，不包括 ( )。

- A、被行政机关处罚停产停业整顿
- B、企业的破产
- C、企业的兼并
- D、企业的撤销

【答案】A

214. 绝对剩余价值和相对剩余价值都是依靠 ( )。

- A、延长工人工作时间而获得的
- B、提高劳动生产率而获得的
- C、降低工人的工资而获得的
- D、增加剩余劳动时间而获得的

【答案】D

215. 如法律、法规规定对于某些行政行为应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼，如果行政复议机关决定不予受理或者受理后超过行政复议期限不作答复，行政相对人可

( )

- A、向上一级行政主管机关提出控告
- B、向同级人民政府提出控告
- C、自收到不予受理决定书之日起或者行政复议期满之日起十日内，依法向人民法院提起行政诉讼
- D、自收到不予受理决定书之日起或者行政复议期满之日起十五日内，依法向人民法院提起行政诉讼

【答案】D

216. 人民民主专政国家的政体（即组织形式）是（ ）。

- A、人民代表大会
- B、政治协商会议
- C、参议会
- D、多党合作联席会议

【答案】A

217. 哲学的党性是指（ ）。

- A、哲学的阶级性，在阶级社会为一定阶级服务
- B、唯物主义和唯心主义的根本对立和斗争
- C、辩证法和形而上学的根本对立和斗争
- D、可知论同不可知论的对立和斗争

【答案】A

218. 下列哪一项属于版头部分？（ ）

- A、印发机关和印发日期
- B、印章
- C、发文字号
- D、抄送机关

【答案】C

219. 下列关于行政诉讼调解的规定说法中，不正确的为（ ）

- A、行政诉讼调解是指当事人在人民法院的主持下，自愿达成协议，解决纠纷的行为
- B、调解应当遵循自愿、合法原则
- C、行政赔偿的案件不适用调解
- D、在程序方面，当事人有权选择调解方式

【答案】C

220. 公务员主管部门在综合管理公务员事务方面的职能有（ ）。

- A、研究制定公务员管理规范
- B、组织公务员法律、法规的制定和实施工作

- C、监督公务员管理法律法规的实施
- D、对同级各机关公务员管理工作和下级公务员主管部门进行指导

【答案】ACD

221. 行政机关如需延长答复期限的，应当经政府信息公开工作机构负责人同意，并告知申请人，但延长答复的期限最长不得超过（ ）。

- A、10 日
- B、15 日
- C、7 个工作日
- D、15 个工作日

【答案】D

222. 行政复议决定书（ ），即发生法律效力。

- A、一经送达
- B、一经作出
- C、送达后次日
- D、作出并加盖复议机关公章后

【答案】A

223. 同申请复议的具体行政行为有利害关系的人，（ ）可以作为第三人参加复议。

- A、经复议机关批准
- B、经上级行政机关批准
- C、经同级政府批准
- D、自己认为有必要

【答案】A

224. 金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后，应当（ ）。

- A、立即予以冻结，不得拖延
- B、立即通知冻结当事人，并且告知相关信息
- C、立即通知作出冻结决定的行政机关的上级机关
- D、在接到通知书后的十日内进行冻结

【答案】A

225. 下列判断不正确的一项是（ ）。

- A、行政机关的违法行政，由行政机关自身承担行政责任
- B、公务员的违法行政，由其所属行政机关承担行政责任
- C、被授权组织的违法行政，由该组织承担行政责任
- D、被委托组织的违法行政，由该组织承担行政责任

【答案】D

226. 当代资本主义国际垄断组织的主要形式是( )。

- A、国际卡特尔
- B、混合联合企业
- C、跨国公司
- D、国际康采恩

【答案】C

227. 我国共有( )个省级行政区。

- A、33
- B、34
- C、23
- D、35

【答案】B

228. 工业消费品市场提供直接满足人们需要的( )。

- A、中间产品
- B、最终产品
- C、深加工产品
- D、高附加值产品

【答案】B

229. 社会主义的改革是社会主义发展的( )。

- A、根本动力
- B、主题
- C、直接动力
- D、中心

【答案】C

230. 毛泽东把重工业、轻工业和农业的发展关系问题提到中国工业化道路的高度加以论述的文章是( )。

- A、《论十大关系》
- B、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》
- C、《在中国共产党全国代表会议上的讲话》
- D、《为建设一伟大的社会主义国家而奋斗》

【答案】B

231. 歼灭蒋介石王牌部队整编 74 师的战役是( )。

- A、莱芜战役

- B、孟良崮战役
- C、青化砭战役
- D、济南战役

【答案】B

232 . 对当事人同一违法行为不得给予两次以上 ( ) 的处罚。

- A、警告
- B、罚款
- C、拘留
- D、责令停产停业

【答案】B

233 . 中国共产党的根本组织制度和领导制度是 ( ) 。

- A、民主集中制
- B、协商制度
- C、绝对领导制
- D、民主制

【答案】A

234 . 2012 年 1 月 1 日, 甲就自己的二手货车与乙签订了买卖合同。2012 年 1 月 5 日, 甲将货车交予乙。2012 年 1 月 7 日, 乙将购车款交与甲。2012 年 1 月 10 日, 甲、乙到车辆管理部门就该车办理了过户登记手续。乙取得该车所有权的时间是 ( ) 。

- A、2012 年 1 月 1 日
- B、2012 年 1 月 5 日
- C、2012 年 1 月 7 日
- D、2012 年 1 月 10 日

【答案】B

235 . 下列关于行政处罚听证程序的表述, 正确的是哪项? ( ) 。

- A、听证程序由行政机关决定是否启动, 与当事人无关
- B、当事人承担行政机关举行听证的费用
- C、听证由行政机关指定的本案调查人员主持
- D、可适用于吊销个体工商户营业执照的行政处罚

【答案】D

236 . 我第一部系统分析字形和考求字的本义的字典是 ( ) 。

- A、《新华字典》
- B、《康熙字典》

- C、《永乐大典》
- D、《说文解字》

【答案】D

237. 社会主义各个阶段的划分最终应以( )。

- A、生产力的发展为标准
- B、生产关系为标准
- C、生产资料的公有制程度为标准
- D、以阶级斗争为标准：

【答案】A

238. 行政机关作出准予行政许可的决定，应当自作出决定之日起( )内向申请人颁发、送达行政许可证件，或者加贴标签、加盖检验、检测、检疫印章。

- A、3 日
- B、5 日
- C、7 日
- D、10 日

【答案】D

239. 我国最大的金矿产地是( )。

- A、山东招远
- B、江苏宝应
- C、浙江金华
- D、江西瑞金

【答案】A

240. 公民、法人或者其他组织对行政行为在法定期间不提起诉讼又不履行的，行政机关不可以( )。

- A、申请人民法院强制执行
- B、依法强制执行
- C、无直接强制执行权自行强制执行
- D、无直接强制执行权申请法院强制执行

【答案】C

241. 在下列收入分配中，属于按劳分配的收入是( )。

- A、集体企业职工工资奖金收入
- B、个体劳动者的收入
- C、股份制企业职工的分红
- D、外资企业职工工资

【答案】A

242. 人们制造飞船，发射火箭，克服地球引力，是（ ）。

- A、对规律的认识和利用
- B、对规律的辩证否定
- C、对规律的根本改造
- D、对规律的发展

【答案】A

243. 抗战后期，国民党正面战场发生大溃败的战役是（ ）。

- A、第二次长沙战役
- B、随枣战役
- C、河南战役
- D、豫湘桂战役

【答案】D

244. 行政机关作出的下列行为中，（ ）属于行政复议的范围。

- A、对工作人员小李开除的决定
- B、对公民王某错误刑事拘留
- C、内部调整人员的决定
- D、对于一起治安案件迟迟未作处理

【答案】D

245. 价值规律对生产、流通和消费的调节作用的实现形式是（ ）。

- A、市场价格围绕生产成本上下波动
- B、使用价值与价值的矛盾运动
- C、价格根据市场供求变化围绕价值波动，从而影响各个市场主体的利益
- D、社会必要劳动时间与个别劳动时间的矛盾运动

【答案】C

246. 行政处分是按行政隶属关系，但对（ ）适用的行政制裁手段。

- A、国家行政机关
- B、行政违法者
- C、全体国家行政工作人员
- D、相对人一方

【答案】C

247. 行政复议期间，具体行政行为不停止执行，但是在（ ）情况下，可以停止执行。

- A、申请人申请停止执行

- B、被申请人认为可以停止执行
- C、法律规定停止执行
- D、人民法院认为可以停止执行

【答案】C

248.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出，完善以( )为核心的中国特色社会主义法律体系。

- A、宪法
- B、民法
- C、刑法
- D、行政法

【答案】A

249.目前，中国人口年龄结构属于( )。

- A、年轻型
- B、成熟型
- C、老年型
- D、幼年型

【答案】C

250.下面说法错误的是( )

- A、上级行政处罚实施机关已经制定明确具体的行政处罚裁量基准的，下级行政处罚实施机关应当执行；
- B、上级行政处罚实施机关对行政处罚裁量基准只作原则性规定，下级行政处罚实施机关应当制定具体的行政处罚裁量基准。
- C、上级行政处罚实施机关明确由下级行政处罚实施机关制定具体的行政处罚裁量基准的，下级行政处罚实施机关应当制定
- D、上级行政处罚实施机关已经对行政处罚裁量基准制定出原则性规定的，下级行政处罚实施机关应当执行，无需再行制定具体的行政处罚裁量基准

【答案】D

251.“苍蝇不叮没缝的蛋”这一说法直接表达的哲学思想是( )。

- A、内因是变化的根据，外因是变化的条件，外因通过内因起作用
- B、矛盾是事物发展的动力
- C、事物的运动是外力推动的结果
- D、运动是物质的根本属性

【答案】A

252.量变和质变的辩证转化揭示了事物的发展是( )。



- A、前进性和曲折性的统一
- B、前进性和重复性的统一
- C、连续性和阶段性（飞跃性）的统一
- D、直线性和循环性的统一

【答案】C

253. 主送机关是指公文的主要（ ）。

- A 发文机关
- B、公文起草机关
- C、受理机关
- D、下级机关

【答案】C

254. 简报的发行日期以（ ）为准。

- A、印装日期
- B、签发日期
- C、草稿日期
- D、撰拟日期

【答案】B

255. “解放思想，实事求是”中的“解放思想”是指（ ）。

- A、在马克思主义的指导下打破习惯势力和主观偏见的束缚，研究新情况，解决新问题
- B、“大胆地试、大胆地闯”
- C、一切从实际出发，走自己的路
- D、排除姓“资”姓“社”抽象理论争论的干扰

【答案】A

256. 部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事物的规定不一致时，由（ ）裁决。

- A、全国人大
- B、全国人大常委会
- C、国务院
- D、仲裁委员会

【答案】C

257. 我们社会主义国家的职业道德，各行各业都必须得遵循一个基本的原则是（ ）。

- A、为人民服务
- B、为保障生活
- C、满足生存

D、以人为善

【答案】A

258. 我国简称为“沪”的直辖市是( )。

A、北京

B、上海

C、重庆

D、天津

【答案】B

259. 根据《治安管理处罚条例》的规定, 不属于治安处罚必经程序的是( )。

A、传唤

B、听证

C、取证

D、裁决

【答案】B

260. 行政机关在行使职权过程中, 违法侵犯公民人身自由予以赔偿时, 每日的赔偿金按照( )计算。

A、本年度职工的日平均工资

B、上年度职工日平均工资

C、受害人实际日平均工资

D、受害人所在单位职工日平均工资

【答案】B

261. 上级部门、公民对政府的行政行为进行质疑和追究的制度是( )。

A、公推公选

B、引咎辞职

C、问责制

D、票决制

【答案】C

262. 土地革命战争时期, 中国共产党在政权问题上的基本主张是( )。

A、建立人民民主专政的政权

B、建立工农民主专政的政权

C、建立民主联合政府

D、建立新民主主义共和国

【答案】B

263. 目前我国法理学教科书中关于法的定义的表述, 与下列哪一说法没有任何联系?( )

- A、法是国家的一种命令
- B、法是约束行为的规范
- C、法是一种社会控制形式
- D、法是善良公正之术

【答案】D

264. 通报情况使用 ( )。

- A、通知
- B、通告
- C、通报
- D、情况报告

【答案】C

265. 公民、法人或其他组织对行政机关的派出机构做出的具体行政行为不服的，应以 ( ) 为行政诉讼被告。

- A、该派出机构
- B、该行政机关的上级主管机关
- C、该行政机关
- D、该派出机构和该行政机关

【答案】C

266. 商品或服务的经营者对工商行政管理机关的处罚决定不服的，可以自收到处罚决定之日起多少天内向上一级机关申请复议? ( )

- A、10 日内
- B、60 日内
- C、30 日内
- D、3 个月内

【答案】B

267. 以下关于行政强制执行的期限正确的是 ( )。

- A、人民法院接到行政机关强制执行的申请，应当在五日内受理
- B、行政机关对人民法院不予受理的裁定有异议的，可以在一个月内向上一级人民法院申请复议
- C、人民法院对行政机关强制执行的申请进行书面审查，对符合法定条件的，人民法院应当自受理之日起五日内作出执行裁定
- D、以上说法都不正确

【答案】A

268. 下列属于犯罪中止的是 ( )。

- A、已经着手实行犯罪但犯罪未发生
- B、在犯罪过程中，自动有效地防止犯罪结果发生
- C、在犯罪过程中，由于行为人意志以外的原因犯罪结果未发生
- D、行为人为实施犯罪而准备了工具，但没有着手实施犯罪

【答案】B

269. 构建社会主义和谐社会的重点是( )。

- A、建设和谐文化，巩固社会主义和谐的思想道德基础
- B、解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题
- C、完善社会管理，保持社会安定有序
- D、加强制度建设，保障社会公平正义

【答案】B

270. 某公民死亡后，其中某一文学作品根据著作法的规定( )。

- A、该作品的修改权由其继承人所有
- B、该作品的修改权由国家所有
- C、该作品的使用权和获得报酬权在法律规定的保护期内，由其继承人所有
- D、该作品著作权中的人身权利经过 50 年后将不受保护

【答案】C

271. 下列关于行政许可监督检查费用的说法中正确的有( )。

- A、行政机关实施行政许可可以不收费为原则，所需要经费应当由本级财政予以保障
- B、监督检查原则上不允许收费，所需经费由单位自筹
- C、监督检查以收费为原则，不收费为例外
- D、监督检查以收费为原则，所需费用由行政相对人负担

【答案】A

272. 行政机关向权力机关提请任命、免去或撤消行政机关工作人员职务，请求人民代表大会审议批准的议案，是指下列哪一类别的议案？( )

- A、任免性议案
- B、立法性议案
- C、重大事项的决策性议案
- D、建议性议案

【答案】A

273. “假定一切物质都具有在本质上跟感觉相近的特性”，这是( )。

- A、主观唯心主义观点
- B、形而上学唯物主义观点

- C、辩证唯物主义观点
- D、相对主义诡辩论观点

【答案】C

274. 公务员辞去公职, 任免机关应当自接到申请之日起日内予以审批, 其中对领导成员辞去公职的申请, 应当自接到申请之日起( ) 日内予以审批。

- A、十五, 三十
- B、六十, 九十
- C、七, 十五
- D、三十, 九十

【答案】D

275. 某广告公司 12 月份取得广告设计收入 25 万元, 广告代理业务收入 20 万元, 支付给某工厂广告牌制作费 6 万元, 支付给媒体的广告发布费 10 万元。该公司当月应缴纳的营业税为( )。

- A、1.45
- B、1.75
- C、1.95
- D、2.25

【答案】B

276. 行政诉讼中, 人民法院审理上诉案件, 下列情形中处理结果错误的是( )。

- A、原判决认定事实错误, 依法改判
- B、原判决认定事实不清、证据不足的, 发回原审法院重审
- C、原判决遗漏当事人, 严重违反法定程序的, 依法改判
- D、原判决认定事实清楚, 适用法律、法规正确的, 裁定驳回上诉

【答案】C

277. 公民、法人和其他组织认为规范性文件违法, 向制定机关或者本级人民政府法制机构提出书面审查申请。经审查机关负责人批准, 最长在( ) 内处理完毕并书面告知申请人。

- A、60 日
- B、90 日
- C、30 日
- D、10 日

【答案】B

278. ( ) 可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。

- A、法律
- B、地方性法规

- C、行政法规
- D、国务院部委规章

【答案】C

279．发明地动仪的我国古代天文学家是（ ）。

- A、张衡
- B、沈括
- C、郭守敬
- D、庄子

【答案】A

280．行政机关受理公民、法人和其他组织的申请或者依职权启动行政程序后，认为不属于自己管辖的，应当移送有管辖权的行政机关，并通知当事人；受移送的行政机关认为不属于自己管辖的，不得（ ），应当报请共同上一级行政机关指定管辖。

- A、再次移送
- B、商定管辖机关
- C、直接处理
- D、返回移送机关

【答案】A

281．我国的事业单位登记管理是实行统一领导、（ ）管理的体制。

- A、统一登记
- B、分级登记
- C、灵活登记
- D、备案

【答案】B

282．最早到中国来帮助建立无产阶级政党的共产国际代表是（ ）。

- A、维经斯基
- B、鲍罗廷
- C、马林
- D、罗易

【答案】A

283．记过、降级、降职属于（ ）。

- A、行政处罚
- B、行政处分
- C、民事制裁

D、违宪制裁

【答案】B

284. 市场经济是( )。

- A、一种资源配置方式
- B、一种基本经济制度
- C、一种资本的组织形式
- D、一种生产经营方式

【答案】A

285. 以下不可以设定行政强制措施的法律规范是( )。

- A、法律
- B、行政法规
- C、地方性法规
- D、行政规章

【答案】D

286. 马克思主义以前的唯物主义认识论的主要缺陷是( )。

- A、不懂得实践的伟大作用
- B、离开人的社会性，离开人的历史发展去观察认识问题
- C、不能把辩证法应用于反映论
- D、不能坚持物质第一性

【答案】ABC

287. 当前我国的社会主义法律制度基本上是完备的，但借法谋私、枉法裁判等现象的存在使法的作用发挥受到很大限制，这说明( )。

- A、法对社会生活的涵盖性和适应性存在一定限度
- B、法并非在任何问题上都是适当的
- C、法的运行成本巨大
- D、法的作用的发挥受实施法的人员条件、精神条件的影响

【答案】B

288. 不属于法在执行社会公共事务管理方面的作用的是( )。

- A、法维护人类社会基本生活条件
- B、法调整对立阶级之间的关系、统治阶级内部及其与同盟阶级之间的关系
- C、法维护生产和交换的基本秩序
- D、法推动和促进科学、教育和文化的发展

【答案】D

289. 《行政处罚法》规定，作为例外，行政机关及其执法人员可以当场收缴罚款。但在下列哪种情况下，当事人有权拒绝缴纳罚款？（ ）

- A、依法给予二十元以下罚款的
- B、不当场收缴事后难以执行的
- C、不适用听证程序作出罚款决定的
- D、不出具省、自治区、直辖市财政部门统一制发的罚款收据的

【答案】D

290. 对于行政许可是否可以转让，正确的是（ ）。

- A、依法取得的行政许可，除依照法律、法规规定依照法定条件和程序可以转让的外，不得转让
- B、一律不得转让
- C、依法取得的行政许可由被许可人自行决定是否转让
- D、由行政机关决定是否可以转让

【答案】A

291. 行政复议期间行政复议机关发现被申请人或者其他下级行政机关的相关行政行为违法或者需要做好善后工作的，可以制作行政复议意见书。有关机关应当自收到行政复议意见书之日起多少日内将纠正相关行政违法行为或者做好善后工作的情况通报行政复议机构（ ）。

- A、30 日
- B、40 日
- C、50 日
- D、60 日

【答案】D

292. 无产阶级专政的目标是（ ）。

- A、人不断巩固、发展无产阶级政权和社会主义制度
- B、建设社会主义民主
- C、要消灭剥削、消灭阶级，进到无阶级社会
- D、防止国外敌人的侵略和颠覆，支持世界人民的革命斗争

【答案】C

293. 为镇压太平天国革命运动，出面组建湘军的是（ ）。

- A、曾国藩
- B、李鸿章
- C、左宗棠
- D、张之洞

【答案】A



294. 下列职位哪些人员的职位属于专业技术类职位 ( )。

- A、外事办翻译
- B、人事厅专技处领导成员
- C、刑侦部门法医
- D、政府办公厅信息中心技术人员

【答案】ACD

295. 新民主主义社会的经济成分中属于社会主义性质的是 ( )。

- A、国营经济
- B、个体经济
- C、合作社会经济
- D、国家资本主义经济

【答案】A

296. 社会主义发展对外经济关系是 ( )。

- A、由社会主义生产资料公有制决定的
- B、由社会主义社会的生产目的决定的
- C、由社会主义社会的政治制度决定的
- D、由生产社会化和商品经济决定的

【答案】D

297. 两个以上行政机关对同一行政管理事项都有管辖权的，由 ( ) 管辖？

- A、共同上一级行政机关
- B、先受理的行政机关
- C、后受理的行政机关
- D、任何一个行政机关

【答案】B

298. 法律、法规、规章对上下级行政机关之间的职权未作出明确规定的，上级行政机关应当按照有利于发挥行政效能、财权与事权相匹配、权力与责任相一致、管理重心 ( ) 等原则确定。

- A、适当上移
- B、适当下移
- C、提交上级
- D、指定下级

【答案】B

299. 1949 年 9 月，参加中国人民政治协商会议的民主党派有 ( )。

- A、8 个

- B、9 个
- C、10 个
- D、11 个

【答案】D

300．行政执法决定由行政机关主要负责人或者（ ）作出。

- A、分管负责人
- B、直接责任人员
- C、具体办案人员
- D、审核人员

【答案】A

301．某省水利厅发现其附近有地热资源，希望开发用于开采地下热水的地热井，于是，便携带有关资料到某省地质矿产厅办理有关采矿登记手续，地质矿产厅依法给予了采矿登记。该采矿登记属于何种行为（ ）。

- A、属于行政确认，因为采矿登记确认了采矿权
- B、属于行政内部审批，因为水利厅和地质矿产厅都属于行政机关
- C、属于行政许可，因为该采矿登记是依申请作出的且是依据法律作出的
- D、属于行政强制措施，因为采矿必须进行登记

【答案】C

302．粗放型增长的实质是（ ）。

- A、单纯依靠生产要素的大量投入和扩张
- B、通过增多劳动力实现经济增长
- C、外延扩大再生产
- D、以数量增长和增长的速度为中心

【答案】D

303．报告的主要特点包括下列哪些？（ ）

- A、沟通性、双向性、陈述性
- B、单向性、提示性、陈述性
- C、单向性、陈述性、沟通性
- D、全面性、双向性、沟通性

【答案】C

304．行政法律关系中不可缺少的一方主体是（ ）。

- A、行政机关
- B、行政相对方
- C、行政主体

D、授权组织

【答案】C

305. 原房屋纳税人把房卖给甲, 由甲纳税, 这种情况属于 ( )。

- A、行政法律关系客体变更
- B、行政法律关系内容变更
- C、行政法律关系消灭
- D、行政法律关系主体变更

【答案】D

306. 可以作为行政诉讼的标的是 ( )。

- A、抽象行政行为
- B、具体行政行为
- C、精神财富
- D、物质财富

【答案】B

307. 行政执法应当严格依照 ( ), 坚持严格执法、公正执法、文明执法。

- A、法定权限和程序
- B、规定权限和程序
- C、制定权限和程序
- D、划定权限和程序

【答案】A

308. 为人民民主专政和社会主义改造奠定了经济基础和物质基础的是建立了 ( )。

- A、国家资本主义经济
- B、私人资本主义经济
- C、个体经济
- D、国营经济

【答案】D

309. 申请人的申请材料不齐全或者不符合法定形式的, 行政机关应当当场或者在 ( ) 日内一次告知申请人需要补正的全部内容。

- A、三
- B、二十
- C、十
- D、五

【答案】D

310. 行政处罚实施机关作出行政处罚决定时，应当在行政处罚决定书中说明处罚的事实根据、法律依据、裁量基准适用情况以及对当事人的陈述、申辩是否采纳等内容，增强（ ）。

- A、逻辑性
- B、释法性
- C、说理性
- D、全面性

【答案】C

311. 香港特别行政区政府的行政长官是（ ）。

- A、由中央人民政府委派的
- B、由香港当地选举产生的
- C、由香港当地人协商产生的
- D、由香港人选举产生并由中央人民政府任命的

【答案】D

312. 根据我国反不正当竞争法，抽奖式的有奖销售，最高奖的奖金额不得超过（ ）。

- A、5000 元
- B、10000 元
- C、50000 元
- D、80000 元

【答案】A

313. 甲、乙各以 20%与 80%的份额共有一间房屋，出租给丙。现甲欲将自己的份额转让，请问下列表述中哪一说法是正确的？（ ）

- A、乙有优先购买权，丙没有优先购买权
- B、丙有优先购买权，乙没有优先购买权
- C、乙、丙都有优先购买权，两人处于平等地位
- D、乙、丙都有优先购买权，乙的优先购买权优先于丙的优先购买权

【答案】D

314. 关于行政复议第三人，下列哪一选项是错误的（ ）。

- A、第三人可以委托一至二名代理人参加复议
- B、第三人参加诉讼的途径只有有申请参加一种
- C、第三人参加行政诉讼，须是在原、被告的诉讼程序已开始，判决未作出以前
- D、同申请行政复议的具体行政行为有利害关系的其他公民、法人或者其他组织，可以作为第三人参加行政复议

【答案】B

315. 我国改革开放以来,在社会主义可以实行市场经济的理论上的重大突破是( )。

- A、市场经济是法治经济
- B、市场机制对资源配置起基础性作用
- C、市场经济是由国家宏观调控的经济
- D、市场经济不属于社会基本制度的范畴

【答案】D

316. 立法监督是( )。

- A、中国共产党的监督
- B、社会及舆论监督
- C、国家权力机关的监督
- D、人民法院和人民检察院监督

【答案】C

317. 实行按劳分配的直接原因是( )。

- A、旧的社会分工还没有消失,劳动还存在着巨大差别,劳动还是谋生的手段
- B、社会成员的觉悟不同
- C、社会主义消灭了资本与剥削
- D、社会主义不需要其他分配形式

【答案】A

318. “三个有利于”标准( )。

- A、是判断姓“社”是姓“资”的标准
- B、是判断改革及各方面工作是非得失的标准
- C、是判断社会制度优劣的标准
- D、是判断社会进步与否的标准

【答案】B

319. 东方娱乐城 11 月份取的门票收入 6 万元,包场费收入 10 万元,点歌费收入 4 万元,烟酒小吃费收入 20 万元;当月购进音响设备 10 套,支付 20 万元的价款。娱乐业税率为 20%。则该娱乐城当月应缴纳的营业税税额为( )万元。

- A、2
- B、4
- C、6.8
- D、8

【答案】D

320. 下面各选项属于工作中的平行关系的是( )。

- A、吉林省人事厅和辽宁省人事厅
- B、吉林省民政厅和吉林省财政厅
- C、福建省南平市人民政府和广东省梅州市人民政府
- D、中共北京市委宣传部和北京市西城区人民政府

【答案】B

321. 下列说法中，不正确的为（ ）。

- A、证据经法庭审查属实，才能作为认定案件事实的根据。
- B、电子证据，是指以数字化形式存储、处理、传输的数据，是此次修改新增加的证据。
- C、被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。
- D、在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人可以向原告、第三人收集证据。

【答案】D

322. 下列选项中不属于英美法系别称的是（ ）。

- A、英国法系
- B、普通法法系（又称普通法系）
- C、判例法法系（又称判例法系）
- D、欧洲法系

【答案】D

323. 国务院全体会议由国务院总理、副总理、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长和（ ）组成。

- A、国务委员
- B、民主党派人士
- C、全体人大主任
- D、军委主席

【答案】A

324. 中国共产党领导人民进行革命要取得胜利，必须依靠正确的政策。这里除了孤立和瓦解敌人的政策以外，最主要的就是如何团结一切可利用的力量和壮大自己的问题，即统一战线问题。统一战线是中国共产党的基本策略原则，而中国共产党坚持和发展统一战线的基础是（ ）。

- A、又联合又斗争
- B、坚持反倾向斗争
- C、有理、有利、有节
- D、工农联盟

【答案】D

325. 以下哪项不是行政强制设定时，起草单位应当向制定机关说明的内容（ ）。

- A、该行政强制的必要性

- B、该行政强制的具体实施机关
- C、该行政强制可能产生的影响
- D、听取和采纳意见的情况

【答案】B

326. 公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政许可，享有什么权利。（ ）

- A、陈述权、申辩权
- B、申请仲裁权
- C、要求违法实施行政许可损害的国家补偿权
- D、提起民事诉讼权

【答案】A

327. 正确认识资本主义的历史过度性要（ ）。

- A、否定资本主义生产关系的一切改良
- B、对资本主义采取全面肯定的态度
- C、借鉴资本主义社会中反映人类文明进步的改良
- D、借鉴并发展资本主义的经济制度

【答案】C

328. 批复有哪些特点？（ ）

- A、针对性、双向性、陈述性
- B、结论性、期复性、紧迫性
- C、针对性、结论性、及时性
- D、结论性、双向性、沟通性

【答案】C

329. 唯物辩证法否定的“扬弃”是指（ ）。

- A、全盘抛弃
- B、绝对否认
- C、全盘肯定
- D、既克服又保留，既批判又继承

【答案】D

330. 关于使用民族语言文字进行诉讼原则的规定，下列说法不符合《行政诉讼法》的是：（ ）

- A、各民族公民都有用本民族语言、文字进行行政诉讼的权利
- B、人民法院审理案件尊重当地民族通用语言、文字，但不承担为不通晓当地民族通用的语言、文字的诉讼参与人提供翻译的职责
- C、少数民族聚居区或者多民族共同居住的地区，人民法院对案件的审理，应当用当地通用的语言进行

D、使用当地通用的语言文字发布法律文书

【答案】B

331. 新时期中国共产党确定的同各国政党发展关系遵循的原则是( )。

- A、独立自主，互相平等，全面合作，友好往来
- B、完全平等，独立自主，互不干涉，全面合作
- C、独立自主，完全平等，互相尊重，互不干涉内部事务
- D、独立自主，全面合作，平等互利，和平共处

【答案】C

332. 公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为所依据的( )不合法，在对具体行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出审查申请。

- A、国务院部门的规定
- B、行政法规
- C、地方性法规
- D、法律

【答案】A

333. 检察院的权力机关是( )。

- A、审判委员会
- B、合议庭
- C、检查委员会
- D、政法委

【答案】C

334. 被告提供的被诉具体行政行为所依据的询问、陈述、谈话类笔录，应当由下列人员签名或者盖章，错误的是( )。

- A、行政执法人员
- B、被询问人
- C、陈述人
- D、被谈话人的领导

【答案】D

335. 以下个省份中，经济特区最多的是( )。

- A、广东
- B、海南
- C、福建
- D、台湾



【答案】A

336. 1956 年我国在生产资料所有制的社会主义改造基本完成后, 开始进入 ( )。

- A、新民主主义建设时期
- B、国民经济恢复时期
- C、从新民主主义向社会主义过渡时期
- D、全面建设社会主义时期

【答案】D

337. 当事人对鉴定结论有异议申请重新鉴定的条件, 错误的是 ( )。

- A、鉴定部门或者鉴定人不具有相应的鉴定资格的
- B、鉴定程序严重违法的
- C、鉴定结论可能依据不足的
- D、经过质证不能作为证据使用的

【答案】C

338. 信赖保护原则最早确立于 ( )。

- A、美国
- B、法国
- C、德国
- D、英国

【答案】C

339. 下列关于行政处罚的规定叙述正确的是 ( )。

- A、行政机关可以因当事人的申辩而加重对其的行政处罚
- B、乡规民约可以作为行政处罚的依据
- C、行政机关发现自己作出的行政处罚有错误的, 应当主动改正
- D、行政处罚当事人对当场处罚决定不服的, 有权要求听证

【答案】C

340. 行政处罚实施机关对其制定并公布的行政处罚裁量基准应当实行动态管理, 下面说法正确的是 ( )

- A、应当根据法律、法规、规章的变化或者行政执法工作的实际情况, 及时补充本部门的行政处罚裁量基准。
- B、应当根据法律、法规、规章的变化或者行政执法工作的实际情况, 及时修订本部门的行政处罚裁量基准。
- C、应当根据法律、法规、规章的变化或者行政执法工作的实际情况, 及时完善本部门的行政处罚裁量基准。
- D、补充、修订和完善后的行政处罚裁量基准作为新的执行基准, 无需向社会重新公布。

【答案】D

341. 关于委托执法下列说法错误的是 ( )。

- A、受委托组织应当向委托单位定期报告行政执法情况, 并接受委托单位的指导和监督

- B、受委托组织应当在委托范围内，以委托行政执法单位名义实施行政执法
- C、委托单位为提高执法效率可同时再委托第三家组织实施行政执法
- D、行政执法单位委托符合法定条件的组织实施行政执法的，应当签订行政执法委托协议，明确委托事项

【答案】C

342. 某市郊区一家造纸厂长期向河中排放污水，引起媒体关注。当记者到该市环保局采访有关情况时，该局负责人称“环保局没有接到过群众举报，因此环保局对该造纸厂排放污水的行为不掌握情况，因此一直没有处理。”该环保局负责人的上述表述，体现了他对执法的哪一特征没有深刻理解或正确理解？（ ）

- A、执法主体的特定性
- B、执法内容的广泛性
- C、执法活动的单方性
- D、执法行为的主动性

【答案】D

343. 下列文稿中具有正式公文效用的是（ ）。

- A、议论稿
- B、送审稿
- C、征求南京市意见稿
- D、定稿

【答案】D

344. 因情况紧急，需要当场实施行政强制措施的，行政执法人员向行政机关负责人报告，并补办批准手续的时限是（ ）。

- A、12 小时
- B、24 小时
- C、36 小时
- D、48 小时

【答案】B

345. 下列哪个发文字号的表述是正确的？（ ）

- A、浙政〔2000〕06 号
- B、浙政〔2000〕6 号
- C、浙政（2000）6 号
- D、浙政〔2000〕06 号

【答案】B

346. 依照《土地管理法》及有关行政法规的规定，下列有关土地权属的表述中哪项是错误的？（ ）。

- A、城市市区的土地属于国家所有

- B、农村、城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有
- C、农村集体经济组织部分成员转为城镇居民的，原属于其成员集体所有的土地属全民所有江
- D、国家依法征用的土地，属于国家所有

【答案】C

347．关于行政机关强制执行程序，以下说法错误的是（ ）。

- A、行政机关依法作出行政决定后，当事人在行政机关决定的期限内不履行义务的，具有行政强制执行权的行政机关依法强制执行
- B、行政机关作出强制执行决定前，应当以书面形式事先催告当事人履行义务
- C、当事人收到催告书后不得进行陈述和申辩
- D、经催告，当事人逾期仍不履行行政决定，且无正当理由的，行政机关可以作出强制执行决定

【答案】C

348．货币流通规律是（ ）。

- A、关于流通中所需货币量的规律
- B、关于货币本质的规律
- C、关于通货膨胀的规律
- D、关于通货紧缩的规律

【答案】A

349．判断一个行为的法律性质和类别，要考虑的因素有（ ）。

- A、对该行为有无法律规定
- B、该行为规定在什么部门法之中
- C、该行为的主体是谁以及有无作出该行为的资格
- D、该行为的实施有无程序和要件方面的法律规定

【答案】D

350．法对人的行为及社会关系和社会生活发生的影响，称为（ ）。

- A、法的价值
- B、法的实效
- C、法的效力
- D、法的作用

【答案】D

351．春季大陆增温幅度（ ）。

- A、南方大于北方，内陆大于沿海。
- B、北方大于南方，沿海大于内陆。
- C、南方大于北方，沿海大于内陆。

D、北方大于南方，内陆大于沿海。

【答案】D

352. 中国古代哲学家公孙龙“白马非马”之说的错误在于割裂了“白马非马”命题的错误在于( )。

- A、只看到共性和个性的区别，而没有看到它们之间的联系
- B、只看到共性和个性的联系，而没有看到它们之间的区别
- C、既看到了共性和个性的区别，又看到了它们之间的联系
- D、既没看到共性和个性的区别，又没有看到它们之间的联系

【答案】A

353. 张某 11 周岁，小学五年级学生，经常在其学校门口的一家小卖部买零食和一些学习用品，部分赊账，年终时共欠小卖部 340 元。小卖部老板拿着账单要求张某父亲付款，遭到张某父亲拒绝。下列说法正确的是( )。

- A、张某购买零食和学习用品的行为是无效的民事行为，其父亲作为监护人，无需赔偿
- B、张某购买零食和学习用品的行为是合法有效的民事行为，其父亲作为监护人，应当付款
- C、张某购买零食和学习用品的行为是无效的民事行为，其父亲作为监护人，应当赔偿
- D、张某购买零食和学习用品的行为是合法有效的民事行为，应当由其自己付款，不应当由其父亲付款。

【答案】B

354. 我国岩浆型铁矿主要产地是( )。

- A、攀枝花-西昌地区
- B、鞍山-本溪地区
- C、宣化和龙关地区
- D、五台和岚县地区

【答案】A

355. 省政府规章设定的临时性的行政许可实施满( )需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。

- A、3 个月
- B、6 个月
- C、1 年
- D、2 年

【答案】C

356. 关于假释，下列哪一选项是正确的？( )。

- A、被假释的犯罪分子，未经执行机关批准，不得行使言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利
- B、对于犯杀人、爆炸、抢劫、强奸、绑架等暴力性犯罪的犯罪分子，即使被判处 10 年以下有期徒刑，也不得适用假释

- C、对于累犯，只要被判处的刑罚为 10 年以下有期徒刑，均可适用假释
- D、被假释的犯罪分子，在假释考验期间再犯新罪的，不构成累犯

【答案】D

357. 行政行为已完成原定目标、任务，实现了国家的行政管理目的，应予以（ ）。

- A、宣布无效
- B、撤销
- C、废止
- D、变更

【答案】C

358. 2007 年 4 月 18 日，中国铁路第（ ）次大面积提速调图全面实施，标志着中国铁路发展进入到一个新的历史阶段。

- A、四
- B、五
- C、六
- D、七

【答案】C

359. 某直辖市人民政府根据国务院的授权，决定由城建规划局统一行使有关行政机关的行政处罚权，但下列哪一项职权是根据《行政处罚法》的规定不能由城建规划局行使的？（ ）

- A、环境保护局的罚款权
- B、工商行政管理局的吊销营业执照权
- C、土地管理局的没收权
- D、公安局的拘留权

【答案】D

360. 公务员的任用, 坚持（ ）的原则。

- A、勤能并重
- B、管理与监督并重
- C、为才是用
- D、任人唯贤, 德才兼备

【答案】D

361. 建设社会主义法治国家的基础和关键是（ ）。

- A、依法行政
- B、依法治民
- C、有法必依

D、执法必严

【答案】A

362. 我国人口最多的少数民族是( )。

A、维吾尔族

B、回族

C、蒙古族

D、壮族

【答案】D

363. 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得的行政许可被撤销, 被许可人基于行政许可取得的利益( )。

A、受法律保护

B、不受法律保护

C、附条件的受法律保护

D、无条件的受法律保护

【答案】B

364. 对不应处罚的人进行处罚属于( )。

A、行政越权

B、滥用职权

C、行政不当

D、行政程序违法

【答案】B

365. 下列表述中, 哪一项是正确的( )。

A、行政复议申请人对规章不明的, 也可以在申请复议时一并提出对该规章的审查申请

B、公民、法人或者其他组织对乡、镇人民政府的规定不服或认为违法的, 也可以单独对该规定提出行政复议申请

C、所有经过了行政复议的具体行政行为, 申请人对此复议决定不服的, 均可向人民法院提起行政诉讼

D、行政复议机关负责法制工作的机构具体办理行政复议事项

【答案】D

366. 一般雇员是政府一般性服务工作需要的专门人才, 必须具有( )。

A、专科以上学历、3 年工作经历

B、专科以上学历、5 年工作经历

C、本科以上学历、3 年工作经历

D、本科以上学历、5 年工作经历

【答案】C

367. 判断各方面工作是非得失的标准是( )。

- A、是否符合马克思主义的经典理论
- B、“三个有利于”
- C、是否受到人们的赞成
- D、工作进展是否顺利

【答案】B

368. 中共中央关于加强和改进党的作风建设的决定规定( )是党的领导的最高原则。

- A、个别酝酿、会议决定
- B、民主集中制
- C、决策科学化
- D、集体领导、民主集中

【答案】D

369. 行政诉讼中，人民法院对诉讼案件当庭宣判的，应当在( )日内发送判决书。

- A、五日内
- B、七日内
- C、十日内
- D、十五日内

【答案】C

370. ( )为长江水系与珠江水系的分水岭。

- A、秦岭
- B、武夷山
- C、南岭
- D、雪峰山

【答案】C

371. 黄河市行政执法人员强制拆除违法建筑时，其采取的措施中错误的是( )。

- A、通知当事人在限定期限内取走违法建筑内的财物
- B、当事人未在限定期限内取走相关财物的，应当进行拍照或者摄像，并详细登记后妥善保管
- C、妥善保管后及时通知当事人在限定期限内领取
- D、当事人逾期未领取的，行政执法人员应当及时将暂扣的物品充缴国库

【答案】D

372. 以下选项中属于行政违法行为的是( )。

- A、抢劫银行巨款违反了刑法
- B、欠债不还违反了民事法律法规

- C、中学生不穿校服参加升国旗仪式违反了校规
- D、扰乱公共秩序违反了治安管理处罚条例

【答案】D

373. 哪一类简报主要是反映某个专项工作进展情况？（ ）

- A、专题性简报
- B、综合性简报
- C、会议简报
- D、动态性简报

【答案】A

374. 某商场在促销活动期间贴出醒目告示本商场家电一律试用 20 天，满意者付款。”王某从该商场搬回冰箱一台，试用期满后退回，商场要求其支付使用费 100 元。下列哪一种说法是正确的？（ ）

- A、王某不应支付使用费，因为双方没有约定使用费
- B、王某应支付使用费，因为其行为构成了不当得利
- C、王某应支付按冰箱平均寿命折算的使用费
- D、王某应与商场分摊按冰箱平均寿命折算的使用费

【答案】A

375. 某行政规章明确规定，将对某一违法行为的行政处罚由行政机关委托给某组织行使。该组织实施行政处罚（ ）。

- A、应以自己的名义实施行政处罚
- B、应以委托机关的名义
- C、可以自由地行使处罚权
- D、对自己的行为后果独立地承担法律责任

【答案】B

376. 犯罪客体体现的是一种（ ）。

- A、物质关系
- B、思想关系
- C、人际关系
- D、社会关系

【答案】D

377. 下列哪项说法是正确的：（ ）

- A、我国行政诉讼中也确定了非法证据排除规则，根据这一规则，以非法手段取得的证据，不得作为认定案件事实的根据。
- B、证据应当在法庭上出示，并由当事人相互质证，即使涉及个人隐私，也应当在公开开庭时出示，以保证双



方当事人的知情权。

C、人民法院经过全面、客观地核实，对未采纳的证据不必在裁判文书中说明理由，这属于法官审理案件时的自由心证过程。

D、在证据可能灭失的情况下，诉讼参加人应主动向人民法院申请保全证据，非经诉讼参加人的申请，法院无权主动采取保全措施。

【答案】A

378. 违法行为在( )内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。

A、六个月

B、一年

C、二年

D、三年

【答案】C

379. ( )有权改变或者撤销不适当的部门规章和地方政府规章。

A、全国人大

B、全国人大常委会

C、全国人大各专门委员会

D、国务院

【答案】D

380. 答复上级机关的查询、提问，汇报执行上级机关某项指示、意见的结果的报告，是指( )。

A、情况报告

B、随文报告

C、工作报告

D、答复报告

【答案】D

381. 客观上宣告文化大革命理论和实践失败的事件是( )。

A、上海“一月风暴”

B、刘少奇含冤逝世

C、“九·一三”事件

D、周恩来批极左

【答案】C

382. 在第二审程序中，有权提起上诉的是第一审程序中的( )。

A、共同诉讼人

B、人民检察院

- C、第三人
- D、当事人

【答案】D

383. 王某为某县劳动与社会保障局的一名科长，因违纪受到降级处分。下列何种说法符合《公务员法》的规定？（ ）

- A、王某对处分不服，可自接到处分决定之日起 30 日内向某县人事局提出申诉
- B、王某对处分不服申请复核时，复核期间应暂停对王某的处分
- C、王某受处分期间，不得晋升级别，但可以享受年终奖金
- D、处分解除后，王某的原级别即自行恢复

【答案】C

384. 我国社会主义思想道德建设内容十分丰富，其核心是（ ）。

- A、理想建设
- B、道德建设
- C、纪律建设
- D、以马克思主义为指导

【答案】A

385. 关于行政许可实施程序的特别规定说法正确的是（ ）

- A、某沿海省的政府实施对某海域某种矿产资源的开发的行政许可，应当通过招标、拍卖等公平竞争的方式作出决定，法律、行政法规另有规定的除外
- B、司法部应当公布法律职业资格证书的考试大纲，要求报考者参加强制性考前培训并指定教材
- C、王某申请企业法人登记，行政机关应当当场予以登记
- D、赵某和张某都申请出租车运营许可，但是数额只剩下一个，且两人都符合法定条件，则行政机关应当根据抽签结果作出行政许可决定

【答案】A

386. 根据证据的来源，可将证据划分为（ ）

- A、一般证据和特殊证据
- B、原始证据和传来证据
- C、言词证据和实物证据
- D、直接证据和间接证据

【答案】B

387. 与简单之债对应的是（ ）。

- A、复杂之债
- B、连带之债

- C、种类之债
- D、选择之债

【答案】D

388. 第一次从理论上初步说明无产阶级领导权和工农联盟的中国共产党的会议是( )。

- A、中国共产党第二次全国代表大会
- B、中共中央杭州西湖会议
- C、中共中央北京特别会议
- D、中国共产党第四次全国代表大会

【答案】D

389. 抗战初期，八路军 115 师取得的平型关大捷，属于下列哪一会战的一部分( )。

- A、淞沪会战
- B、太原会战
- C、百团大战
- D、徐州会战

【答案】B

390. 甲在一刑事附带民事诉讼中，被法院依法判处有期徒刑并赔偿被害人损失，但甲的财产不足以全部支付罚金和承担民事赔偿。下列关于如何执行本案判决的表述哪一项是正确的？( )

- A、刑事优先，应当先执行罚金
- B、应当先承担民事赔偿责任
- C、按比例执行罚金和承担民事赔偿责任
- D、承担民事赔偿责任后减免罚金

【答案】B

391. 按劳分配是( )。

- A、计划经济的分配原则
- B、社会主义的分配原则
- C、市场经济的分配原则
- D、共产主义的分配原则

【答案】B

392. ( ) 主要是规范公民与社会的道德关系和对待他人的道德责任。

- A、诚信
- B、奉献
- C、团结
- D、友善

【答案】B

393. 道德调节的主要形式是( )。

- A、道德认识
- B、道德教育
- C、道德修养
- D、道德评价

【答案】D

394. 德国法学家耶林说过，没有国家强制力的法律规则是“一把不燃烧的火，一缕不发亮的光”。这句话说明( )。

- A、在各种社会规范中，只有法具有强制性
- B、国家强制力是保证法实施的惟一力量
- C、每一个法律规范的实施都要借助于国家的系统化的暴力
- D、在耶林看来，是否具有国家强制性，是衡量一项规则是否是法的决定性标准

【答案】D

395. 下列哪一项不属于通知的特点?( )

- A、使用频率高
- B、使用面宽
- C、用途广泛
- D、撰写简单

【答案】D

396. “当前，青少年犯罪出现了新的动向，一是低龄化，与去年同比年龄下降 0.8 岁;二是团伙化，二人以上作案率同比上升 8.7%;三是社会不良文化影响加剧，因观看暴力、色情影视光盘、沉湎电子游戏、黑网吧，促成青少年犯罪的同比增长 12.6%;四是单亲家庭的孩子相比之下更容易走上犯罪道路。因此青少年犯罪问题应引起全社会的重视，加强社会综合治理。”此段话，采用了( )。

- A、综合评论法
- B、例证法
- C、引证法
- D、归谬法

【答案】B

397. 关于清洁生产的叙述，正确的是( )。

- A、清洁生产始终是工厂生存和发展的重要标志
- B、评估产品对环境影响的焦点放在末端处理上，即产品使用后废弃物对环境的影响
- C、生产所需的资料和能源都来自于外部环境，同时又把产品废弃物归还给外部环境

D、从原料开采→生产制造→消费使用→废弃物处理的全过程来评估产品对环境的影响程度

【答案】D

398．中国人民政治协商会议的主要职能，是政治协商和（ ）。

- A、工作监督
- B、舆论监督
- C、法律监督
- D、民主监督

【答案】D

399．长江中下游地区除上海外，另一个重要的航空运输中心是（ ）。

- A、南京
- B、长沙
- C、杭州
- D、武汉

【答案】D

400．衡量生产力水平的客观尺度是（ ）。

- A、劳动工具的状况
- B、劳动者的素质
- C、劳动对象的广度和深度
- D、劳动产品的数量和质量

【答案】A

401．需要立即清除道路、河道、航道或者公共场所的遗洒物、障碍物或者污染物，当事人不能清除的，行政机关可以决定立即实施（ ）。

- A、查封
- B、扣押
- C、冻结
- D、代履行

【答案】D

402．在垄断资本主义阶段占统治地位的资本是（ ）。

- A、工业资本
- B、农业资本
- C、银行资本
- D、金融资本

【答案】D

403 .公民、法人或其他组织认为具体行政行为侵犯了其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起( )日内提出行政复议申请,但是法律规定的申请期限超过的除外。

- A、90
- B、60
- C、30
- D、15

【答案】B

404 . 2012 年 3 月 14 日,十一届全国人大五次会议表决通过了关于修改刑事诉讼法的决定。下列对新刑事诉讼法解释不准确的是( )。

- A、新刑事诉讼法自 2013 年 5 月 1 日起施行
- B、在加强犯罪嫌疑人、被告人的权利保障方面有新的突破
- C、增加了“不得强迫任何人证实自己有罪”的规定
- D、规定了保障该权利的非非法证据排除规则的标准

【答案】A

405 . 1980 年 5 月,邓小平说:社会主义是一个很好的名词,但是如果搞不好,不能正确理解,不能采取正确的政策,那就体现不出( )。

- A、社会主义的优越性
- B、社会主义的本质
- C、社会主义的特征
- D、社会主义的目标

【答案】B

406 . 在我国民法上,10 周岁以上的未成年人和不能完全辨认自己行为的精神病人,是( )。

- A、完全行为能力人
- B、限制行为能力人
- C、无行为能力人
- D、限制权利能力人

【答案】B

407 . 公务员福利待遇主要包括( )。

- A、休假,福利费
- B、子女义务教育补贴
- C、住房,冬季取暖补贴
- D、抚恤,优待

【答案】ACD

408. 行政机关及其工作人员处理行政违法行为，作出重大行政处罚决定、重大行政强制决定，必须做到事实清楚，证据确凿，定性准确，（ ），适用依据正确。

- A、程序适当
- B、程序正当
- C、程序合法
- D、程序恰当

【答案】C

409. 马克思主义哲学的创立意味着（ ）。

- A、人类哲学思想的发展达到了顶峰
- B、科学哲学体系的最终完成
- C、绝对真理的体现
- D、人类优秀哲学思想集大成和在更高阶段上发展的起点

【答案】D

410. 批复的主要特点是什么？（ ）

- A、及时性
- B、结论性
- C、针对性
- D、全面性

【答案】C

411. 解决台湾问题的前提是（ ）。

- A、坚持一个中国的原则
- B、一国两制
- C、和平统一
- D、台湾事实上的主权地位

【答案】A

412. 社会主义道德建设的核心是（ ）。

- A、爱国主义
- B、建立团结互助、平等友爱的人际关系
- C、为人民服务
- D、集体主义

【答案】C

413. 对负有责任的领导人员和直接责任人员根据情节（ ）。

- A、给予处分

- B、批评教育
- C、构成犯罪的追究刑事责任
- D、行政处罚

【答案】ABC

414. 6. 根据有关法律规定, 下列说法不正确的是 ( )。

- A、有限责任公司的股东向外转让股权, 应当经过其他股东的过半数同意
- B、有限责任公司可以通过公司章程的另行规定, 排除其他股东的优先购买权
- C、普通合伙人向外转让合伙份额, 应当经过其他合伙人的一致同意
- D、普通合伙企业不能通过合伙协议的另行规定, 排除其他合伙人的优先购买权

【答案】D

415. 根据公务员职务任用回避的规定, 以下哪些情况应当执行任职回避 ( )。

- A、夫妻双方在同一处室工作的
- B、有亲属关系的一方任厅机关领导职务, 另一方在其他厅局机关工作
- C、有亲属关系的一方任处长职务, 另一方在该厅局的人事处任职
- D、有直系血亲关系的双方在同一厅局的不同部门担任主任科员

【答案】AC

416. 行政诉讼的举证期间是 ( )。

- A、第一审过程中
- B、第一审庭审结束之前
- C、第二审之前
- D、第二审庭审结束之前

【答案】B

417. 英国学者李约瑟在《中国科学技术史》一书中列举的从公元 1 世纪到 18 世纪由中国传到欧洲等地的重要发明就有 26 项, 特别指出指南针、造纸术、火药、印刷术四大发明, 更是对世界工业和自然科学的发展起到了重要的推动作用。这表明我国封建时代的科技文化成就 ( )。

①代表着全人类经历封建社会发展阶段时取得的成就; ②为推动世界文明的发展作出了突出贡献; ③是世界科技文化发展史上极为重要的一页; ④对近代资本主义发展起到了决定性作用。

- A、①②③
- B、①②④
- C、②③④
- D、①③④

【答案】A

418. 机关可以聘任公务员, 有关聘任人的产生方式以下正确的是 ( )。



- A、可从符合条件的人员中直接选聘
- B、按照公务员录用程序公开招聘
- C、以签订聘任合同的方式确定双方权利义务
- D、对拟聘任人员的复审,考察由招聘机关的上级机关执行

【答案】ABC

419. 第一次喊出“振兴中华”的人是( )。

- A、毛泽东
- B、孙中山
- C、朱德
- D、周恩来

【答案】B

420. 我国民族的分布特点是( )。

- A、东北、西北、西南少数民族
- B、东南、中南、华东多汉族
- C、各民族大聚居,小杂居,交错杂居
- D、以汉族为主体的大杂居,小聚居,交错杂居

【答案】D

421. 马克思主义最重要的理论品质是( )。

- A、理想崇高
- B、科学严谨
- C、博大精深
- D、与时俱进

【答案】D

422. 抗日战争时期,中国共产党的土地政策是( )。

- A、没收地主阶级土地
- B、消灭富农
- C、征收富农多余财产
- D、减租减息

【答案】D

423. 中国对资本主义工商业的社会主义改造是通过( )这一过渡形式实现的。

- A、限制
- B、国家资本主义
- C、协商

D、合作社

【答案】B

424. 下列哪一项没有权力发布命令（令）？（ ）

A、地方人民代表大会正职领导人

B、人民政府正职领导人

C、国家主席

D、地方党委书记

【答案】D

425. 资本积累一般规律属于（ ）。

A、普遍规律

B、特殊规律

C、共有规律

D、客体规律

【答案】B

426. 某 DVD 生产企业出口一台 DVD 售价是 32 美元，成本是 13 美元，交给外国专利费是 18 美元，企业事实上只赚了 1 美元的利润。要改变 DVD 生产企业的被动局面，国家应采取的措施是（ ）。

①完善保护知识产权的法律和法规

②建立和完善创新激励机制

③尊重人才、尊重创造

④采取一切措施保护民族工业

A、①②③

B、①②③④

C、①③④

D、①②④

【答案】A

427. 某地近日小偷猖獗，单身汉某甲遂将刚从单位领回的工资 600 元藏于衣柜的鞋盒中。某甲这一举动（ ）。

A、不是行为

B、是合法行为

C、是不合法行为

D、不是法律行为

【答案】A

428. 下列各项中，不属于行政责任范围的是（ ）。

- A、警告
- B、管制
- C、记大过
- D、吊销执照

【答案】B

429．否认思维和存在具有同一性的哲学是（ ）。

- A、唯心主义
- B、形而上学
- C、不可知论
- D、二元论

【答案】C

430．周朝统治者通过（ ）来维系统治。

- A、分封制
- B、郡县制
- C、井田制
- D、代议制

【答案】A

431．根据公务员法的规定,挂职锻炼的形式是（ ）。

- A、上级机关的公务员到下级机关进行锻炼的交流方式
- B、在不同地区机关进行交流的方式
- C、下级机关的公务员到上级机关进行锻炼的交流方式
- D、选派公务员到下级机关或者上级机关,其他地区机关以及国有企业事业单位进行挂职锻炼

【答案】D

432．委任制公务员遇到下列哪些情况应当按照管理权限和规定的程序任免其职务（ ）。

- A、试用期满考核合格
- B、职务发生变化
- C、不再担任公务员职务
- D、其他情形需要任免职务的

【答案】ABCD

433．下列哪个非省会城市不是副省级城市？（ ）

- A、大连
- B、青岛
- C、厦门

D、珠海

【答案】D

434. 申请人逾期不起诉又不履行行政复议机关作出的变更行政复议决定的，应当（ ）强制执行。

- A、由作出具体行政行为的行政机关依法
- B、由公安机关依法
- C、由行政复议机关依法强制执行或者申请人民法院
- D、由申请人所在地的人民政府

【答案】C

435. 甲的一头牛走失，乙牵回关入自家牛棚，准备次日寻找失主。当晚牛棚被台风刮倒，将牛压死。乙将牛肉和牛皮出售，各得款 500 元和 100 元。请人屠宰及销售，支出 100 元。下列哪一种说法是正确的？（ ）

- A、甲有权要求乙返还一头同样的牛
- B、甲有权要求乙返还 500 元
- C、甲有权要求乙返还 600 元
- D、甲有权要求乙按该牛的市价赔偿 1000 元

【答案】B

436. 国务院根据 1983 年全国人大常委会关于授权国务院对职工退休退职办法进行部分修改和补充的决定所进行的立法是（ ）。

- A、行政法的制定
- B、职权立法
- C、一般授权立法
- D、特别授权立法

【答案】D

437. 成文日期以（ ）为准。

- A、负责人签发的日期
- B、印刷日期
- C、发送日期
- D、第一次修改稿日期

【答案】A

438. 行政机关实施行政处罚时，（ ）责令当事人改正或限期改正违法行为。

- A、应当
- B、并可
- C、可以
- D、视情况而定

【答案】A

439. 人民民主专政具有广泛的民主性，它相对于一般意义上无产阶级专政的最大特点是包括了（ ）。

- A、小资产阶级
- B、工人阶级
- C、农民阶级
- D、民族资产阶级

【答案】D

440. 不是犯罪构成要件的是（ ）。

- A、犯罪对象
- B、犯罪客观方面
- C、犯罪主体
- D、犯罪主观方面

【答案】A

441. 中国共产党的最大政治优势是（ ）。

- A、密切联系群众
- B、批评与自我批评
- C、实事求是
- D、艰苦奋斗

【答案】A

442. 哲学和具体科学的关系是（ ）。

- A、整体和部分的关系
- B、普遍和特殊的关系
- C、理论和实践的关系
- D、精神和物质的关系

【答案】B

443. 个体户崔某为使自己的劣质酱油能在某超市上柜，为超市部门主管汤某安排了一次全家境外游，并为汤某的儿子入学缴纳了3万元的赞助费。在反不正当竞争法中，这一行为属于（ ）。

- A、混淆行为
- B、虚假宣传行为
- C、独占排挤行为
- D、商业贿赂行为

【答案】D

444. 对非公有制经济的基本政策（ ）。

- A、继续鼓励、支持、引导，依法加强监督和管理
- B、严格限制数量和规模，保护其合法收入
- C、严格限制投资方向和领域，不能与公有制经济竞争
- D、不进行任何限制，使其大力发展与公有制经济共同成长为国民经济的主体

【答案】A

445．行政机关委托的组织所作出的具体行政行为，被申请复议的，（ ）是被申请人。

- A、委托的行政机关
- B、受委托作出具体行政行为组织所在地街道
- C、受委托作出具体行政行为的组织
- D、委托的行政机关的上级机关

【答案】A

446．甲厂生产一种易拉罐装碳酸饮料。消费者丙从乙商场购买这种饮料后，在开启时被罐内强烈气流炸伤眼部，下列说法中最正确的是哪项？（ ）。

- A、丙只能向乙索赔
- B、丙只能向甲索赔
- C、丙只能向消费者协会投诉，请其确定向谁索赔、
- D、丙可向甲、乙中的一个索赔

【答案】D

447．流动人口最集中的省份是（ ）。

- A、浙江
- B、广东
- C、江苏
- D、福建

【答案】B

448．行政机关违法行使职权造成公民死亡的，应当支付死亡赔偿金、丧葬费，总额为国家上年度职工年平均工资的（ ）倍。

- A、5
- B、10
- C、15
- D、20

【答案】D

449．按照内容性质，通知大致可分为几类？（ ）

- A、6

B、5

C、4

D、3

【答案】B

450. 甲公司经常派业务员乙与丙公司订立合同。乙调离后，又持盖有甲公司公章的合同书与尚不知其已调离的丙公司订立一份合同，并按照通常做法提走货款，后逃匿。对此甲公司并不知情。丙公司要求甲公司履行合同，甲公司认为该合同与己无关，予以拒绝。下列选项哪一个是正确的？（ ）

A、甲公司不承担责任

B、甲公司应与丙公司分担损失

C、甲公司应负主要责任

D、甲公司应当承担签约后果

【答案】D

451. 法律渊源实质上是按照一定的标准对法进行的分类，根据法律渊源的涵义，我们可以把法律分为（ ）。

A、宪法、民法、刑法、诉讼法等

B、宪法、法律、行政法规、地方性法规等

C、宪法、民法、刑法、商法等

D、宪法、法律、行政法、条例等

【答案】B

452. 下列关于法律原则与法律规则的说法中不正确的是（ ）。

A、法律原则没有严密的逻辑结构

B、法律规则对于特定案件要么适用，要么不适用

C、法律原则的规定是具体而明确的

D、法律原则和法律规则都是法的要素

【答案】C

453. 在我国，公民所获得的“劳动模范”、“三好学生”、“杰出青年”、“辛勤园丁”等光荣称号，属于公民的（ ）。

A、姓名权

B、荣誉权

C、名称权

D、肖像权

【答案】B

454. 以江泽民为核心的新的党中央领导集体开始形成是在（ ）。

A、中共十三大

- B、中共十三届四中全会
- C、中共十四大
- D、中共十四届五中全会

【答案】B

455. 法律规定为单位犯罪的( )。

- A、应当负刑事责任
- B、可以负刑事责任
- C、具体情况具体分析
- D、由直接责任人负刑事责任

【答案】A

456. 每逢清明时节，海内外的炎黄子孙就会来到陕西黄陵县，植柏培土，拜谒先祖。2000年4月4日，千余名来自海内外的公祭人员代表与5万余名当地群众一起参加了庚辰年清明公祭轩辕黄帝典礼。这一活动属( )。

- A、宗教活动
- B、政治活动
- C、文化活动
- D、经济活动

【答案】C

457. 法律事实，依是否以人们的意志为转移，可以分为( )。

- A、法律行为和非法律行为
- B、法律事件和法律行为
- C、合法行为和违法行为
- D、社会事件和自然事件

【答案】B

458. 公文中的祈使句常常依靠( )。

- A、语气词表述
- B、惯用的句式表达
- C、感叹词表达
- D、无主句表达

【答案】B

459. 马克思说：“暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆”，这说明( )。

- A、暴力革命是无产阶级革命的唯一形式
- B、暴力革命是无产阶级革命的主要的基本形式



- C、暴力革命与和平发展互相排斥
- D、暴力革命与和平发展可以相互取代

【答案】B

460. 1946年8月，毛泽东同美国记者谈话时，提出了（ ）。

- A、枪杆子里面出政权的著名论断
- B、独立自主、自力更生的著名论断
- C、兵民是胜利之本的著名论断
- D、一切反动派都是纸老虎的著名论断

【答案】D

461. 毛泽东提出共产党与民主党派关系的方针是（ ）。

- A、长期共存，互相监督
- B、加强团结，共同发展
- C、团结合作，同舟共济
- D、肝胆相照，荣辱与共

【答案】A

462. 侵犯公民人身自由的，每日的赔偿金按照国家上年度（ ）工资计算。

- A、职工日平均
- B、职工月平均
- C、职工年平均
- D、职工日

【答案】A

463. 人民法院审理上诉案件，在法定期限内没有审理完结，有特殊情况需要延长的，由高级人民法院批准，高级人民法院审理上诉案件需要延长的，由（ ）批准。

- A、高级人民法院审判委员会
- B、最高人民法院
- C、全国人民代表大会常务委员会
- D、高级人民法院院长

【答案】B

464. 我国的一些省级行政中心都有自己独特的称号，下列省级行政中心与其别称连接错误的是（ ）。

- A、广州——羊城
- B、南昌——春城
- C、拉萨——日光城
- D、济南——泉城

【答案】B

465. 我国立法上将犯罪分为 10 类, 并通过刑法分则第一至十章分别予以论述, 这种分类主要是依据( )。

- A、主体的不同
- B、客体的不同
- C、主观要件的不同
- D、客观要件的不同

【答案】B

466. 依我国法律, 当事人对下列哪一合同可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销? ( )

- A、因重大误解订立的合同
- B、包含因重大过失造成对方财产损失的免责条款的合同
- C、因欺诈而订立且损害国家利益的合同
- D、无权代理订立的合同

【答案】A

467. 下列哪一项个人所得不应免纳个人所得税? ( )

- A、某体育明星在奥运会上获得一块金牌, 回国后国家体育总局奖励 20 万元人民币
- B、某科学家获得国务院特殊津贴每月 200 元人民币
- C、某高校教师取得一项发明专利, 学校奖励 5 万元人民币
- D、李某新买的宝马车在某风景区停靠时, 被山上落下的石头砸坏, 保险公司赔付李某的 6 万元保险金

【答案】C

468. 关于刑事强制措施的批准和执行, 下列表述正确的是( )。

- A、取保候审只能由人民法院执行
- B、监视居住只能由公安机关执行
- C、必要时可由人民检察院执行逮捕
- D、批准逮捕权专属于人民法院

【答案】B

469. 公务员主管部门工作人员违反公务员法的必须承担相应的法律责任, 这样规定的意义及其特点是什么( )。

- A、公务员主管部门的工作人员如果执法犯法, 违反管理规定, 将对公务员制度造成严重的损害
- B、公务员主管部门工作人员是特殊主体, 直接从事着公务员事务的综合管理
- C、对于法律规定的违反公务员法管理规定的情形, 公务员主管部门工作人员都不得违反
- D、公务员主管部门以及其工作人员都属于违法行为的主体

【答案】ABCD

470. 纸币代替金属货币进行流通是基于货币( )。

- A、执行价值尺度职能时，可以是想象的货币
- B、执行流通手段职能时，只是瞬间充当买卖媒介
- C、执行贮藏手段职能时，可以随时退出流通
- D、执行支付手段职能时，可以暂时不用现金购买

【答案】B

471. 某店主发现一歹徒正在持刀抢劫店里的顾客，便乘其不备，用木棍将歹徒击倒，造成其重伤。对这个案例，同学们认为该店主：①侵犯了公民的人身权利；②侵犯了公民的生命健康权；③实施了正当防卫；④对歹徒有“无限防卫权”。你赞同（ ）。

- A、①②
- B、②③
- C、③④
- D、①④

【答案】C

472. 要建立规范性文件备案登记、（ ）、情况通报和监督检查制度。

- A、清理
- B、指导
- C、公布
- C、发布

【答案】C

473. “古之天下，亦今之天下，今之天下，亦古之天下”这是（ ）。

- A、形而上学的观点
- B、唯物主义观点
- C、辩证法观点
- D、唯心主义观点

【答案】A。

474. 我国经济特区的“特”在于实行特殊的是（ ）。

- A、政治制度
- B、社会制度
- C、经济制度
- D、经济政策和经济管理体制

【答案】D

475. 在当代中国，由最高国家行政机关国务院依法制定和修改的，有关行政管理和管理行政事项的规范性文件，是指（ ）。

- A、行政法
- B、行政法规
- C、行政规章
- D、政府规章

【答案】B

476. 下列与应税合同有关的印花税纳税人是( )。

- A、合同订立人
- B、合同担保人
- C、合同鉴定人
- D、合同证人

【答案】A

477. 仲裁裁决作出后,当事人就同一纠纷,不能再申请仲裁或向人民法院起诉。这体现仲裁的原则是( )。

- A、自愿原则
- B、一裁终局
- C、两审终审制
- D、仲裁组织依法独立行使仲裁权

【答案】B

478. 下列关于珠江三角洲经济发展的叙述,不正确的是( )。

- A、有毗邻港澳的地理位置优势
- B、大力发展外向型经济
- C、工业发展以重工业为主
- D、人口稠密,劳动力资源丰富

【答案】C

479. 刑事法律责任的认定和归结权属于( )。

- A、公安机关
- B、人民检察院
- C、人民法院
- D、监狱

【答案】C

480. 刘某是A市某乡镇派出所的一名公职人员,因与该乡镇的居民张某有私怨,遂利用职权以张某盗窃他人财产为理由对张某作出拘留十日的行政处罚。事后,张某提出证据证明其并未实施盗窃行为,该项行政行为违法。如果张某要求对该限制自己人身自由的违法行为进行赔偿,下列哪一种说法是正确的( )

- A、由刘某个人承担赔偿责任

- B、由该乡镇派出所承担赔偿责任，派出所赔偿损失后不可以向刘某追偿
- C、由该乡镇派出所隶属的公安机关承担赔偿责任，公安机关赔偿损失后不可以向刘某追偿
- D、由该乡镇派出所隶属的公安机关承担赔偿责任，公安机关赔偿损失后可以向刘某追偿

【答案】D

481. 由于不同学者的研究角度和使用习惯不同，导致几乎每个法系都分别有多个别称，熟悉这些别称对法学知识的学习具有一定意义。例如，一些学者在其著述中就将大陆法系称为罗马法系，将中华法系称为远东法系。如果不熟悉两大法系的别称，就很难理解著述者的意思。下列选项中，不属于大陆法系别称的是（ ）。

- A、民法法系
- B、欧洲法系
- C、罗马——日耳曼法系
- D、法典法系

【答案】B

482. 以下哪项不是中国人民银行的业务？（ ）。

- A、制订和执行货币政策
- B、防范和化解金融危机
- C、维护金融稳定
- D、发放贷款扶持国有企业发展

【答案】D

483. 无产阶级夺取政权的根本目的是（ ）。

- A、改变无产阶级及其他劳动群众受剥削、受压迫的地位
- B、彻底打碎旧的资产阶级国家机器
- C、解放和促进社会生产力的发展
- D、实现共产主义

【答案】C

484. 张某的物品被某机关依法扣押，行政机关委托第三人保管，因第三人的原因造成该物品丢失，为此张某主张要求赔偿，以下正确的说法是（ ）。

- A、张某无权向行政机关要求赔偿，只能向第三人主张权利
- B、应由行政机关先行赔付，行政机关有权向第三人追偿
- C、该物品由于是意外弄丢的，所以，张某无权向行政机关或第三人要求赔偿
- D、因扣押发生的保管费用由张某承担

【答案】B

485. 我国社会主义政治体制改革是（ ）。

- A、社会主义国家国体的改变

- B、建立民主共和制的国家政体
- C、社会主义政治制度的自我完善和发展
- D、完善人民代表大会制度

【答案】C

486. 受国家机关、国有公司、企业单位、事业单位、人民团体委托管理、经营( )的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他非法手段占有财物的,以贪污论。

- A、公开财产
- B、公共财物
- C、国有财物
- D、国有财产

【答案】D

487. 人工智能的出现和发展证明( )。

- A、意识不是人类所特有的现象
- B、物质是意识产生的基础
- C、对人脑机能的认识已经完成
- D、机器思维最终会超过人类思维

【答案】B

488. 行政领导者的群体素质应该做到优良的能力结构,“三才”合一。这里说的“三才”是( )。

- A、高学历的专业人才
- B、善断的帅才
- C、多谋的智囊型人才
- D、长于执行的将才

【答案】BCD

489. 甲有一套商品房欲出售,经人介绍,与乙签订房屋买卖合同,丙知道后找到甲,表示愿意以更高的价格购买,甲便与丙订立合同并办理房屋过户手续。下列说法正确的是( )。

- A、房屋应归乙,甲向丙承担违约责任
- B、房屋应归丙,甲向乙承担违约责任
- C、房屋产权登记有误,应重新登记为甲
- D、甲与丙订立的合同无效,甲与乙协商房屋的归属权

【答案】B

490. 行政执法机关逾期未按照《行政执法监督意见书》自行纠正违法或者不当的行政执法行为的,由行政执法监督机关出具《行政执法监督决定书》,有关行政执法机关应当自收到决定书之日起( )内向行政执法监督机关报告执行情况。

- A、7 日
- B、10 日
- C、15 日
- D、30 日

【答案】D

491. 拘传的持续时间最长不得超过 ( )。

- A、8 小时
- B、12 小时
- C、16 小时
- D、24 小时

【答案】B

492. 下列地理事项中，与青藏高原“高”和“寒”特征无关的是 ( )。

- A、雪山连绵，冰川纵横
- B、日照强烈，太阳能丰富
- C、地热资源丰富
- D、城镇多分布在海拔较低的河谷两岸

【答案】C

493. 问责制开始于 ( ) 长沙推出的《长沙市人民政府行政问责制暂行办法》。

- A、2003 年 8 月
- B、2002 年 8 月
- C、2001 年 8 月
- D、2000 年 8 月

【答案】A

494. 重大行政决策方案提交政府常务会议或者全体会议讨论前，决策事项承办单位应当将该方案交 ( ) 进行合法性审查

- A、本级人民政府法制机构
- B、县级以上人民政府法制机构
- C、县级以上人民政府
- D、政府常务会议

【答案】A

495. 无期徒刑假释后的考验期是 ( )。

- A、10 年
- B、12 年

- C、15 年
- D、20 年

【答案】A

496 . 复议决定撤销或者确认具体行政行为违法的，行政复议机关（ ）。

- A、必须责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为
- B、建议被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为
- C、可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为
- D、必须责令被申请人重新作出具体行政行为，但不确定期限

【答案】C

497 . （ ）是指国家行政机关在行使行政权力、进行行政活动过程中，所遵循的法定方式和步骤。

- A、行政程序
- B、行政程序法
- C、行政方式
- D、行政制度

【答案】A

498 . 我国刑法规定的完全负刑事责任的年龄是（ ）。

- A、14 周岁
- B、16 周岁
- C、18 周岁
- D、20 周岁

【答案】B

499 . 几个机关联合发文，只能标明（ ）。

- A、主办机关的发文字号
- B、所有机关的发文字号
- C、至少两个机关的发文字号
- D、根据情况临时规定的发文字号

【答案】A

500 . 两刑警在追击某犯罪嫌疑人的过程中，租了一辆出租车。出租车不幸被犯罪嫌疑人炸毁，司机被炸伤，犯罪嫌疑人被刑警击毙。该司机正确的救济途径是下列哪一项？（ ）

- A、请求两刑警给予民事赔偿
- B、请求两刑警所在的公安局给予国家赔偿
- C、请求两刑警所在的公安局给予国家补偿
- D、自认倒霉，因为两刑警的行为并未违法



【答案】C

## 二、多选题

501. 王某家住甲县，在乙县生产伪劣商品经过丙县运输到丁县进行销售，有权对王某的违法行为进行处罚的机关有（ ）。

- A、甲县依法享有处罚权的行政机关
- B、乙县依法享有处罚权的行政机关
- C、丙县依法享有处罚权的行政机关
- D、丁县依法享有处罚权的行政机关

【答案】BCD

502. 行政复议机关负责法制工作的机构具有办理行政复议事项，履行下列职责（ ）。

- A、受理行政复议申请
- B、向有关组织和人员调查取证，查阅文件和资料
- C、对行政机关违反复议法规定的行为依照规定的权限和程序提出处理建议
- D、办理因不服行政复议决定提起的行政应诉事项

【答案】ABCD

503. 公众有权查阅下列哪些与行政许可有关的材料（ ）。

- A、法律、法规、规章规定的行政许可的事项、依据、条件、数量、程序、期限等
- B、行政机关对被许可人监督检查的记录
- C、行政机关作出的所有行政许可决定
- D、行政许可申请示范文本

【答案】ABCD

504. 行政机关依照法律规定决定实施冻结存款、汇款的，应当（ ）。

- A、履行《行政强制法》第十八条相关规定的程序
- B、通知当事人
- C、通知上一级行政机关
- D、向金融机构交付冻结通知书

【答案】AD

505. 下列属于行政处罚的是（ ）。

- A、行政拘留
- B、拘役
- C、开除公职
- D、吊销驾驶证

【答案】AD

506. 违反行政强制法规定，金融机构有下列（ ）行为的，由金融业监督管理机构责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

- A、在冻结前向当事人泄露信息的
- B、对应当立即冻结、划拨的存款、汇款不冻结或者不划拨，致使存款、汇款转移的
- C、将不应当冻结、划拨的存款、汇款予以冻结或者划拨的
- D、未及时解除冻结存款、汇款的

【答案】ABCD

507. 成立不作为犯罪所要求的特定义务来源为（ ）。

- A、法律明文规定的义务
- B、职务上、业务上要求履行的义务
- C、道义上的义务
- D、行为人先行行为使法律所保护的某种利益处于危险状态时所引起的负有防止危险结果发生的义务

【答案】ABD

508. 关于行政机关作出的不予行政许可的决定，正确的是（ ）。

- A、行政机关必须以书面形式作出不予行政许可决定
- B、行政机关在不予行政许可的决定中必须说明理由
- C、行政机关应告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利
- D、行政机关应当公开不予行政许可的决定

【答案】ABC

509. 以下哪些行政强制的费用由行政机关承担（ ）。

- A、行政机关因查封、扣押当事人的场所、设施或财物而发生的保管费用
- B、对查封、扣押的物品需要进行检测、检验、检疫或技术鉴定的，因检测、检验、检疫或技术鉴定而发生的费用
- C、在行政强制执行过程中，由行政机关代履行而发生的费用
- D、当事人不履行行政决定时，行政机关申请人民法院强制执行发生的费用

【答案】AB

510. 下列哪些事项可以设定行政许可（ ）。

- A、行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的
- B、国家特定资格类考试，强制性指定教材或其他助考材料
- C、有限的自然资源的开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的准入，需要赋予特定权利
- D、直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及人身安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项

【答案】CD

511. 荣辱观是由( )所决定的。

- A、世界观
- B、人生观
- C、价值观
- D、道德观

【答案】ABC

512. “一国两制”构想的基本内容, 包括( )。

- A、以“一个中国”为基础
- B、实行“两种制度”
- C、台、港、澳地区实行高度自治
- D、台、港、澳地区实行完全自治, 具有独立的外交权和国防权

【答案】ABC

513. 关于行政处罚的听证程序, 下列说法错误的是( )。

- A、听证笔录应当交当事人审核无误后签字或者盖章
- B、听证由行政机关指定的本案调查人员主持
- C、为保证行政处罚公开, 听证一律公开进行
- D、当事人必须本人亲自参加听证

【答案】BCD

514. 下列各项中属于犯罪中止的要件的是( )。

- A、必须是在危害结果产生之前放弃犯罪
- B、必须自动放弃犯罪
- C、必须是彻底放弃犯罪
- D、必须有效防止危害结果的发生

【答案】ABCD

515. 我国的对外开放是( )。

- A、一项长期的基本国策
- B、对所有国家的开放
- C、经济政治文化全面的开放
- D、仅对所有的社会主义国家开放

【答案】ABC

516. 严格控制公文数量, 简化行文手续其主要措施是( )。

- A、可发可不发的坚决不发
- B、控制发文数量, 越少越好

- C、在报刊上全文发布的行政法规和规章可不再行文
- D、避免重复材文

【答案】ACD

517. 行政机关依照法律、法规或者规章的规定，可以在其法定权限内委托符合行政处罚法规定条件的组织实施行政处罚。受委托组织必须符合（ ）条件。

- A、依法成立的管理公共事务的事业组织
- B、具有熟悉有关法律、法规、规章和业务的工作人员
- C、对违法行为需要进行技术检查或者技术鉴定的，应当有条件组织进行相应的技术检查或者技术鉴定
- D、该组织负责人由行政机关依法任命

【答案】ABC

518. 经济殖民地对垄断资本主义国家的作用是（ ）。

- A、可靠而有利的商品销售市场和投资场所
- B、重要的廉价原料产地
- C、高新技术产品的重要供应地
- D、高新技术人才的培养地

【答案】AB

519. 维护国家统一和全国各民族的团结是公民的基本义务，它要求公民（ ）。

- A、维护国家主权和领土完整
- B、要同破坏民族团结、制造民族分裂的行为作斗争
- C、不得损害国家荣誉和利益
- D、树立民族自信心、自尊心

【答案】AB

520. 下列属于政府职能范围的有（ ）。

- A、经济体制的变革
- B、管理手段的创新
- C、公共行政的科学化
- D、行政文化的制约

【答案】ABCD

521. 下列各选项中的（ ）不属于行政许可行为。

- A、甲省交通厅批准了某市交通局在其管辖范围内收取养路费的申请
- B、商标局同意了乙公司对注册商标“白兰”续展注册的申请
- C、丙市政府经招标赋予某单位独家经营自来水供应
- D、丁市公证处对福利彩票的开奖进行了公证。

【答案】ABD

522. 公务员的三个必要条件是( )。

- A、依法履行公职
- B、纳入行政编制
- C、国家财政负担工资福利
- D、国家工作人员

【答案】ABC

523. 资本主义制度的历史进步性主要表现在( )。

- A、促使科学技术转变为生产力
- B、追求剩余价值的动力和竞争的压力推动了生产力发展
- C、资本主义政治制度促进和完善了资本主义生产方式
- D、资本主义意识形态促进和完善了资本主义生产方式

【答案】ABCD

524. 价值的客观性在于( )。

- A 真理的客观性决定了价值的客观性
- B、人的需要具有客观性
- C、满足人的需要的对象具有客观性
- D、满足人的需要的过程和结果具有客观性

【答案】BCD

525. 被告因( )其他事由, 不能提供证据的, 应当向人民法院提出延期提供证据的书面申请。

- A、不可抗力
- B、客观上不能控制的
- C、主观上不能控制的
- D、意外事故

【答案】AB

526. 有下列哪些情形之一的, 由上级行政机关或者有关部门责令改正, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分?( )

- A、扩大查封、扣押、冻结范围
- B、使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物
- C、在查封、扣押法定期间不作出处理决定
- D、未依法及时解除查封、扣押

【答案】ABCD

527. 财政部门不得以任何形式向作出行政处罚决定的行政机关( )。

- A、返还全部罚款
- B、返还没收的违法所得
- C、返还没收非法财物的拍卖款项
- D、返还部分罚款

【答案】ABCD

528. 公文对语句的基本要求是( )。

- A、含义明确、清晰、完整、便于准确理解无歧意
- B、句子成分搭配得当
- C、可以隐去句子中的必须有的成分
- D、改变语序安排

【答案】AB

529. 下列哪些属于法律禁止的证券交易行为?( )

- A、证券公司为客户融资
- B、证券公司为客户融券
- C、为股票发行出具审计报告的专业人员在该股票承销期内买卖该种股票
- D、为上市公司出具法律意见书的律师在该文件公开后 5 日内买卖该公司股票

【答案】CD

530. 1978 年以来的两个解放思想、实事求是的宣言书是指( )。

- A、1978 年中央工作会议上邓小平的讲话《解放思想，实事求是，团结一致向前看》
- B、1982 年邓小平在十二大提出的“走自己的路，建设有中国特色的社会主义”
- C、1992 年的邓小平南方讲话
- D、十三大提出的社会主义初级阶段理论

【答案】AC

531. 某网吧严重违法经营，市文化局欲对其作出吊销经营许可证的处罚，在处罚决定前，市文化局告知该网吧有权要求听证。两日后该网吧负责人提出听证要求。市文化局 5 天后通知该网吧参加听证会。听证会上，听证主持人当场作出了吊销经营许可证的处罚，并向该网吧收取了 100 元的听证费用。本案中的错误做法有( )。

- A、本处罚适用了听证程序
- B、经当事人申请，市文化局举行了听证会
- C、听证主持人作出了处罚决定
- D、听证收取了当事人的费用

【答案】CD

532. 如下公文处理环节属于收文处理过程的是( )。

- A、拟办
- B、拟稿
- C、批办
- D、注办

【答案】ACD

533. 人民法院对妨碍诉讼的行为可根据情节轻重给予( )。

- A、训戒
- B、处以 1000 元以下罚款
- C、处以 15 日以下的拘留
- D、构成犯罪的依法追究刑事责任

【答案】ABCD

534. 国家机关工作人员职业道德的新特点包括( )。

- A、先进性与时代性并存
- B、政治性与改革性兼有
- C、服务性与权威性共存
- D、稳定性与发展性相依

【答案】ABCD

535. 根据《国家赔偿法》的规定, 下列有关行政赔偿义务机关的表述正确的是( )。

- A、行政机关及其工作人员行使行政职权侵犯公民、法人和其他组织合法权益的, 该行政机关为赔偿义务机关
- B、受行政机关委托的组织或个人在行使委托的行政权力时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益的, 委托机关是赔偿义务机关
- C、法律法规授权的组织在行使授予的行政权力时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益的, 被授权的组织为赔偿义务机关
- D、经复议机关复议, 复议机关加重处罚的, 对加重部分履行赔偿义务的赔偿义务机关为最初作出侵权行为的原行政机关

【答案】ABC

536. 行政许可申请可以通过( )等方式提出。

- A、信函、传真
- B、到行政机关办公场所提出
- C、电子交换数据和电子邮件
- D、电报、电传

【答案】ABCD

537. 行政许可的实施和结果应当公开, 涉及( )的除外。

- A、商业秘密
- B、国家秘密
- C、内部行政法律文件
- D、个人隐私

【答案】ABD

538. 商品的价值是 ( )。

- A、由抽象劳动创造的
- B、商品的社会属性
- C、由具体劳动创造的
- D、商品的本质属性

【答案】ABD

539. 我国《行政诉讼法》规定“中级人民法院管辖本辖区内重大、复杂的案件”。其中“本辖区内重大、复杂的案件”主要指下列哪些案件？( )

- A、被告为县级以上人民政府，且基层人民法院不适宜审理的案件
- B、社会影响重大的共同诉讼、集团诉讼案件
- C、涉及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的案件
- D、重大涉外案件

【答案】ABCD

540. 决定事物的根本性质及其发展的基本趋势的联系 ( )。

- A、内部联系
- B、本质联系
- C、必然联系
- D、主要联系

【答案】ABCD

541. 法的历史类型也是对法的一种分类，下列选项中属于这种分类的分类标准的有 ( )。

- A、法据以产生和赖以存在的经济基础的性质
- B、法的历史传统
- C、法体现的国家意志的性质即法的阶级本质
- D、法的外部特征

【答案】AC

542. 对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由 ( ) 人民法院管辖。

- A、被告所在地
- B、原告所在地



- C、上一级人民法院指定
- D、最初收到起诉状的

【答案】AB

543. 恩格斯提出的哲学基本问题的涵义包括( )。

- A、思维对存在的能动性的问题
- B、思维和存在何者为第一性的问题
- C、思维主体和思维客体的关系问题
- D、思维能否反映存在的问题

【答案】BD

544. 信息技术包括( )。

- A、通信技术
- B、自动化技术
- C、微电子技术
- D、光电子技术

【答案】ABCD

545. 赵某大学毕业后自谋职业，在县城开了一家餐饮，办理了个体工商户登记，生意兴隆。一日卫生防疫站派人检查，发现该餐馆使用了变质的食用油，遂准备罚款 5000 元并以书面形式通知赵某。赵某认为自己的用油均为正当途径购进，不可能出问题。次日到卫生防疫站要求听证。防疫站应当如何处理( )。

- A、告知赵某此案不符合组织听证的要求
- B、告知赵某提交书面申请，5 日内受理赵某的听证请求
- C、卫生防疫站要在受理之日起 20 日内组织听证
- D、要在举行听证会前 7 日书面通知赵某。

【答案】BCD

546. 下列行为中，属于行政许可的有( )。

- A、婚姻登记机关颁发结婚证书
- B、司法部颁发律师资格证书
- C、公安机关发放居民身份证
- D、卫生管理部门颁发医师资格证

【答案】BD

547. 自然经济的基本特征是( )。

- A、劳动以自然分工为基础
- B、封闭、保守的经济
- C、自给自足的经济

D、以简单再生产为特征的经济

【答案】ABCD

548. 关于公文文体，下列项目阐述正确的是（ ）。

- A、新中国建立后规定公文以语文体为原则
- B、在 1965 年前，我国的公文文体是文白兼用
- C、公文是一种特殊的应用文体
- D、公文兼用议论、说明、叙述三种表达方式

【答案】ACD

549. 世界和平与发展的主要障碍有（ ）。

- A、霸权主义、强权政治
- B、国际政治旧秩序
- C、国际经济旧秩序
- D、世界多极化趋势

【答案】ABC

550. 人民法院在对行政案件（ ）前，被告可以改变具体行政行为。

- A、宣告判决
- B、宣告裁定
- C、进行调解
- D、开庭审理

【答案】AB

551. 关于自治条例和单行条例，下列选项中正确的是（ ）。

- A、民族自治地方的权力机关只能制定自治条例和单行条例两类规范性法律文件
- B、一个民族自治地方的自治条例只能有一个，而单行条例则可以有多多个
- C、自治区的自治条例和单行条例须报全国人大常委会批准后才能生效
- D、自治州、自治县的自治条例和单行条例须报省、自治区、直辖市人大常委会批准后生效

【答案】BCD

552. 行政执法程序依公民、法人和其他组织的申请启动，涉及一个行政机关的，行政机关应当自受理申请之日起（ ）内办结；期间内不能办结的，经本行政机关负责人批准，可以延长（ ），并将延长期限的理由告知申请人。

- A、60 日
- B、90 日
- C、20 日
- D、10 日

【答案】CD

553. 下面关于法律、行政法规设定的行政许可的说法中，错误的是（ ）。

- A、其适用范围没有地域限制
- B、申请人取得的行政许可在全国范围内有效
- C、是否在全国范围内有效，要根据有关规定确定
- D、关于企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项，法律、行政法规可以设定行政许可

【答案】AB

554. 社会主义民主与法制建设的关系是（ ）。

- A、二者相辅相成，互相促进
- B、二者相互矛盾，要民主就不能要法制
- C、民主是法制的前提和基础
- D、法制是民主的体现和保障

【答案】ACD

555. 邓小平指出，建设社会主义（ ）。

- A、必须把马克思主义的普遍真理同本国具体实际相结合
- B、要一切从实际出发，走自己的路
- C、没有固定的模式
- D、必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的优秀成果

【答案】ABCD

556. 条例的制发权属于（ ）。

- A、国务院
- B、党的中央组织
- C、国务院所属各部委
- D、各省、自治区、直辖市政府

【答案】AB

557. 行政执法机关不得有哪些行为，下列说法正确的是（ ）。

- A、未执行罚款决定与罚款收缴分离、收支两条线管理制度
- B、擅自开展相对集中行政处罚权、行政许可权等综合执法工作或者擅自变更其权限范围
- C、拒绝执行行政执法监督处理决定或者拒绝报告行政执法监督处理决定执行情况
- D、未按照本级人民政府要求落实行政执法责任制

【答案】ABCD

558. 有下列哪种情形之一的，行政机关应当与受委托的行政机关、组织及时解除委托协议：

- A、委托期限届满的

- B、受委托行政机关或者组织超越、滥用行政职权的
- C、受委托行政机关或者组织不再具备履行相应职责条件的
- D、受委托行政机关或者组织不履行行政职责的

【答案】ABCD

559. 下列各项正确反映感性认识与理性认识的关系的有( )。

- A、理性认识依赖于感性认识
- B、感性认识有待于发展到理性认识
- C、理性认识中包含着感性认识
- D、感性认识中包含着理性认识

【答案】ABCD

560. 社会主义法和资本主义法的共同之处是( )。

- A、二者反映相同的阶级利益和阶级意志
- B、二者都为各自的经济基础服务
- C、二者都以权利和义务为内容
- D、二者都是国家调控社会的主要手段

【答案】BCD

561. ( )在我国境内申请行政复议的，适用我国《行政复议法》

- A、我国公民
- B、无国籍人
- C、外国公民
- D、外国组织

【答案】ABCD

562. 资本主义无法根除的主要矛盾是( )。

- A、垄断资本与中小资本的矛盾
- B、社会化生产与资本主义私人占有的矛盾
- C、无产阶级与资产阶级的矛盾
- D、生产和消费的矛盾

【答案】BCD

563. 某县工商局和文化局共同行使行政职权，造成侵权，赔偿请求人甲依法可以采取下列何种正确解决方式？( )

- A、可以选择一机关提出赔偿请求，也可以向两个行政机关同时提出赔偿请求，两机关负有连带行政赔偿责任
- B、可以选择一个行政机关提出赔偿请求，在此种情况下，另一行政机关便可免除赔偿责任
- C、必须向两机关同时提出赔偿请求，并由两机关共同赔偿

D、可以向两机关提出赔偿请求，也可以在行政复议时一并提出

【答案】AD

564. 分办文件应注意（ ）。

- A、辨明该公文的性质
- B、分清主次
- C、分清缓急
- D、分清阅件与办件

【答案】BCD

565. 甲小区王某等住户因车位问题与该小区的开发商乙公司发生争议。乙公司与王某等住户的购房合同规定：乙公司将为本楼住户提供地下停车场的停车车位。但王某等住户搬进小区后，发现乙公司已将该楼 50 多套房连同地下停车场卖给了丙公司。丙公司明确表示，地下停车场的车位仅供本楼本单位的职工使用，其他住户要停车必须按每天 15 元标准缴费。下列说法中正确的是（ ）。

- A、地下停车场属于业主共有部分，乙公司无权转让
- B、王某等住户可以根据其与乙公司的购房合同追究乙公司的违约责任
- C、王某等住户有权无偿使用地下停车场的停车车位
- D、丙公司是地下停车场的新的所有权人，有权决定停车场的使用方式

【答案】BD

566. 下列关于政府信息公开与否的表述，哪些是错误的？（ ）

- A、只要涉及个人隐私的政府信息，行政机关就应当不予公开
- B、只要涉及商业秘密的政府信息，行政机关就应当不予公开
- C、涉及国家秘密的政府信息不应当公开
- D、行政执法信息不应当公开

【答案】ABD

567. 行政法律责任分为两种（ ）。

- A、制裁性责任
- B、刑事责任
- C、民事责任
- D、补救性责任

【答案】AD

568. 下列案件属于中级人民法院管辖的第一审行政案件：（ ）

- A、海关处理的案件
- B、本辖区内重大、复杂的案件
- C、对县级人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件

D、对地市级人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件

【答案】ABCD

569. 下列选项中，属于“最狭义的立法”的是（ ）。

- A、全国人大制定合同法的活动
- B、全国人大常委会修改保险法的活动
- C、国务院废止《反倾销和反补贴条例》的活动
- D、北京市人大制定《北京市人口与计划生育条例》

【答案】AB

570. 行政执法文书存在哪些问题，由行政执法监督机关责令有关行政执法机关补正或者改正（ ）。

- A、未说明事实、依据或者理由，当事人、利害关系人没有异议的
- B、文字表述错误或者计算错误的
- C、未载明决定作出日期的
- D、适用法律依据错误的

【答案】ABC

571. 对报送备案的重大行政处罚、重大行政强制决定及其相关文件、证据和材料，政府法制工作机构应当进行审查的事项包括（ ）：

- A、是否超越法定权限
- B、是否违反法律、行政法规、地方性法规规定的对象、范围、条件、方式、期限
- C、是否违反法定程序
- D、是否裁量适当

【答案】ABCD

572. 著作权人在其著作权受到不法侵害时，有权要求（ ）。

- A、停止侵害
- B、消除影响
- C、恢复名誉
- D、赔偿损失

【答案】ABD

573. 公文的总体结构大致包括（ ）。

- A、行文根据和是目的
- B、具体事情或事理
- C、对事情事理的态度或要求
- D、完整平实

【答案】ABC

574. 允许一部分地区、一部分人先富起来和共同富裕的关系是（ ）。

- A、共同富裕是社会主义的本质，是我们奋斗的目标
- B、一部分地区、一部分人先富起来是实现共同富裕的必由之路
- C、先富起来的地区和人应带动和帮助未富起来的地区和人共同走向富裕
- D、共同富裕不是同步富裕和平均富裕

【答案】ABCD

575. 社会主义核心价值体系的基本内容是（ ）。

- A、马克思主义指导思想
- B、中国特色社会主义共同理想
- C、以爱国精神为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神
- D、社会主义荣辱观

【答案】ABC

576. 公文词语要求（ ）。

- A、选择最贴切，最能表情达意的
- B、尽量使用同音调
- C、使用口语词、歇后语，谚语
- D、使文章新颖，可用方言词汇

【答案】AD

577. 以下哪项属于行政诉讼和民事诉讼的第三人共同具备的特征（ ）。

- A、都可以主张独立的诉讼请求
- B、既可以由人民法院通知参加诉讼，也可以申请参加诉讼
- C、都与当事人双方争议的标的有利害关系
- D、都能主张管辖权异议

【答案】ABC

578. 行政执法机关的行政执法行为存在哪些情形，由行政执法监督机关确认违法（ ）。

- A、不履行法定职责，但是责令其履行已没有意义的
- B、行政执法行为违法，但是不具有可撤销内容的
- C、违反法定程序，但是可以补正或者改正的除外
- D、行政执法行为违法，但是撤销可能对公民、法人和其他组织或者社会公共利益造成重大损害的

【答案】ABD

579. 人民代表大会制度是我国的根本政治制度，这是因为它（ ）。

- A、直接体现我国人民民主专政的性质
- B、保证人民的权力在全部国家政治生活中处于首要地位



- C、在制定国家各种制度中起着决定性作用
- D、直接反映了中国共产党对国家政权的领导

【答案】ABC

580. 下列关于国家垄断资本主义的选项中，正确的是（ ）。

- A、它在一定时期和一定程度上能推动社会生产力的发展
- B、它通过对经济的干预和调控，克服了生产的无政府状态
- C、它反映了生产社会化进一步发展的客观要求
- D、它是资本主义基本矛盾日益深化的必然结果

【答案】ACD

581. 创新能力薄弱已成为我国企业国际竞争的“瓶颈”，全国规模以上企业开展科技活动的仅占 25.5%，研究开发支出占企业销售收入的比重仅为 0.56%，只有万分之三的企业拥有自主知识产权。这启示我们（ ）。

- A、加快科技创新的步伐刻不容缓
- B、要进一步推进科教兴国战略的实施
- C、必须充分发挥企业的创新主体作用
- D、我国的企业缺乏创新意识

【答案】ABCD

582. 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出，全面推进依法治国，必须贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以（ ）为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。

- A、马克思列宁主义
- B、毛泽东思想
- C、邓小平理论
- D、“三个代表”重要思想、科学发展观

【答案】ABCD

583. 行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为（ ）。

- A、主要证据不足的
- B、明显不当的
- C、违反法定程序的
- D、超越职权的

【答案】ABCD

584. 承担违反合同民事责任的形式有（ ）。

- A、赔偿损失



- B、支付违约金
- C、继续履行
- D、采取补救措施

【答案】ABC

585. 我国法定的规范性文件包括（ ）。

- A、条例
- B、规定
- C、通告
- D、办法

【答案】ABCD

586. 行政机关作出下列哪些行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利（ ）。

- A、责令停产停业
- B、吊销许可证或者执照
- C、较大数额罚款
- D、没收违法所得

【答案】ABC

587. 下列有关说法正确的是（ ）。

- A、各机关对于自己无权决定或难以处理的问题均应制发请示公文
- B、请示这类公文要求上级回复，故应与工作报告相区别
- C、某机关对于后勤的安排，因几位领导意见不一致，此时应该制发请示
- D、请示不能使用议论的表达式

【答案】ABD

588. 关于法与原始习惯的主要区别，下列选项中正确的说法是（ ）。

- A、原始习惯是自发形成的；法的产生则是对原始习惯有意识的选择、确认和自觉创制过程
- B、原始习惯体现氏族全体成员的共同意志；法则反映社会统治集团的意志
- C、原始习惯的适用范围遵循“属地主义”原则；法的适用范围则遵循“属地主义”原则
- D、原始习惯中无所谓权利和义务；法对行为的调整以权利和义务的分离为条件

【答案】ABD

589. 法律对行政强制措施（ ）作了规定的，行政法规和地方性法规不得作出扩大规定。

- A、对象
- B、条件
- C、种类
- D、范围

【答案】ABC

590. 地方政府人力资源的政治构成指( )在地方政府中所占的比例。

- A、共产党员
- B、民主党派人士
- C、无党派人士
- D、妇女干部

【答案】ABC

591. 对于婚姻法第18条“夫妻有相互继承遗产的权利”这一条文表述,下列说法不成立的是( )。

- A、这一条文内容直接表达的是行为模式
- B、这一条文内容也隐含着“双方为合法夫妻且其中一方死亡”的假定条件
- C、该条文内容也直接表达了法律后果
- D、这一条文内容所属的法律规则,其法律后果部分只是在逻辑上存在而没有具体条文来规定

【答案】AD

592. 资本输出的必要性在于( )。

- A、为大量过剩资本寻找高额利润的投资场所
- B、为商品输出开路
- C、为控制国外原料产地和其他重要资源
- D、有利于争夺霸权地位

【答案】ABCD

593. 以下关于价值与使用价值两个因素相互关系的论述,正确的有( )。

- A、价值是商品的自然属性,使用价值是商品的社会属性
- B、价值是商品的社会属性,使用价值是商品的自然属性
- C、使用价值是商品价值的物质承担者
- D、价值与使用价值相互依存,共同构成商品

【答案】BCD

594. 有下列哪种情形之一的,行政执法决定可以不说明理由:

- A、行政执法决定有利于当事人的,但是第三人提出异议的情形除外
- B、情况紧急,行政机关无法说明理由的
- C、涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的
- D、有关资格考试、专门知识的

【答案】ABCD

595. 下列说法中符合我国收养制度的是( )。

- A、收养6周岁以上未成年人的必须得到被收养人同意

- B、收养人年龄必须达到 30 周岁以上
- C、同一收养人可以收养两名以上的孤儿
- D、收养关系必须经登记后才能成立

【答案】BCD

596. 关于如何坚持立法的科学性原则，在《立法法》中得以体现的有（ ）。

- A、立法应当从实际出发
- B、立法应当坚持原则性和灵活性相结合
- C、立法应当坚持稳定性、连续性和适时变动性相结合
- D、立法应科学合理地配置权利和权力资源

【答案】AD

597. 在下列选项中，不符合平等尊重要求的是（ ）。

- A、根据员工工龄分配工作
- B、根据服务对象的性别给予不同的服务
- C、师徒之间要平等尊重
- D、取消员工之间的一切差别

【答案】ABD

598. 下列证据中，属于行政诉讼证据种类的有（ ）。

- A、视听资料
- B、证人证言
- C、鉴定结论
- D、现场笔录

【答案】ABCD

599. 事业单位存在的社会基础是（ ）。

- A、市场调节的失灵
- B、公共事务的需要
- C、政府调控的补充
- D、计划经济体制的产物

【答案】ABC

600. 行政程序的基本原则包括（ ）。

- A、程序法定原则
- B、相对方参与原则
- C、效率原则
- D、程序公正原则

【答案】ABCD

601. 以下公文词语在选择、组织方面有误的为( )。

- A、据了解各地对错误问题反映强烈，请注意这些流言，并及时报告局政策研究室
- B.1986年9月8日A先生和D先生的法律顾问曾来过出事现场
- C在这个车间里，勤俭节约的精神日益浓厚
- D多年的野外企业，使他们练出了一套对付恶劣气候的硬功夫

【答案】ABCD

602. 在当前，收入差距的存在有其客观必然性( )。

- A、是实行按劳分配原则的必然结果
- B、是实行多种所有制形式和多种分配方式的必然结果
- C、是发展社会主义市场经济的必然结果
- D、城乡和地区之间经济发展不平衡是一个长期的历史现象

【答案】ABCD

603. 关于人民群众和杰出人物在历史上的作用，历史唯物主义认为( )。

- A、两者的作用是等同的
- B、人民群众可以改变历史发展的规律，杰出人物则不能改变历史发展的规律
- C、人民群众是历史发展决定性的力量，杰出人物对历史的发展能起加速的作用
- D、人民群众需要杰出人物，杰出人物来自人民群众

【答案】CD

604. 鉴定结论的特征( )。

- A、是鉴定人对案件中的专门性问题提出的客观理性的意见
- B、是鉴定人对案件中的专门性问题提出的主观感性的意见
- C、鉴定结论不解决法律问题，只就专门性问题发表意见
- D、鉴定结论不解决专门问题，只就法律问题发表意见

【答案】AC

605. 关于权利，下列选项中，正确的说法是( )。

- A、法外的权利主张如果没有得到法律或法律机关承认或确认，就没有客观的法律效力
- B、任何人不得主张法律明文规定之外的权利
- C、国家只保护社会成员由法律明文规定的权利
- D、超过法律设定的界限去行使权利，将使行使权利的行为的合法性发生改变

【答案】AD

606. 下列证据中( )不能作为认定被诉具体行政行为合法的证据。

- A、被告在作出具体行政行为后自行收集的证据

- B、被告未按法定程序收集的证据
- C、被告诉讼代理人经被告许可向原告和证人收集的证据
- D、被告经法院许可补充收集的证据

【答案】ABC

607. 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，必须以（ ）为基本导向，完善社会主义市场经济法律制度。

- A、简政放权、转变职能
- B、保护产权、维护契约
- C、统一市场、平等交换
- D、公平竞争、有效监管

【答案】BCD

608. 在中国，资产阶级共和国让位于人民共和国是历史发展的必然，因为（ ）。

- A、帝国主义要把中国变为它们的殖民地、半殖民地，不允许在中国建立资产阶级共和国。
- B、社会主义国家和世界无产阶级不允许。
- C、国民党统治集团是大地主大资产阶级的政治代表，他们坚持国民经济一党专政，不允许建立资产阶级共和国。
- D、中国民族资产阶级本身的软弱性决定其不能实现建立资产阶级共和国的方案，以及中国共产党的正确政策及其所领导的革命斗争的胜利发展，促使民族资产阶级放弃了第三条道路。

【答案】ABCD

609. 哲学和具体科学的关系是（ ）。

- A、具体科学是哲学的基础
- B、哲学是具体科学的指导
- C、两者分属不同的层次
- D、两者相互作用，相互促进

【答案】ABCD

610. 甲、乙共谋伤害丙，进而共同对丙实施伤害行为，导致丙身受一处重伤，但不能查明该重伤由谁的行为引起。对此，下列哪些说法是错误的？（ ）。

- A、由于证据不足，甲、乙均无罪
- B、由于证据不足，甲、乙成立故意伤害(轻伤)罪的共犯，但都不对丙的重伤负责
- C、由于证据不足，认定甲、乙成立过失致人重伤罪较为合适
- D、甲、乙成立故意伤害(重伤)罪的共犯

【答案】ABC

611. 邓小平在强调马克思主义要与中国实际相结合时，指出（ ）。

- A、我国建设有中国特色的社会主义，是真正坚持了马克思主义
- B、只有结合中国实际的马克思主义，才是我们所需要的真正的马克思主义
- C、我们要坚持的马克思主义，必须是同中国实际相结合的马克思主义
- D、真正的马克思主义者必须根据现在的情况，认识、继承和发展马列主义

【答案】ABCD

612. 马克思主义哲学的直接理论来源有( )。

- A、黑格尔的辩证法
- B、培根的经验论
- C、狄德罗的唯物主义
- D、费尔巴哈的唯物主义

【答案】AD

613. 下列有关行政赔偿诉讼时效，表述不正确的有( )。

- A、赔偿请求人单独提起行政赔偿诉讼，可以在赔偿义务机关处理之日起或处理期限届满之日起3个月内提出
- B、公民、法人或其他组织在提起行政诉讼的同时一并提出行政赔偿请求的，其起诉期限按照行政诉讼起诉期限的规定执行
- C、行政案件的原告可以在提出行政诉讼后至人民法院一审判决前，提出行政赔偿请求
- D、赔偿义务机关作出赔偿决定时，未告知赔偿请求人的诉权或者起诉期限，致使赔偿请求人逾期向人民法院起诉的，其起诉期限从赔偿请求人实际知道诉权或者起诉期限时计算，但逾期的期间自赔偿请求人收到赔偿决定时起2个月期满之日起计算

【答案】ACD

614. 某造纸厂逾期不履行行政决定，且无正当理由，行政机关决定强制执行。下列说法不正确的是( )。

- A、口头通知该造纸厂强制执行的决定
- B、强制执行决定书由行政机关决定是否送达当事人
- C、告知该厂申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限
- D、告知该厂行政机关的名称、印章和日期

【答案】AB

615. 关于现场笔录，下列说法正确的是( )

- A、现场笔录是我国行政诉讼法规定的一种独有的证据
- B、现场笔录是行政机关在依法行使职权作出具体行政行为过程中，对有关现场、物品进行调查所作的客观记录
- C、现场笔录是行政主体作出具体行政行为时的重要依据之一
- D、现场笔录不能在事后补作

【答案】ABCD

616. 马克思主义认识论认为，认识的辩证过程是（ ）。

- A、从相对真理向绝对真理的发展
- B、从间接经验向直接经验的转化
- C、实践—认识—再实践的无限循环
- D、从感性认识到理性认识，再从理性认识到实践

【答案】ACD

617. 1926年7月，国民革命军正式出师北伐，北伐的主要战场在（ ）。

- A、湖南
- B、湖北
- C、江西
- D、浙江

【答案】AB

618. 下列公函的标题符合公函格式规范的有（ ）。

- A、国家教委关于批复设立校办企业的函
- B、关于将生活服务设施纳入新建住宅规划的函
- C、国务院办公厅关于公开发布天气预报有关问题的函
- D、关于珥春电厂建设问题的函

【答案】BCD

619. 私人垄断资本主义向国家垄断资本主义过渡（ ）。

- A、是资本主义生产社会化的客观要求
- B、是资本主义基本矛盾发展的必然结果
- C、在一定程度上促进了资本主义生产的发展
- D、能够从根本上解决资本主义的基本矛盾

【答案】ABC

620. 以下选项中错误的是（ ）。

- A、一般法就是效力不及特别法的法
- B、就某一个规范性法律文件来说，它要么是一般法，要么就是特别法
- C、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》属于一般法
- D、特别行政区基本法是特别法而不是一般法

【答案】ABD

621. 行政处罚过程中，现场笔录一般在（ ）情况下适用。

- A、人身搜查



- B、违法活动的场所检查
- C、存放违法物品的场地检查
- D、尸检

【答案】BC

622. 建立和健全我国社会保障制度的必要性 ( )。

- A、以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的需要
- B、发展农村经济，维护广大农民利益的需要
- C、建立社会主义市场经济体制的需要
- D、减轻国家和企业的负担，适应我国生产力发展水平的需要

【答案】ABCD

623. 理性认识向实践飞跃的意义在于 ( )。

- A、理论接受实践的检验
- B、理论可以改变事物发展的总趋势
- C、理论可以指导实践
- D、理论在实践的发展中得到发展

【答案】ACD

624. 加强法治政府建设的总体要求：( )。

- A、当前和今后一个时期，要深入贯彻科学发展观
- B、认真落实依法治国基本方略，进一步加大《纲要》实施力度
- C、以建设法治政府为奋斗目标，以事关依法行政全局的体制机制创新为突破口，以增强领导干部依法行政的意识和能力、提高制度建设质量、规范行政权力运行、保证法律法规严格执行为着力点
- D、全面推进依法行政，不断提高政府公信力和执行力

【答案】ABCD

625. 绝对剩余价值、相对剩余价值和超额剩余价值的相互关系是 ( )。

- A、绝对剩余价值和相对剩余价值都是靠延长剩余劳动时间生产出来的
- B、绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产的物质技术基础不同，因而在资本主义的不同发展时期所起的作用不同
- C、超额剩余价值生产的条件是社会劳动生产率的普遍提高，而相对剩余价值生产的条件则是少数企业劳动生产率高于本部门的平均劳动生产率
- D、生产相对剩余价值的过程，在现实生活中表现为无数资本家竞相追逐超额剩余价值的过程

【答案】ABD

626. 根据“一国两制”、“澳人治澳”和高度自治的基本方针，中国政府在澳门回归后将保持澳门的几个“不变”，即澳门原有的 ( )。



- A、资本主义制度不变
- B、生活方式不变
- C、法律基本不变
- D、外交事务不变

【答案】ABC

627. 根据形成和作用的公务活动领域，公文可分为（ ）。

- A、法定正式公文
- B、通用公文
- C、非法定正式公文
- D、专用公文

【答案】BD

628. 坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的实质就是（ ）。

- A、要坚持解放思想、实事求是
- B、要坚持马克思主义的指导地位
- C、要在实践中不断丰富和发展马克思主义
- D、要坚持具体问题具体分析这个马克思主义活的灵魂

【答案】BC

629. 共产主义是能够实现的社会理想的根据是（ ）。

- A、以人类社会发展规律为依据的
- B、以资本主义社会基本矛盾的发展为依据的
- C、可以用社会主义运动的实践来证明的
- D、要靠社会主义的不断完善和发展来实现的

【答案】ABCD

630. 强奸未遂与强制猥亵、侮辱妇女罪的区别是（ ）。

- A、主体不同
- B、客体不同
- C、犯罪客观方面不同
- D、目的不同

【答案】ABCD

631. 实践在认识中的决定作用表现在（ ）。

- A、实践提出了认识的课题
- B、实践创造出必要的物质条件和手段，使认识成为可能
- C、实践是认识的唯一来源

D、实践是检验认识真理性的唯一标准

【答案】ABCD

632. 按着行政层级划分出的我国政府机构的类型是( )。

- A、中央国家行政机关和地方国家行政机关两大类
- B、一般地方国家行政机关和基层国家行政机关两类
- C、常设机构与非常设机构两类
- D、领导机构，办公、公事机构，职能机构和派出机构四类

【答案】AB

633. 在社会主义社会的发展动力问题上，邓小平强调改革( )。

- A、也是解放生产力
- B、是中国的第二次革命
- C、是对社会主义制度的根本改变
- D、是社会主义制度的自我完善和发展

【答案】ABD

634. 宣告判决时，必须告知当事人( )。

- A、上诉期限
- B、上诉权利
- C、上诉的人民法院
- D、上诉的法官

【答案】ABC

635. 对于罚款、没收违法所得或者没收非法财物拍卖的款项，应当如何处理？( )

- A、必须全部上缴国库
- B、任何行政机关或者个人不得以任何形式截留、私分或者变相私分上述款项
- C、财政部门可以依照适当比例向作出行政处罚决定的行政机关返还罚款、没收的违法所得或者返还没收非法财物的拍卖款项
- D、财政部门不得以任何形式向作出行政处罚决定的行政机关返还罚款、没收的违法所得或者返还没收非法财物的拍卖款项

【答案】ABD

636. 根据《行政复议法实施条例》，下列情形中行政复议终止的情形有( )。

- A、行政机关改变具体行政行为，但申请人仍然不同意撤销行政复议申请的
- B、作为申请人的自然人死亡，没有近亲属或者其近亲属放弃行政复议权利的
- C、作为申请人的法人或者其他组织终止，其权利义务承受人放弃行政复议权利的
- D、申请人对行政拘留或者限制人身自由的行政强制措施不服申请行政复议后，因申请人同一违法行为涉嫌犯

罪，该行政拘留或者限制人身自由的行政强制措施变更为刑事拘留的

【答案】BCD

637. 评价一个国家的政治体制关键是看（ ）。

- A、国家的政局是否稳定
- B、能否增进人民团结，改善人民生活
- C、看生产力能否得到持续发展
- D、是否有利于人民当家作主

【答案】ABC

638. 张某与李某遭一伙无业青年无理取闹，张某还被这伙人围住殴打，李某见状急忙向邻近派出所请求保护。该派出所值班人员赵某以休息时间不办公为由拒绝提供保护，结果张某被打伤。该派出所的行为属于（ ）。

- A、合理但不合法
- B、拒绝履行法定职责
- C、合法但不合理
- D、违法

【答案】BD

639. 下列命题中属于揭示事物本质的有（ ）。

- A、水往低处流
- B、日出于东落于西
- C、人的本质是社会关系的总和
- D、意识是人脑对客观世界的反映

【答案】CD

640. 张三、李四、王五组成了一家合伙企业，订立了合伙协议，下列做法正确的是（ ）。

- A、合伙协议中未记载合伙人争议的解决办法
- B、合伙协议未记载合伙企业的经营期限
- C、张三和李四决定以口头形式订立合伙协议
- D、合伙协议中约定经 2 个合伙人同意即可修改或者补充合伙协议

【答案】BD

641. 机构编制管理的任务有（ ）。

- A、职能管理
- B、机构管理
- C、人员编制
- D、人事管理

【答案】ABC

642. 认为符合法定条件, 申请行政机关颁发( )等证书, 行政机关没有依法办理的, 可以申请行政复议。

- A、许可证
- B、执照
- C、资质证
- D、资格证

【答案】ABCD

643. 权利和义务的实现最重要的是通过国家来保障, 仅就权利的实现而言, 国家通过法律的保障具体体现在( )。

- A、通过明确规定行使权利的步骤和程序, 使权利具有可操作性
- B、通过赋予国家机关充分、广泛的自由裁量的权力, 加强对公民权利行使的监督和制约
- C、通过限制国家机关尤其是行政机关的权力, 建立依法行政的制度来保障权利
- D、通过执政党对司法活动进行严格限制来保障权利

【答案】AC

644. 某甲与同事某乙(独生子)因琐事争吵, 被对方侮辱性语言激怒的某甲抄起水果刀划伤某乙左臂(经法医鉴定为轻伤。刑法规定, 轻伤害最高刑为三年以下有期徒刑), 某甲随后主动将某乙送至医院。十天后, 某乙因医院在处理伤口过程中未彻底消毒而感染破伤风死亡。审理该案的法官认为, 虽然依刑法规定应对某甲以故意伤害罪定罪量刑, 但考虑到本地近期社会治安有恶化趋势, 为震慑犯罪分子, 遂以故意杀人罪对判处某甲有期徒刑 10 年, 并责令某甲的妻子某丙赡养某乙八十岁的母亲。法官违反了( )。

- A、责任法定原则
- B、因果联系原则
- C、责任与处罚相当原则
- D、责任自负原则

【答案】ABCD

645. 罚款属于( )。

- A、被动承担法律责任
- B、法律制裁
- C、行政处罚
- D、行政制裁

【答案】ABCD

646. 法的效力冲突的协调和解决原则, 又称为法的效力层次原则。下列选项中, 符合法的效力层次原则的有( )。

- A、宪法至上; 上位法优先于下位法
- B、成文法优先于不成文法

- C、国际法优先于国内法（声明保留条款除外）  
D、新法优先于旧法（同一主体制定）；特别法优先于一般法（同一主体制定）

【答案】ABCD

647. 领导干部的来源主要有（ ）。

- A、委任制  
B、选任制  
C、调任  
D、考任

【答案】ABCD

648. 刑法是法律体系中重要的法律部门，下列各项中属于刑法的任务的是（ ）。

- A、保卫国家安全，保卫人民民主专政的政权和社会主义制度  
B、保护社会主义的经济基础  
C、保护公民的人身权利，民主权利和其他权利  
D、维护社会秩序

【答案】ABCD

649. 下列属于行政机关公开政府信息应当遵循的原则是？（ ）

- A、公正原则  
B、经济原则  
C、公平原则  
D、便民原则

【答案】ACD

650. 关于法律概念的功能，下列选项中成立的说法是（ ）。

- A、法律概念是立法者表达法律、当事人和裁判者表达法律文书的工具  
B、人们认识和理解法律、进行法律交流、开展法律实践都离不开法律概念  
C、法律概念有助于提高法律合理化、使法律成为专门工具并使法律工作成为独立职业  
D、法律概念可以与法律原则相结合，弥补法律规则的漏洞（参见葛洪义教材 P74）

【答案】ABCD

651. 赵某在某区马路两边无证摆摊，被某区城管大队队员王某发现，当场罚款 100 元。下列说法错误的是（ ）。

- A、罚款 100 元不应适用简易程序  
B、城管队员王某对赵某当场罚款 100 元合法  
C、罚款 100 元应当适用行政处罚一般程序  
D、城管队员王某在征得赵某同意后，可以当场罚款 100 元

【答案】BD

652. 行政机关成为行政许可实施主体需要具备的条件是( )。

- A、是履行外部行政管理职能的行政机关
- B、有法律、法规、规章明确授予的行政许可权
- C、在法定职权范围内实施行政许可权
- D、有专门的机构实施行政许可权。

【答案】BC

653. 行政机关也能够出现法定原因中止了对任某的强制执行，如果行政机关最终不再执行了，则下列说法正确的是( )。

- A、任某的行为没有明显社会危害
- B、任某确无能力履行
- C、中止执行满三年未恢复执行
- D、任某在外下落不明

【答案】ABC

654. 下列选项中关于赔偿请求人有权向人民法院提起行政赔偿诉讼的说法，正确的是( )。

- A、未经赔偿义务机关先行处理，赔偿请求人直接向法院提起行政赔偿诉讼
- B、赔偿义务机关逾期不予赔偿，赔偿请求人有权向人民法院提起行政赔偿诉讼
- C、赔偿请求人应当先向赔偿义务机关提出，也可以在申请行政复议和提起行政诉讼时一并提出
- D、赔偿请求人对赔偿义务机关确定的赔偿数额有异议，赔偿请求人有权向人民法院提起行政赔偿诉讼

【答案】BCD

655. 下列哪些属于人民法院在做出裁定前可以听取被执行人和行政机关的意见的情形( )。

- A、明显缺乏事实根据的
- B、被执行人没有财物的
- C、明显缺乏法律、法规依据的
- D、其他明显违法并损害被执行人合法权益的

【答案】AC

656. 法律、法规、规章对上下级行政机关之间的职权未作出明确规定的，上级行政机关应当按照哪些原则确定?( )

- A、有利于发挥行政效能
- B、财权与事权相匹配
- C、权力与责任相一致
- D、管理重心适当下移

【答案】ABCD

657. 我国处理民族问题的基本原则包括( )。

- A、民族平等
- B、民族团结
- C、民族区域自治
- D、民族共同繁荣

【答案】C

658. 毛泽东在《论联合政府》中指出坚持群众路线必须反对的错误倾向是( )。

- A、形式主义
- B、主观主义
- C、尾巴主义
- D、命令主义

【答案】CD

659. 当今的世界是开放的世界，这是( )。

- A、生产社会化发展的必然结果
- B、商品经济和市场经济发展的必然结果
- C、各国实行开放政策的结果
- D、各国加强联系的结果

【答案】ABCD

660. 交换证据的时间( )。

- A、可以由当事人协商一致并经人民法院认可
- B、可以由人民法院指定
- C、须经人民法院指定
- D、当事人双方直接约定

【答案】AB

661. 行政行为的特征包括( )。

- A、主体特征，即它是行政机关的行为
- B、职能特征，即它是国家管理活动
- C、意志特征，即它必须是符合双主当事人的意志
- D、法律特征，即它是法律行为

【答案】ABD

662. 爱岗敬业需要做到( )。

- A、树立正确的择业观，克服职业偏见
- B、树立强烈的事业心和责任感

- C、热爱本职、扎实工作
- D、终于职守，尽职尽责

【答案】ABCD

663．社会主义的本质是（ ）。

- A、解放生产力，发展生产力
- B、消灭剥削，消除两极分化
- C、以公有制为主体多种经济成分并存
- D、最终达到共同富裕

【答案】ABD

664．我国的专门监督指的是（ ）。

- A、一般监督
- B、审计监督
- C、主管监督
- D、司法监督

【答案】BD

665．甲委托乙前往丙厂采购男装，乙觉得丙生产的女装市场看好，便自作主张以甲的名义向丙订购。丙未问乙的代理权限，便与之订立了买卖合同。对此，下列说法正确的是（ ）。

- A、甲有追认权
- B、丙有催告权
- C、丙有撤销权
- D、构成表见代理

【答案】ABC

666．在行政诉讼中，可以适用简易程序的情形有（ ）。

- A、被诉行政行为时依法当场作出的
- B、案件涉及数额二千元以下的
- C、法院认为可以适用简易程序的
- D、属于政府信息公开案件的

【答案】ABD

667．2005年2月19日，在中共中央举办的省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班开班式上，胡锦涛总书记作重要讲话，指出社会主义和谐社会，应该是（ ）。

- A、民主法治、公平正义
- B、诚信友爱
- C、充满活力、安定有序



D、人与自然和谐相处的社会

【答案】ABCD

668. 行政机关向人民法院申请行政强制执行，应当提供下列哪些材料？（ ）

- A、强制执行申请书
- B、行政决定书及作出决定的事实、理由和依据
- C、当事人的意见及行政机关催告情况
- D、申请强制执行标的情况

【答案】ABCD

669. 主体与客体相互作用的过程包括以下环节（ ）。

- A、确定实践目的和实践方案
- B、通过一定的实践手段把实践方案变成实际的实践活动
- C、通过反馈和调节，使实践目的、手段和结果按一定方向运行
- D、通过改造主观世界而支配客观世界的运行

【答案】ABC

670. 对申请公开的政府信息，某县公安局的下列做法中错误的是？（ ）

- A、属于公开范围的，告知申请人获取该政府信息的方式和途径
- B、属于不予公开范围的，仅告知申请人不予公开
- C、依法不属于本行政机关公开或者该政府信息不存在的，告知申请人本机关不予受理
- D、申请内容不明确的，告知申请人作出更改、补充

【答案】BC

671. 依照法律规定，行政许可应当由地方人民政府两个以上部门分别实施的，（ ）。

- A、本级人民政府可以确定一个部门受理行政许可申请并转告有关部门分别提出意见后统一办理
- B、本级人民政府可以组织有关部门联合办理
- C、本级人民政府可以组织有关部门集中办理
- D、本级人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政许可权

【答案】ABC

672. 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出，坚持以公开为常态、不公开为例外原则，推进（ ）、结果公开。

- A、决策公开
- B、执行公开
- C、管理公开
- D、服务公开

【答案】ABCD

673. 马克思主义认识论与唯心主义认识论的区别在于是否承认 ( )。

- A、世界的可知性
- B、客观事物是认识的对象
- C、认识发展的辩证过程
- D、社会实践是认识的基础

【答案】BD

674. 行政行为成立的要件有 ( )。

- A、主体要件
- B、功能要件
- C、内容要件
- D、权限要件

【答案】ACD

675. 下列情形中，可以提起行政诉讼的有：( )。

- A、甲、乙为邻居，甲向当地规划部门申请建房，获得许可，但乙认为甲建房之后将影响其房屋的采光权，乙欲起诉当地规划部门
- B、某县公安局认定张某殴打孙某致轻微伤，决定对张某处以拘留 15 天的行政处罚。张某不服，向市公安局申请复议，市公安局经过审查，认定孙某辨认错误，不是张某而是钱某殴打了孙某，撤销了县公安局的处罚决定，孙某不服欲起诉
- C、甲把乙打伤，乙向公安机关报案后，县公安机关作出处罚决定，拘留甲 7 天，甲认为处罚过重，向市公安局申请复议，市公安局经过复议，撤销了县公安局的处罚决定，乙欲起诉
- D、张的自行车被盗，怀疑是李所为，遂举报，某县公安局对李作出治安拘留 15 天处罚，后来发现错误，决定撤销该处罚决定，张不服，欲起诉

【答案】ABCD

676. 下列事项能够制发通知的有 ( )。

- A、某公司聘用一名经理
- B、某银行向各储蓄所下达季度储蓄任务
- C、某人事厅贯彻财政厅有关职工福利发放标准的文件
- D、两单位之间商洽某具体事项

【答案】ABC

677. 社会生产总过程包括生产、分配、交换、消费四个环节，其中 ( )。

- A、生产是起点，消费是终点
- B、分配和交换是连接生产和消费的中间环节
- C、生产决定分配、交换和消费

D、分配、交换和消费对生产也有反作用

【答案】ABCD

678. 在起诉被告不履行法定职责的案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证据，但下列情形之一的除外（ ）。

- A、被告的行政行为对原告造成了损害但因被告的原因导致原告无法举证的
- B、被告应当依职权主动履行法定职责的
- C、原告因正当理由不能提供证据的
- D、被告因正当理由不能提供证据的

【答案】BC

679. 除了法以外，属于社会规范的还有（ ）。

- A、道德规范
- B、宗教规范
- C、风俗习惯、社会礼仪
- D、职业规范、社会组织规章制度

【答案】ABCD

680. 主体选择与客观规律的接近和符合的过程是（ ）。

- A、人们在认识和实践中长期而艰难的探索过程
- B、人们认识和实践不断深入的过程
- C、人们不断发现真理和修正错误的过程
- D、人们的思想摆脱客观规律束缚的过程

【答案】ABC

681. 根据行为的方式和状态不同，行政违法可以分为（ ）。

- A、作为行政违法
- B、实质性行政违法
- C、不作为行政违法
- D、行政相对方的违法

【答案】AC

682. 南县人民食品厂因食品安全事故被行政管理部门作出以下处理（1）查封不符合卫生标准的货物 1000 箱（2）追究公司法人代表责任（3）冻结其银行账户存款（4）罚款 10000 元。上述决定中属于行政强制的是（ ）。

- A、查封不符合卫生标准的货物 1000 箱
- B、罚款 10000 元
- C、追究公司法人代表责任

D、冻结其银行账户存款

【答案】AD

683. 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出，各级政府及其工作部门依据权力清单，向社会全面公开政府职能、法律依据、（ ）等事项。

A、实施主体

B、职责权限

C、管理流程

D、监督方式

【答案】ABCD

684. 地方法院检察院的诸多方面由地方政府供给和管理，具体包括（ ）。

A、组织关系

B、办案经费

C、人事管理

D、物资装备

【答案】ABCD

685. 以下有关劳动合同的解除说法错误的是（ ）。

A、劳动合同的解除是指劳动合同订立后，尚未全部履行以前，由于某种原因导致劳动合同一方或双方当事人提前取消劳动关系的法律行为

B、用人单位可依据公司需要解除劳动合同

C、用人单位在解除劳动合同时，在当天直接通知当事人

D、用人单位濒临破产进行法定整顿期间，可直接裁员

【答案】BCD

686. 意识的本质是（ ）。

A、人脑分泌的特殊物质

B、人脑的机能

C、人脑的属性

D、对客观事物的反映

【答案】BCD

687. 在实施政府信息公开行为时，行政机关可能存在的违法行为有哪些？（ ）

A、不依法履行政府信息公开义务

B、不及时更新公开的政府信息内容、政府信息公开指南和政府信息公开目录

C、违反规定收取费用，以及通过其他组织、个人以有偿服务方式提供政府信息

D、公开不应当公开的政府信息

【答案】null

688. 行政处罚实施机关发现行使行政处罚裁量权违法或者不当的，应当主动、及时纠正；行政处罚实施机关不自行纠正的，由本级人民政府或者上级行政处罚实施机关依照有关（ ）的规定，责令其限期纠正或者予以撤销。

- A、法律
- B、法规
- C、政策
- D、规章

【答案】ABD

689. 管理方行政主体的行政法律责任的特征有（ ）。

- A、它是行政机关或行政工作人员违反行政法律义务而承担的法律后果
- B、它是由司法机关对行政机关予以追究的
- C、它是一种独立的不能被非法律责任所替代的法律责任
- D、它必须由有关国家机关依照行政法律规范予以追究

【答案】ACD

690. 公文提纲的内容包括（ ）。

- A、公文标题
- B、公文开头
- C、表述层次及论点、论据、字数安排
- D、结尾

【答案】ABC

691. 会议纪要主体部分常用的写法有（ ）。

- A、条项式
- B、综合式
- C、摘录式
- D、说明式

【答案】ABC

692. 在下列权利中，涉及（ ）的损害属于国家赔偿的范围。

- A、财产权
- B、生命健康权
- C、政治权
- D、人身自由权

【答案】ABD

693. 从世界经验来看，100 多年来，世界上对经济发展起决定作用的技术创新绝大部分源自企业。发达国家 80% 的科研工作是在企业中完成的。在我国深圳，90% 以上的研究开发机构设在企业，90% 以上的研究开发人员在企业，研究开发经费的 90% 以上来自企业，90% 的专利是由企业申请。经过 10 多年发展，深圳拥有自主知识产权的技术已占高新技术产品产值比重的“半壁江山”，专利申请量和授权量居国内大中城市前列，已经成为我国高新技术产品产值最高、出口最多城市。上述材料主要说明（ ）。

- A、企业是自主创新的主体
- B、企业是最重要的市场主体
- C、企业是国民经济的细胞，它们的生产和经营决定着社会经济活动
- D、企业是推动社会经济技术进步的主要力量

【答案】ABCD

694. 球迷黄某因故意伤害罪（致人死亡，死者已婚并有一子未成年），被法院判处有期徒刑十五年，判决生效后被送至某监狱服刑。某日，监狱组织罪犯集体收看足球比赛，不料黄某因过度兴奋导致心脏病突发，经紧急抢救无效死亡。经查，黄某无心脏病发作的既往病史，在监狱组织的由正规医院进行的定期体检中亦未检出心脏异常。针对上述事实，以下说法不能成立的是（ ）。

- A、黄某生前因其犯罪行为只与有关国家机关形成了法律关系
- B、黄某生前的故意伤害犯罪行为也引起了民事法律责任
- C、黄某生前与监狱之间的刑罚执行法律关系属于纵向法律关系
- D、按照归责原则中的因果联系原则，监狱应对黄某的死亡承担法律责任

提示：本题需结合“法律关系”一章内容，综合本章内容考虑

【答案】AD

695. 邓小平在阐述社会主义本质和根本任务时，提出（ ）。

- A、革命是解放生产力，改革也是解放生产力
- B、马克思主义最注重发展生产力
- C、社会主义与资本主义不同的特点就是共同富裕，不搞两极分化
- D、贫穷不是社会主义

【答案】ABCD

696. 行政行为无效的法律后果有（ ）。

- A、司法机关可以不受时效限制审查该行为
- B、行政机关应将行政行为实施取得利益返还
- C、行政行为自宣布无效之日起失去法律效力
- D、行政相对人对该行为有抵抗权

【答案】ABD

697. 维护文件的高度严密性是指（ ）。

- A、公文的神秘性
- B、公文语言结构的严密
- C、公文行文程序的严密
- D、施行办法的严密

【答案】ACD

698. 江泽民在 2000 年初阐述的我国对台湾问题的原则立场是 ( )。

- A、坚持“和平统一，一国两制”的方针不变
- B、一个中国的原则是和平统一的基础和前提
- C、在一个中国原则的基础上什么问题都可以谈
- D、充分重视台湾与港澳的不同特点，实现两岸和平统一的内容可以比港澳更为宽松

【答案】ABCD

699. 社会主义代替资本主义和最后实现共产主义的历史进程 ( )。

- A、离不开工人阶级及其政党的能动性
- B、离不开社会主义国家建设事业的发展
- C、离不开世界社会主义运动的发展
- D、离不开马克思主义理论的指导

【答案】ABCD

700. 关于行政许可法第十二条第四项所列事项的行政许可，下列说法正确的是 ( )。

- A、行政机关实施检验、检测、检疫，应当自受理申请之日起五日内指派两名以上工作人员进行
- B、行政机关根据检验、检测、检疫结果，作出不予行政许可决定，应当书面说明所依据的技术标准、技术规范
- C、行政机关应当当场根据检验、检测、检疫的结果作出行政许可决定
- D、行政机关应当根据检验、检测、检疫的结果作出行政许可决定

【答案】ABD

701. 行政裁决与行政仲裁的共同点有 ( )。

- A、都是作为一种民间活动出现的
- B、都是行政机关以第三者的身份居间裁断
- C、处理对象都是民事争议
- D、都是行政机关运用行政权力的过程

【答案】BC

702. 下列关于公务员职业道德的观点，正确的有 ( )。

- A、慎独自律是加强公务员职业道德修养的重要方法
- B、提高行政效率是公务员职业道德修养的终极目标



- C、形成高尚的道德人格是公务员职业道德修养的重要目标
- D、公共行政权力的特殊性决定了公务员职业道德的特殊性

【答案】ACD

703. 下列各种通知的标题，其格式正确的有（ ）。

- A、《会议通知》
- B、《国务院关于清理检查“小金库”的通知》
- C、《国务院批转审计署文件的通知》
- D、《通知》

【答案】BD

704. 根据《国家赔偿法》的规定，有权提出赔偿请求的人有（ ）。

- A、受到违法行为侵害的公民
- B、受到违法行为侵害的法人和其他组织
- C、受害的公民死亡，其继承人和其他有抚养关系的亲属
- D、受害的法人或其他组织终止，承受其权利的法人和组织

【答案】ABCD

705. 可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权的机关有（ ）。

- A、国务院
- B、经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府
- C、较大的市政府
- D、经济特区政府

【答案】AB

706. 关于法的清理，下列选项中错误的是（ ）。

- A、法的清理的目的是将法集中化、系统化
- B、法的清理的全过程都是立法活动
- C、法的清理是决定法是否继续适用或是否需要变动的专门活动
- D、法的清理只能由享有立法职权的国家机关按确定的程序进行

【答案】AB

707. 行政复议机关发现具体行政行为所依据的具有普遍约束力的决定、命令与法律、法规相抵触，而复议机关又无权处理的，应当如何处理？（ ）

- A、向上级行政机关报告
- B、向同级人大报告
- C、停止对本案的审理
- D、驳回复议申请



【答案】AC

708. 转发的对象包括( )。

- A、上级文件
- B、下级文件
- C、平级文件
- D、不相隶属机关的文件

【答案】ACD

709. 垄断竞争的特点( )。

- A、垄断竞争与非垄断竞争并存
- B、价格竞争与非价格竞争并存
- C、国内竞争与国际竞争并存
- D、垄断企业与非垄断企业的控制与反控制的竞争

【答案】ABCD

710. 公务员的职位类别按照其职位性质、特点和管理需要，可以分为( )。

- A、政务类
- B、综合管理类
- C、专业技术类
- D、行政执法类

【答案】BCD

711. 中国共产党实现革命统一战线的基本原则和主要经验是( )。

- A、无产阶级力争并牢牢掌握统一战线的领导权
- B、在统一战线中实现发展进步势力，争取中间势力，孤立顽固势力的政策
- C、针对中国资产阶级的特点，实现又联合又斗争的政策
- D、统一战线必须以工农联盟为基础，以武装斗争为支柱，才能巩固和发展

【答案】ABCD

712. 善政希望建立一个( )。

- A、民主政府
- B、服务政府
- C、责任政府
- D、廉洁政府

【答案】ABCD

713. 甲与乙为再婚夫妻，乙之前夫丙对甲一直怀恨在心，欲行谋害。某日，丙听说乙当日下午启程到外地出差，甲独自在家，于是深夜潜入甲乙之家，黑暗之中却将因错过班机而更改行程的前妻乙错杀，甲则因临时与

别人调换值班睡在单位而幸免于难。对于此案中的有关法理学问题，以下说法成立的是（ ）。

- A、丙的认识错误属于事实错误
- B、丙的行为会产生不止一种法律关系，但这些法律关系是违法的
- C、甲之死亡是引起甲乙之间夫妻法律关系消灭的法律事实，这一法律事实属于法律事件
- D、丙在实施上述行为时的主观心理状态属于过失

提示：本题需结合“法律行为”、“法律关系”两章内容，综合本章内容考虑

【答案】AC

714．通报有以下特点（ ）。

- A、具有较强的时效性
- B、让事实和数据说话，而不过多地阐发和论证道理
- C、具有教育性质，主要起宣传教育、沟通情况和交流经验的作用
- D、内容单纯，行文简便

【答案】ABC

715．孙中山先生指出，认识过程是“以行而求知，困知以进行”、“行其所不知以致其所知”、“因其已知而更进于行”。这表明（ ）。

- A、知行相互促进
- B、行先知后
- C、知行不可分割
- D、知行合一

【答案】ABCD

716．依法行政原则包括（ ）。

- A、有法可依
- B、有法必依
- C、执法必严
- D、违法必究

【答案】ABCD

717．行政赔偿义务机关赔偿损失后，应当责令有（ ）的工作人员或者受委托的组织或者个人承担部分或者全部赔偿费用。

- A、过错
- B、故意
- C、过失
- D、重大过失

【答案】BD

718. 下列行政处罚 ( ) 属无效的行政处罚。

- A、应当告知当事人可以要求听证的案件而没有告知的
- B、超过法定的处罚种类和幅度给予的处罚
- C、没有经执法机关负责人批准做出的行政处罚
- D、不具有行政处罚主体资格的单位实施的行政处罚

【答案】ABD

719. 国家公务员自愿提前退休的条件是 ( )。

- A、男年满 55 周岁，且工作年限满 20 年的
- B、女年满 55 周岁，且工作年限满 20 年的
- C、工作年限满 30 年的
- D、丧失工作能力的

【答案】AC

720. 公文写作之前要 ( )。

- A、明确行文目的
- B、向领导请示写法
- C、确定使用的文种
- D、选择适当的语言

【答案】AC

721. 晋升的方式有 ( )。

- A、年资晋升
- B、考试晋升
- C、功绩晋升
- D、关系晋升

【答案】ABC

722. 下列哪些制度体现了行政许可的便民原则 ( )。

- A、统一办理、联合办理、集中办理制度
- B、信赖保护
- C、听证制度
- D、窗口式办公制度

【答案】AD

723. 当事人向人民法院提供的中华人民共和国领域外形成的证据，应当符合下列要求：( )

- A、说明来源
- B、经所在国公证机关证明

- C、经中华人民共和国驻该国使领馆认证
- D、履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续

【答案】ABCD

724. 对于行政机关依法作出的行政处罚决定书 ( )

- A、当事人在场的，在宣告后当场交付当事人
- B、当事人在场的，可以不当场交付当事人
- C、当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人
- D、当事人不在场的，行政机关应当在依照行政诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人

【答案】AC

725. 行政处罚裁量权，是指行政处罚实施机关依法行使行政处罚权时，在法律、法规、规章规定的行政处罚种类和幅度的范围内，享有的权力为 ( )

- A、是否给予行政处罚
- B、给予何种行政处罚
- C、给予何种裁量幅度行政处罚
- D、自主决定权和处置权

【答案】ABCD

726. 代履行应当遵守的规定有 ( )。

- A、代履行前送达决定书，代履行决定书应当载明当事人的姓名或者名称、地址，代履行的理由和依据、方式和时间、标的、费用预算以及代履行人
- B、代履行三日前，催告当事人履行；当事人履行的，停止代履行
- C、代履行时，作出决定的行政机关应当派员到场监督
- D、代履行完毕，行政机关到场监督的工作人员、代履行人和当事人或者见证人应当在执行文书上签名或者盖章

【答案】ABCD

727. 撰拟规范性公文应遵循 ( ) 要求。

- A、高度的一致性
- B、高度的严密性
- C、公文的稳定性
- D、公文的连续性

【答案】ABCD

728. 违法行为 ( ) 的，可以不采取行政强制措施。

- A、未造成严重后果
- B、情节显著轻微

- C、没有明显社会危害
- D、属侵害公共利益

【答案】BC

729. 以下关于价值、交换价值、价格相互关系的论述，正确的有（ ）。

- A、价值是交换价值的基础
- B、价值是价格的基础
- C、价格是交换价值的一种形式
- D、价值要借助交换价值和价格表现出来

【答案】ABCD

730. “一国两制”构想的基本点是（ ）。

- A、一个国家，两种制度
- B、港人治港和澳人治澳
- C、完全自治
- D、高度自治

【答案】ABD

731. 下列情形中，可导致行政处罚决定无效或不能成立的是（ ）。

- A、行政机关在作出行政处罚决定之前，未向当事人告知给予行政处罚的事实、理由和依据
- B、行政机关在作出行政处罚决定之前，拒绝听取当事人的陈述、申辩，并且当事人未放弃相关权利
- C、行政处罚没有法定依据
- D、行政处罚不遵守法定程序

【答案】ABCD

732. 行政复议属于（ ）。

- A、司法性行政行为
- B、司法行为
- C、上级行政机关对下级的层级监督
- D、行政咨询行为

【答案】BC

733. 关于行政许可期限，下列说法错误的是（ ）。

- A、除法律、法规另有规定，行政许可决定最长应当在受理之日起 30 日内作出
- B、延长行政许可期限，应当经上一级行政机关批准
- C、依法应当先经下级行政机关审查后报上级行政机关决定的行政许可，下级行政机关应当自其受理行政许可申请之日起二十日内审查完毕，法律、行政法规另有规定的除外
- D、行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，每个行政机关办理的时间均不得超过四十五日

【答案】BD

734. 关于行政处罚听证程序，说法正确的是（ ）。

- A、当事人要求听证的，应当在行政机关告知后三日内提出。
- B、当事人不承担行政机关组织听证的费用。
- C、当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避。
- D、听证应当制作笔录，笔录应当交当事人审核无误后签字或者盖章。

【答案】ABCD

735. 人们之所以要守法，是因为（ ）。

- A、守法是法对公民提出的要求
- B、人们对契约式的利益和信用的考虑
- C、人们对法律制裁的惧怕
- D、人们出于社会的压力、心理上的惯性和道德的要求

【答案】ABCD

736. 对行政执法行为的监督主要来自于（ ）。

- A、人大监督和政协的民主监督
- B、司法监督
- C、国家权力机关的监督
- D、社会及媒体监督

【答案】ABCD

737. 审判委员会组成人员包括（ ）。

- A、院长
- B、副院长
- C、部分庭长
- D、资深法官

【答案】ABCD

738. 依据《行政处罚法》的规定，下列说法正确的是（ ）。

- A、违法行为构成犯罪的，应当依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。
- B、限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定。
- C、国务院部、委员会制定的规章可以在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定。
- D、法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织可以在法定授权范围内实施行政处罚。

【答案】ABCD

739. 社会主义市场经济的有序性，靠的是（ ）来实现的。

- A、完善的市场体系
- B、完善的市场法制
- C、市场主体良好的道德素质
- D、良好的社会道德水准

【答案】BC

740. 马克思主义经典作家与其他思想家预见未来社会的方法区别在于( )。

- A、前者从客观规律出发，后者从理性出发
- B、前者侧重于一般特征的揭示，后者侧重于详尽细节的描绘
- C、前者通过批判旧世界发现新世界，后者凭空猜测无法知道的事情
- D、前者是乐观主义的态度，后者是悲观主义的态度

【答案】ABC

741. 非马克思主义关于“法是什么”的见解，可以概括为以下几种( )。

- A、法是某种意志、精神或命令
- B、法是法官的判决
- C、法是约束行为的规范
- D、法是体现和实现正义或“禁强御暴”或实现社会控制的工具

【答案】ABCD

742. 行政处罚的原则包括( )。

- A、处罚法定原则
- B、应急性原则
- C、公正、公开原则
- D、处罚救济原则

【答案】ACD

743. 当前，我国经济社会发展进入新阶段，国内外环境更为复杂，挑战增多。( )

- A、转变经济发展方式和调整经济结构的任务更加紧迫和艰巨
- B、城乡之间、地区之间发展不平衡，收入分配不公平和差距扩大
- C、社会结构和利益格局深刻调整，部分地区和一些领域社会矛盾有所增加，群体性事件时有发生
- D、一些领域腐败现象仍然易发多发，执法不公、行政不作为乱作为等问题比较突出

【答案】ABCD

744. 下列哪些原则与规定是行政诉讼法所特有的?( )

- A、合议制度
- B、不适用调解制度
- C、当事人在诉讼中法律地位平等

D、被告负举证责任

【答案】BD

745. 对申请人提出查阅材料的申请，除涉及下列（ ）情形外，复议机关不得拒绝。

A、国家秘密

B、商业秘密

C、个人隐私

D、被申请人不同意

【答案】ABC

746. 行政诉讼中，当事人对哪些裁定可以提起上诉（ ）。

A、起诉不予受理的裁定

B、不准许撤诉的裁定

C、中止或终结诉讼的裁定

D、驳回起诉的裁定

【答案】AD

747. 规范性文件不得设定下列哪些事项：（ ）。

A、行政许可

B、行政处罚

C、行政强制

D、行政收费

【答案】ABC

748. 下列观点中包含实践对认识的决定作用原理的是（ ）。

A、没有调查就没有发言权

B、百闻不如一见，百见不如一干

C、不登高山，不知天之高也；不临深溪，不知地之厚也

D、机遇偏爱有准备的头脑

【答案】ABC

749. 自然法学派是西方重要的法学流派，下列选项中属于自然法学派的是（ ）。

A、法律是民族精神、历史传统的体现

B、真正的法律是和自然一致的正当理性，它是普遍适用的、不变的和永恒的

C、所有残暴的法令根本不能称为法律，而只是一群暴徒在集会中通过的规则而已

D、自然法是正当的理性准则

【答案】BCD

750. 根据我国行政诉讼法的规定，诉讼期间不停止具体行政行为的执行。但是，（ ）的，可以停止执行。



- A、原告申请停止执行
- B、上级要求停止执行
- C、被告行政机关认为需要停止执行
- D、原告申请停止执行, 人民法院认为该具体行政行为的执行造成难以弥补的损失, 并且停止执行不损害社会公

【答案】CD

751. 不能向人民法院提起诉讼的行为有( )。

- A、国家行为
- B、行政强制措施行为
- C、制定规范性文件行为
- D、行政处分

【答案】ACD

752. 邓小平对时代主题科学判断的基本思想包括( )。

- A、有可能争取较长时期的和平环境
- B、和平与发展是当代世界的两大突出问题
- C、和平与发展是当代世界主要矛盾的集中体现
- D、战争与革命仍然是时代主题

【答案】AB

753. 下列现象属于量变引起质变的有( )。

- A、生产力的增长引起生产关系的变革
- B、物体由于量的不同而区分不同的体积
- C、在一定温度下鸡蛋孵出小鸡
- D、由遗传和变异的矛盾引起旧物种到新物种的变化

【答案】ACD

754. 公民、法人或者其他组织向行政机关申请获取政府信息, 政府信息公开申请应当包括下列哪些内容?( )。

- A、申请人的姓名或者名称、联系方式
- B、申请公开的政府信息的内容描述
- C、申请公开的理由
- D、申请公开的政府信息的形式要求

【答案】ABD

755. 市级行政主管部门对执法案卷评查制度应当从以下哪些角度考虑( )。

- A、行政执法案件事实认定是否清楚
- B、行政执法案件证据是否确凿

- C、行政执法案件程序是否合法
- D、行政执法案件法律适用是否准确

【答案】ABCD

756. 行政确认的主要形式有( )。

- A、确定
- B、认可
- C、登记
- D、行政鉴定

【答案】ABCD

757. 张某因将 100 元现金借与李某而享有某种法律权利；王某与赵某签订一份合法的合同，根据合同，任何一方违约，要向对方支付违约金 1000 元，而后，赵某因资金短缺而违约，王某因此就违约金而享有某种法律权利。就此两个法律事实中张某和王某的法律权利，下列选项中正确的说法是( )。

- A、例中张某和王某的权利都可称为债权
- B、例中张某的权利又可称为特殊权利、特定权利
- C、例中王某的权利又可称为相对权利、对人权利
- D、例中张某的权利的特点是没有特定的义务人与之相对

【答案】ABC

758. 下列有关法的阶级本质的表述中，体现了马克思主义法学关于法的本质的学说的是( )。

- A、一国的法在整体上是取得胜利并掌握国家政权的阶级意志的体现
- B、历史上所有的法律仅仅是统治阶级意志的反映
- C、法的本质根源于物质的生活关系
- D、法所体现的统治阶级的意志是统治阶级内部各党派、集团及每个成员意志的相加

【答案】AC

759. 以下观点中属于法家思想的是( )。

- A、以德配天、明德慎刑
- B、法者，编著之图籍，设之于官府，而布之于百姓者也
- C、赏当贤，罚当暴，不杀无辜，不失有罪
- D、故法者，国之权衡者也

【答案】BD

760. 建立社会保障制度的作用有( )。

- A、增进人的平等
- B、维护社会公正
- C、保持社会稳定

D、推动社会发展

【答案】ABCD

761. 公务员对涉及本人的人事处理不服的可以不经复核直接提出申诉, 提出申诉是向哪个部门或机关提出( )。

A、作出原人事处理决定的机关

B、公务员主管部门

C、作出原人事处理机关的上一级机关

D、监察机关

【答案】BC

762. 辩证法经历的基本形态有( )。

A、朴素辩证法

B、唯心辩证法

C、唯物辩证法

D、自然辩证法

【答案】ABC

763. 行政处罚决定书的送达日期具有法律意义, 主要体现在( )。

A、行政处罚决定书一经送达即发生法律效力

B、行政处罚决定书生效后, 行政机关非经法定程序, 不能变更处罚决定的内容

C、是当事人收到行政处罚法律文书的证明

D、是当事人的复议或者诉讼权利的时间起算日

【答案】ABCD

764. 香港回归祖国后, 中国政府将继续坚定不移地执行“一国两制”、“港人治港”高度自治的基本方针, 保持香港的几个不变, 即香港原有的( )。

A、社会、经济制度不变

B、生活方式不变

C、法律基本不变

D、外交事务和防务不变

【答案】ABC

765. 王某向某市发改委申请要求公开机场高速公路收费数额、流向等信息, 下列哪些说法是正确的?( )

A、某市发改委公开信息时, 可以向王某依法收取检索和复制费用

B、王某提交书面申请时必须出示本人有效身份证明

C、王某应说明申请信息的理由和用途

D、王某可以对公开信息的方式提出自己的要求

【答案】AD

766．自治立法权属于的三级自治机关包括（ ）。

- A、自治区
- B、自治州
- C、自治县
- D、民族乡

【答案】ABC

767．企业经营管理的系统是指（ ）。

- A、建立统一的强有力的生产经营指挥系统
- B、有效地协调各方的工作
- C、及时处理生产经营活动中的问题
- D、找出生产经营活动中的问题

【答案】AB

768．行政机关工作人员特别是领导干部要牢固树立以依法治国、（ ）为基本内容的社会主义法治理念。

- A、执法为民
- B、公平正义
- C、服务大局
- D、党的领导

【答案】ABCD

769．“是就是，否就否，除此之外，都是鬼话”，这一观点的错误在于（ ）。

- A、它对否定的理解是孤立的、片面的
- B、它对肯定的理解是孤立的、片面的
- C、它否定了肯定与否定的对立统一关系
- D、它否认了事物发展的曲折性

【答案】ABC

770．阶级是（ ）。

- A、一个历史范畴
- B、一个经济范畴
- C、一个政治范畴
- D、一个思想范畴

【答案】AB

771．马史思主义产生的主要的自然科学前提是（ ）。

- A、康德星云假说

- B、达尔文进化论
- C、细胞学说
- D、能量守恒和转化定律

【答案】BCD

772. 我国不可能实行同时同步共同富裕的政策，是因为（ ）。

- A、各地区经济文化发展不平衡
- B、同步富裕是空想
- C、劳动者的能力有差别
- D、两极分化可以刺激生产力的发展

【答案】ABC

773. 人民政协的主要职能是指（ ）。

- A、政治协商
- B、民主监督
- C、参政议政
- D、履行职责

【答案】ACD

774. 下列有关犯罪认定的表述错误的是（ ）。

- A、生产假药，足以严重危害人体健康的才构成犯罪
- B、故意杀人，造成严重后果的才构成犯罪
- C、组织他人出卖人体器官，从中牟利的，才构成犯罪
- D、故意伤害他人身体，造成严重后果的才构成犯罪

【答案】ABCD

775. 行政法的调整对象是（ ）。

- A、行政关系
- B、行政法律关系
- C、行政诉讼法律关系
- D、监督行政关系

【答案】AD

776. 垄断利润的主要来源（ ）。

- A、垄断企业内部工人创造的剩余价值
- B、非垄断企业工人创造的一部分剩余价值
- C、小生产者创造的一部分价值
- D、落后国家劳动人民创造的一部分价值、国内劳动人民必要劳动创造的一部分价值

【答案】ABCD

777. 法律人的思想素质包括( )。

- A、立法为公、执法为民的职业宗旨
- B、追求真理、维护正义的崇高理想
- C、反对封建伦理、传统习俗的创新热忱
- D、认同职业伦理、恪守法律职业道德的自律精神

【答案】ABD

778. 行政执法人员应当严格按照( )规定的职权范围实施行政执法行为。

- A、法律
- B、法规
- C、规章
- D、其他规范性文件

【答案】ABC

779. 下列选项中属于行政行为的是( )。

- A、某国家机关为建住宅楼与某建筑公司签订建筑工程承包合同
- B、某县技术监督局对所管境内某化工厂生产国家明令淘汰产品的行为予以处罚
- C、国家知识产权局专利复审委员会根据利害关系人申请宣告某专利权无效
- D、工商机关为符合条件的企业颁发营业执照

【答案】BCD

780. 科学技术是生产力，其意是说( )。

- A、它是物质形态的直接生产力
- B、它是知识形态的潜在的生产力
- C、它是生产力的独立的要素
- D、它是渗透到生产力三要素之中的并能转化为直接的生产力

【答案】BD

781. 下列关于临时性许可的说法中，正确的是( )。

- A、上位法未创设许可的，必要时省级政府规章可以创设临时性许可
- B、临时性许可实施满一年需继续实施的，省级政府应当提请本级人大及其常委会制定地方性法规
- C、必要时国务院可以决定方式设定行政许可实施后，包括临时性许可在内，国务院应及时提请全国人大及其常委会立法或自行制定行政法规
- D、地方性法规可以设定临时性许可

【答案】ABC

782. 应立卷的文件必须是( )。

- A、办理完毕的
- B、有查考价值的
- C、机关在工作中形成的
- D、完全失去现行效用的

【答案】ABC

783. 属于人民法院对公民、法人或其他组织采取的强制执行措施。( )

- A、冻结、划拨存款
- B、扣留、提取劳动收入
- C、查封、扣押、冻结、拍卖、变卖财产
- D、强制拆迁、拆除违章建筑、退出土地

【答案】ABCD

784. 我国立法的基本原则，主要有( )。

- A、立法必须以宪法为依据
- B、立法必须遵循民主程序，最大限度反映民意
- C、以最大多数人的最大利益为标准，立足全局，统筹兼顾
- D、保持法律的稳定性和连续性与及时立、改、废相结合

【答案】ABCD

785. 行政强制执行的方式有：( )。

- A、排除妨碍、恢复原状
- B、加处罚款或者滞纳金
- C、拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物
- D、代履行

【答案】ABCD

786. 毛泽东思想形成和发展的特点有( )。

- A、是马克思列宁主义与中国实际相结合的产物
- B、是毛泽东等人主观创造出来的
- C、是在同错误的理论和实践的斗争中形成和发展起来的
- D、形成和发展的过程就是马克思主义中国化的过程

【答案】ACD

787. 行政诉讼中，原则上不停止被诉行政行为的执行，但下列( )情形时除外。

- A、行政机关改变原行政行为的
- B、被告认为需要停止执行的
- C、原告或利害关系人申请停止执行且法院认为应当停止执行该行政行为且不损害国家、社会公共利益的

D、人民法院认为应当停止执行的

【答案】BCD

788. 下列说法正确的有：( )

- A、适用简易程序审理的行政案件，由审判员一人独任审理。
- B、适用简易程序审理的行政案件，应当在立案之日起六十日内审结。
- C、我国人民法院审理行政案件的组织形式，分为合议制和独任制。
- D、人民法院在审理过程中，发现不宜适用简易程序的，裁定案件终止。

【答案】AC

789. 某栋楼的业主因共同行为被各处以 500 元的罚款，他们逾期拒不履行行政决定，行政机关采取了一系列措施，下列说法对的是( )。

- A、对该栋楼停电
- B、申请法院强制执行
- C、拍卖已扣押的财物抵扣罚款
- D、对该栋楼停止供燃气

【答案】BC

790. 邓小平的社会主义本质理论把我们对社会主义的认识提高到新的科学水平，主要表现在( )。

- A、突出生产力目标人民利益目标，从根本上破除了抽象谈论社会主义的观念
- B、摆脱了长期以来拘泥于具体模式而忽略社会主义本质的倾向
- C、提出了在社会主义阶段解放和发展生产力的唯一途径是革命
- D、突破了把计划经济当做社会主义本质特征，把市场经济当做资本主义本质特征的传统观念

【答案】ABD

791. 不需清退的文件包括( )。

- A、绝密文件
- B、群众上访信件
- C、过时的文件
- D、仅供领导传阅或审阅的文件

【答案】BC

792. 新中国成立初期，中国处于新民主主义社会，其经济成分有( )。

- A、社会主义国营经济与合作社经济
- B、个体经济
- C、私人资本主义经济
- D、国家资本主义经济

【答案】ABCD



793. “三个代表”是一个完整统一的整体，三者之间的辩证关系是（ ）。

- A、发展先进生产力，是发展先进文化、实现最广大人民根本利益的基础条件
- B、发展先进文化，是发展先进生产力、实现最广大人民根本利益的重要保障
- C、人民群众是先进生产力和先进文化的创造主体，也是实现自身利益的根本力量
- D、不断发展先进生产力和先进文化，归根到底都是为了满足人民群众日益增长的物质文化生活需要，不断实现最广大人民的根本利益

【答案】ABCD

794. 职业道德的本质（ ）。

- A、是社会经济关系所决定的社会意识形态
- B、是职业活动对职业行为的道德要求，与职业活动的要求密切相关
- C、是调节职业活动形成的各种职业关系的手段
- D、经济基础反映上层建筑

【答案】ABC

795. 下列选项中可在上位法的行政许可范围内作出具体规定的规范性文件包括（ ）。

- A、行政法规
- B、地方性法规
- C、行政规章
- D、其他规范性文件

【答案】ABC

796. 请示的结语部分有多种说法，请选出表达不太妥当的几种（ ）。

- A、“以上要求，请予批准”
- B、“如同意，请批复”
- C、“上述意见，是否要当，请指示”
- D、“上述意见。请考虑”

【答案】ABD

797. 下面哪些公务员不得被辞退（ ）。

- A、因公致残丧失工作能力
- B、患严重疾病正在进行治疗
- C、女性公务员在哺乳期
- D、婚假期内

【答案】ABC

798. 下列关于使用价值和价值的选项中，正确的有（ ）。

- A、使用价值是物品能满足人们某种需要的有用性，而价值是商品中无差别的人类劳动的凝结

- B、使用价值是商品的自然属性，而价值是商品的社会属性
- C、使用价值是具体劳动创造的，而价值是由抽象劳动形成的
- D、使用价值构成社会财富的物质内容，它不会随商品经济的消亡而消亡，而价值体现商品生产者之间的社会关系，它会随着商品经济的消亡而消亡

【答案】ABCD

799．机关之间的工作关系决定行文的方向，其工作关系可分为（ ）。

- A、领导与被领导关系
- B、指导与被指导关系
- C、平行关系
- D、不相隶属关系

【答案】ABCD

800．行政执法人员调查取证时，以下说法正确的是（ ）。

- A、应当全面、客观、公正
- B、不得以利诱、欺诈、胁迫、暴力等不正当手段收集证据
- C、不得伪造、隐匿证据
- D、紧急情况下可由行政执法人员指派无行政执法资格的人员进行调查取证

【答案】ABC

801．债可因下列事实而发生（ ）。

- A、拾得遗失物
- B、借贷
- C、未受委托管理他人事务
- D、某人死亡且留有遗产

【答案】ABC

802．人员聘用的基本程序是（ ）。

- A、公布空缺岗位及其职责、聘用条件、工资待遇等事项
- B、应聘人员申请应聘
- C、聘用工作组织对应聘人员的资格、条件进行初审
- D、聘用工作组织对通过初审的应聘人员进行考试或者考核，根据结果择优提出拟聘人员名单

【答案】ABCD

803．在司法审查中，行政法律规范冲突的选择适用原则是（ ）。

- A、高层级法律规范优于低层级法律规范
- B、新的法律规范优于旧的法律规范
- C、特别法的规范优于普通法的规范

D、送请或报送有权机关解释、裁决

【答案】ABC

804. 按照《国家赔偿法》人身损害赔偿采取金钱赔偿的方式，用金钱支付人身损害的范围包括（ ）。

- A、违法拘留或违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的
- B、非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的
- C、侵犯公民生命健康权，造成公民身体损害的
- D、侵犯公民生命健康权，造成公民部分或全部丧失劳动能力的

【答案】ABCD

805. 不能请求行政复议的事项有（ ）。

- A、对行政法规不服的
- B、认为行政机关侵犯人身权、财产权的
- C、对国家外交等国家行为不满的
- D、对行政机关对土地使用权归属的处理决定不服的

【答案】AC

806. 在哪些情况下，为了公共利益的需要，行政机关可依法变更或撤回已生效的行政许可（ ）。

- A、行政许可依据的法律、法规、规章修改或废止
- B、因不可抗力导致许可事项无法实施
- C、准予行政许可所依据的客观情况发生重大变化
- D、行政许可的有效期限届满

【答案】AC

807. 王某进行黑车营运，在运营途中被公路交通执法人员发现，被处以罚款。王某逾期拒不履行行政处罚决定。下列说法错误的是（ ）。

- A、对王某强制执行
- B、申请法院强制执行
- C、强制执行决定不一定要以书面形式作出
- D、强制执行决定应载明当事人享有陈述权和申辩权

【答案】BCD

808. 行政诉讼的基本原则包括（ ）。

- A、举证责任倒置原则
- B、不适用调解原则
- C、独立审判原则
- D、诉讼不停止执行原则

【答案】ABCD

809. 资本主义为社会主义所代替的历史必然性表现在 ( )。

- A、资本主义的内在矛盾决定了资本主义必然被社会主义所代替
- B、资本积累推动资本主义最终否定资本主义自身
- C、国家垄断资本主义为向社会主义过渡准备了条件
- D、资本主义生产关系的调整促进了生产力的发展

【答案】ABCD

810. 政府间横向关系更多是 ( ) 关系。

- A、竞争
- B、合作
- C、交流
- D、指导

【答案】ABC

811. 香港回归祖国 ( )。

- A、洗刷了中华民族的百年耻辱
- B、标志着中国人民在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步
- C、一国两制构想获得巨大成功
- D、殖民主义和资本主义制度在香港的终结

【答案】ABC

812. 正当行为包括 ( )。

- A、正当防卫
- B、紧急避险
- C、正当业务行为
- D、正当职务行为

【答案】AB

813. 根据《行政复议法》的规定，下列各项中属于行政复议中一并申请审查范围的是 ( )。

- A、国务院部门的规定
- B、省级人民政府所在地的市的人民政府制定的规章
- C、县级以上地方人民政府及其工作部门的规定
- D、乡镇人民政府的规定

【答案】ACD

814. 甲乙二人依法签订合同，甲在合同约定的交货期限内无故拖延交货，给乙造成了 2 万元的损失。乙多次要求甲交付货物、赔偿损失，甲置之不理，乙遂起诉至法院。法院经审理判定甲在判决书生效后 10 日内交付货物、赔偿损失。甲依判决赔偿乙之损失的行为，从法律责任的承担方式上来看，属于 ( )。

- A、主动承担
- B、被动承担
- C、法律制裁
- D、民事制裁

【答案】BCD

815 . 古语说：“奢靡之始，危亡之渐。”这句话是说，奢靡逐步发展会导致危亡。其中包含的哲学道理有( )。

- A、现象是本质的外部表现
- B、特殊性中包含着普遍性
- C、量变是质变的必要准备
- D、质变是量变的必然结果

【答案】CD

816 . 甲出售假药，乙购买其假药后中毒。若甲行为尚未构成犯罪，则甲应当( )。

- A、受到行政处罚
- B、依法承担给乙造成损害的民事责任
- C、受到刑事责任的追究
- D、不承担责任

【答案】AB

817 . 目前，我们已进入了改革发展的关键时期，主要表现在( )。

- A、经济体制深刻变革
- B、社会结构深刻变动
- C、利益格局深刻调整
- D、思想观念深刻变化

【答案】ABCD

818 . “三个代表”重要思想深化了对中国特色社会主义的认识，表现在( )。

- A、进一步回答了什么是社会主义，怎样建设社会主义的问题
- B、明确提出了解放思想、实事求是的思想路线
- C、创造性地回答了建设一个什么样的党、怎样建设党的问题
- D、确定了党在社会主义初级阶段的基本路线

【答案】AC

819 . 人民法院审理行政案件，以( )为依据。

- A、法律
- B、行政法规
- C、地方性法规

D、规章

【答案】ABC

820. 某省会城市的人大常委会制定并已实施的某一地方性法规出现违宪内容，对这一地方性法规有撤销权的机关包括（ ）。

A、全国人大

B、全国人大常委会

C、国务院

D、该省人大常委会

【答案】BD

821. 矛盾的斗争性是指（ ）。

A、矛盾双方相互渗透

B、矛盾双方相互对立

C、矛盾双方相互否定

D、矛盾双方相互排斥

【答案】BCD

822. 对外开放与独立自主、自力更生的关系是（ ）。

A、社会主义现代化建设必须坚持独立自主、自力更生的方针

B、自力更生不是闭关自守、盲目排外

C、坚持独立自主、自力更生同对外开放是相辅相承的

D、把对外开放的立足点和归宿点放在增强自力更生的能力上

【答案】ABCD

823. 下列哪些事项可以订立行政合同（ ）。

A、政府特许经营

B、政策信贷

C、计划生育管理

D、公用征收、征用补偿

【答案】ABCD

824. 国家用来进行宏观调控的经济杠杆有（ ）。

A、价格

B、税收

C、利率

D、汇率

【答案】ABCD

825. 经验论的错误在于( )。

- A、否认世界是可以被认识的
- B、否认认识是一个过程
- C、否认理性认识的重要性
- D、否认感性认识有待于上升为理性认识

【答案】CD

826. 在当代中国, 先进文化就是( )。

- A、符合人类社会发展方向的文化
- B、体现先进生产力发展要求的文化
- C、代表最广大人民根本利益的文化
- D、反映时代进步潮流的文化

【答案】ABCD

827. “两个凡是” 不符合马克思主义因为( )。

- A、对领袖人物的话应该采取实事求是的态度
- B、它否定了历史唯物主义
- C、它禁锢了人们的思想
- D、它导致了文化大革命的产生

【答案】BC

828. 社会主义初级阶段的基本特征是( )。

- A、生产力总体水平落后
- B、商品经济不发达
- C、社会主义经济制度不完善
- D、社会主义民主政治和社会主义精神文明不健全、不成熟

【答案】ABCD

829. 《合同法》第 249 条规定: “当事人约定租赁期间届满租赁物归承租人所有, 承租人已经支付大部分租金, 但无力支付剩余租金, 出租人因此解除合同收回租赁物的, 收回的租赁物的价值超过承租人欠付的租金以及其他费用的, 承租人可以要求部分返还。” 在该法律规则中, 假定条件是?( )

- A、当事人约定租赁期间届满租赁物归承租人所有
- B、承租人已经支付大部分租金, 但无力支付剩余租金
- C、出租人因承租人无力支付剩余租金, 解除合同收回租赁物的
- D、出租人收回的租赁物的价款超过承租人欠付的租金以及其他费用的

【答案】ABCD

830. 编制法的内容包括( )。

- A、规定编制管理的机构及其职责权限
- B、阐释编制工作的发展历程
- C、规定编制的提出、审查、论证、批准的程序
- D、总结编制工作经验

【答案】AD

831．我国国家主席（ ）。

- A、是我国国家机构的组成部分，属于最高国家权力机关范畴
- B、由全国人民代表大会选举产生
- C、连续任职不得超过两届
- D、同全国人大常委会结合行使国家元首的职权，对外代表国家

【答案】ABCD

832．甲公司被法院宣告破产，清算组在清理该公司财产时，发现的下列哪些财产应列入该公司的破产财产？（ ）。

- A、该公司依合同将于3个月后获得的一笔投资收益
- B、该公司提交某银行质押的一辆轿车
- C、该公司对某大桥上的未来20年的收费权
- D、该公司一栋在建的办公楼

【答案】ACD

833．县级以上人民政府应当通过哪些措施对重大行政决策事项执行情况进行督促检查？（ ）

- A、每月调度
- B、跟踪调查
- C、考核
- D、定期评估

【答案】BC

834．关于法律关系的分类，下列选项中错误的说法是（ ）。

- A、父母与子女之间的法律关系属于创设性法律关系
- B、行政机关与公民、企业法人和其他社会组织之间形成的法律关系都属于纵向法律关系
- C、学生与学校之间形成的所有法律关系都属于隶属性法律关系
- D、第一性法律关系都是由合法行为产生的法律关系，第二性法律关系都是由违法行为产生的

【答案】ABCD

835．在以下哪些情形下，行政机关应当依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制。（ ）

- A、制止违法行为



- B、防止证据损毁
- C、避免危害发生
- D、控制危险扩大

【答案】ABCD

836. 俞可平认为，中国地方政府创新主要集中在（ ）。

- A、政治透明方面
- B、干部选拔和权力制约
- C、行政服务方面
- D、行政效率和廉洁自律

【答案】ABCD

837. 债的履行原则包括（ ）。

- A、实际履行原则
- B、适当履行原则
- C、协作履行原则
- D、协商履行原则

【答案】ABC

838. 对于下列哪项情形的具体行政行为，人民法院可作出撤销判断。（ ）

- A、滥用职权
- B、超越职权
- C、违反法定程序
- D、适用法律、法规错误

【答案】ABCD

839. 下列说法正确的有：（ ）

- A、行政诉讼中，被告在收到起诉状后未按时提出答辩状的，不影响人民法院审理。
- B、行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，或者原告申请被告履行法定职责理由不成立的，人民法院判决驳回原告的诉讼请求。
- C、人民法院审理行政案件，由审判员组成合议庭，并不允许陪审员的参与。
- D、合议庭的成员，应当是三人以上的单数，成员之间地位并不平等，评议案件有争议时以主审法官的意见为最终意见。

【答案】AB

840. 冻结决定书应当载明（ ）。

- A、当事人的姓名或者名称、地址
- B、冻结的理由、依据和期限

- C、行政机关的名称、印章和日期
- D、行政机关的地址

【答案】ABC

841. 从 80 年代中期开始,我国在农村开展有组织、有计划、大规模的扶贫开发工作。统计表明,全国农村的贫困人口,已从 1985 年的 1.25 亿人,减至 2008 年的 2200 万人。这一实践表明,消除贫困,逐步实现共同富裕是( )。

- A、社会主义的本质要求
- B、社会主义制度优越性的体现
- C、社会主义的根本原则
- D、我国政府一贯坚持的重要方针

【答案】ABCD

842. 公务员服从和执行上级的决定和命令是公务员必须遵守的一项重要义务,是保证国家机关正常运行的基本要求,其正确含义是( )。

- A、对认为错误的决定如果上级要求立即决定,公务员应当执行该决定;
- B、公务员执行明显违法的决定和命令,执行后果应当由上级负责
- C、公务员执行的是上级依法做出的决定和命令
- D、该决定和命令应在上级的权限范围之内

【答案】ACD

843. 按照《行政处罚法》的规定,下列说法正确的是( )。

- A、公民、法人或者其他组织对行政机关作出的行政处罚,有权申诉或者检举。
- B、行政机关应当认真审查,发现行政处罚有错误的,应当主动改正。
- C、依法没收的非法财物要一律按照国家规定公开拍卖或者按照国家有关规定处理,不得进行其他处置。
- D、举行听证时,当事人有权进行申辩和质证。

【答案】ABD

844. 历史唯物主义的历史决定论( )。

- A、是承认社会历史发展具有客观规律性、必然性和因果制约性的理论
- B、认为生产力决定生产关系,生产关系作为社会的经济基础又决定上层建筑
- C、把物质决定意识的原理,应用于人类社会历史的研究
- D、既认为社会历史具有客观规律性,又反对人在客观规律面前无能为力的观点

【答案】ABCD

845. 取得直接关系公共利益的特定行业的市场准入行政许可的被许可人,在为提供服务时,除依法应当符合有关的标准和条件外,还应当履行的法定义务是( )。

- A、提供安全、方便、稳定的服务

- B、价格合理的服务
- C、普遍服务的义务
- D、未经作出行政许可决定的行政机关批准，不得擅自停业、歇业。

【答案】ABCD

846．国家垄断资本主义的基本形式有（ ）。

- A、国有企业
- B、公私合营企业
- C、国家与私人垄断资本在国际范围内的结合
- D、国家调节经济

【答案】ABD

847．建设创新性国家就是要（ ）。

- A、把增强自主创新能力作为发展科学技术的战略要点
- B、把增强自主创新能力作为调整经济结构、转变经济发展方式的中心环节
- C、把增强自主创新能力作为国家战略
- D、坚持“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的指导方针

【答案】ABCD

848．下列几组公文，属上行文的是（ ）。

- A、报告、请示
- B、报告、函
- C、请示、工作报告
- D、通报、请示

【答案】AC

849．社会心理和思想体系的差别在于（ ）。

- A、社会心理是高水平的，思想体系是低水平的
- B、社会心理是复杂的，思想体系是简单的
- C、社会心理是在日常生活中自发形成的，思想体系具有系统化、抽象化的特征
- D、社会心理表现为情感、习惯等，思想体系表现为理论体系

【答案】CD

850．马克思对阶级斗争学说的新贡献是（ ）。

- A、发现阶级和阶级斗争的存在
- B、指出阶级斗争的长期性
- C、论证了阶级的存在与生产发展的一定历史阶段相联系
- D、说明阶级斗争必然导致无产阶级专政

【答案】CD

851. 行政公开例外情形包括( )。

- A、国家秘密
- B、商业秘密
- C、个人隐私
- D、行政重大决策

【答案】ABC

852. 张三向李四借款 20 万元做生意，由丙提供价值 15 万元的房屋抵押，并订立了抵押合同。张三因办理登记手续费用过高，经李四同意未办理登记手续。张三又以自己的一辆价值 10 万元的“现代”车质押给李四，双方订立了质押合同。李四认为将车放在自家附近不安全，决定仍放在张三处。一年后，张三因亏损无力还债，李四诉至法院要求行使抵押权、质权。本案中下列说法正确的是( )。

- A、抵押合同、质押合同均有效
- B、抵押合同、质押合同均无效
- C、抵押、质押均无效
- D、质押无效、抵押有效

【答案】AC

853. 我国经济增长在相当程度上主要依赖资源的高投入来实现的。生产、建设、流通、消费领域浪费资源的现象相当严重。这样，不仅造成资源供求矛盾日趋尖锐，煤电油运紧张，而且环境污染也日益加重。自主创新能力的薄弱，给中国企业造成的最尴尬的局面是：产品长期处在世界产业链低端，低端意味着单位产品盈利能力低下，单位产品盈利能力有限，企业只能靠无限扩大生产来维持，这就造成了资源的浪费和环境的破坏。中国是个贸易大国，但是，中国出口 8 亿件衬衣所得到的利润仅能换回一架 A380 飞机。上述材料表明：我国必须提高自主创新能力，从经济学的角度看其主要原因是( )。

- A、科学技术是第一生产力，自主创新能力是一个国家竞争力的核心
- B、自主创新是走新型工业化道路，落实科学发展观，实现经济增长方式根本转变的需要
- C、推动经济结构调整和产业升级的需要
- D、提高我国经济国际竞争力和抗风险能力需要

【答案】ABD

854. 刘某向某卫生局申请医疗保障的相关信息，根据《政府信息公开条例》，在下列哪些情形下，卫生局应当为其提供必要帮助？( )

- A、交通不便
- B、阅读困难
- C、视听障碍
- D、醉酒导致神志不清

【答案】BC

855. 向人民法院申请强制执行，应当提供的材料（ ）。

- A、强制执行申请书
- B、申请强制执行标的情况
- C、当事人的意见及行政机关催告情况
- D、行政决定书及做出决定的事实、理由和依据

【答案】ABCD

856. 行政机关对某化工厂的违法行为进行处理，期间发现该化工厂的行为涉嫌犯罪。行政机关应采取下列哪些行为不合法？（ ）

- A、应当移送司法机关
- B、将没收的财产一起移送
- C、口头通知该化工厂处理决定
- D、将罚款一起移送

【答案】BCD

857. 当代许多国家都把发展对外经济关系作为发展本国经济的基本战略。这是因为（ ）。

- A、世界格局正朝着多极化方向发展
- B、各国的经济联系和相互依赖已达到前所未有的程度
- C、任何国家都必须在不断加强对外经济关系中求得生存和发展
- D、世界贸易组织已成为真正的经济联合国

【答案】BC

858. 1949年10月1日，中华人民共和国的成立标志着（ ）。

- A、中国新民主主义革命基本胜利
- B、中国进入了新民主主义社会
- C、半殖民地半封建社会的结束
- D、新民主主义向社会主义转变的开始

【答案】ABCD

859. 民族自治立法机关享有的权力包括制定（ ）。

- A、自治条例
- B、单行条例
- C、法律
- D、行政法规

【答案】AB

860. “像权利是有限度的一样，义务也是有限度的”，以下关于这一论题的正确说法是（ ）。

- A、要求义务人做出超出“义务”范围的行为，是法律所禁止的
- B、义务要受实际履行义务的主体资格的限制
- C、义务在大多数情况下是有一定的时效或时间界限的，超过了时效或时间界限，义务就不复存在
- D、不能要求义务人对国家、社会和其他人无限制地尽义务而漠视义务人所应有的正当权益

【答案】ABCD

861. 刑法规定，下列人员不适用死刑（ ）。

- A、审判时已满 16 岁不满 18 岁的人
- B、犯罪时怀孕的妇女
- C、审判时怀孕的妇女
- D、羁押期间怀孕而审判时自然流产的妇女

【答案】CD

862. 我国人民民主专政实质上是无产阶级专政，主要表现在（ ）。

- A、性质相同
- B、作用、相同
- C、历史使命相同
- D、职能相同

【答案】ABCD

863. 中国公民陈某，因分裂国家罪被法院终审判处有期徒刑十年并附加剥夺政治权利五年。就此，下列说法成立的是（ ）。

- A、陈某与审判机关形成的法律关系属于横向法律关系
- B、陈某将与监管改造机关形成纵向法律关系
- C、陈某被判剥夺政治权利，实际上剥夺的是他的政治权利能力
- D、陈某被判处徒刑，意味着陈某的民事权利能力亦被剥夺

【答案】BC

864. 根据我国有关法律的规定，下列各项中属于《对外贸易法》适用范围的是（ ）。

- A、国际服务贸易
- B、货物进出口
- C、技术进出口
- D、香港地区的货物进出口

【答案】ABC

865. 中国共产党七届二中全会上，毛泽东提到新民主主义国家的经济成分时指出：“国营经济是社会主义性质的，合作社经济是半社会主义性质的，加上私人资本主义，加上个体经济，加上国家和私人合作的国家资本主义经济，这些就是人民共和国的几种主要的经济成分，这些就构成新民主主义的经济形态。”以下对这五种

经济成分相互关系的论述正确的有( )。

- A、国营经济成分领导其他四种经济成分
- B、国家资本主义经济就是国营经济
- C、私人资本主义经济与个体经济性质相同
- D、合作社经济的前途是国营经济

【答案】AC

866. 在法理学中，关于法律责任存在不同的理解和界定方法，主要包括( )。

- A、将法律责任界定为法律的否定性评价
- B、将法律责任界定为法律上的不利后果
- C、将法律责任界定为一种特殊意义上的义务即违反第一性义务而引起的第二性义务
- D、将法律责任界定为违法行为应受到的法律制裁

【答案】ABC

867. 可以设定行政许可。

- A、法律
- B、行政法规
- C、地方性法规
- D、政府规章

【答案】ABC

868. 规范行政处罚裁量权工作，应当遵循的原则包括( )

- A、合法
- B、公正、公开
- C、过罚相当
- D、处罚与教育相结合

【答案】ABCD

869. 行政机关依法作出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将( )的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。

- A、危害交通安全
- B、造成环境污染
- C、破坏自然资源
- D、扰乱社会公共秩序

【答案】ABC

870. 关于法系的概念理解，下列选项中错误的说法是( )。

- A、法系就是法律体系的简称，是对现行的各国法律制度进行的分类



- B、法系是根据各个国家和地区法律体系的历史传统和外部特征进行的分类
- C、法系的划分始自西方比较法学家，但法系的划分对象却不限于资本主义国家
- D、中国大陆的法律制度在传统上接近大陆法系，香港、澳门和台湾地区属于英美法系

【答案】AD

871. 一般而言，责任制的形式包括（ ）。

- A、无限责任制
- B、无责任制
- C、有限责任制
- D、行政责任制

【答案】ABC

872. 行政机关的职权法定包括（ ）。

- A、权限法定
- B、职责法定
- C、程序法定
- D、不得滥用职权

【答案】ABCD

873. 划拨的存款、汇款以及拍卖和依法处理所得的款项应当（ ）。

- A、上缴国库
- B、归入做出此决定的行政机关的账户
- C、上交上级行政机关
- D、划入财政专户

【答案】AD

874. 行政机关之间发生职权争议的，由争议各方协商解决；协商不成的，依照下列哪项规定处理？（ ）

- A、涉及职权划分的，由有管辖权的机构编制部门提出协调意见，报本级人民政府决定
- B、涉及职权划分的，由有管辖权的法制机构提出协调意见，报本级人民政府决定
- C、涉及执行法律、法规、规章的，由有管辖权的本级人民政府依法协调处理
- D、涉及执行法律、法规、规章的，由有管辖权的政府法制机构依法协调处理

【答案】AD

875. 甲市环保部门发现本市红星化工厂违反规定排放大量工业污水，拟作出罚款三万元的行政处罚。下列做法正确的是（ ）。

- A、环保部门应告知该造纸厂有举行听证的权利并送达听证告知书
- B、造纸厂在收到告知书后2日内以书面形式提出听证申请，行政机关决定于某月15日举行听证，并于该月6日将听证通知书送达该造纸厂，告知一切必要事项



- C、听证由该造纸厂代表、调查人员、证人以及与本案处理结果有直接利害关系的第三人参加  
D、该造纸厂于该月 6 日收到听证告知书后，于该月 10 日提出要求听证

【答案】ABC

876. 文件不存在或是被锁定!

【答案】

877. 某公司申请在某住宅小区不远处开办一家通宵歌舞厅，向工商局提出申请，工商局经审查，发现该歌舞厅可能会影响小区夜间的休息。根据《行政许可法》的要求，下面说法错误的是（ ）。

- A、工商局应当告知该小区的住户  
B、该小区住户无权陈述其意见  
C、该公司无权要求举行听证  
D、如果要举行听证，费用由该公司承担

【答案】BCD

878. 地方性法规可以在（ ）设定的行政许可事项范围内，对实施行政许可作出具体规定。

- A、法律  
B、国务院决定  
C、行政法规  
D、省、自治区、直辖市人民政府规章

【答案】AC

879. 计划和市场的关系可以表述如下（ ）。

- A、计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划  
B、市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场  
C、计划和市场都是经济手段  
D、只要对生产力发展有好处，计划和市场都可以利用

【答案】ABCD

880. 下列情形中，公民、法人或者其他组织可以申请行政复议的有（ ）。

- A、对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的  
B、对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的  
C、对行政机关变更农业承包合同不服的  
D、公务员李某对单位作出的撤职处分不服的

【答案】ABC

881. 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，经过下列哪些程序，可以暂缓或者分期缴纳（ ）。

- A、经当事人所在地居委会证实
- B、经行政机关批准
- C、经当事人所在单位证明
- D、经当事人申请

【答案】BD

882. 民法上保护人身权的方法包括以下几种 ( )。

- A、停止侵害
- B、赔礼道歉
- C、消除、恢复名誉
- D、赔偿损失

【答案】ABCD

883. 自然规律和社会规律的不同点是 ( )。

- A、自然规律是由客观物质力量决定的，社会规律是由人们的思想动机决定的
- B、自然规律没有阶级性，社会规律在阶级社会具有阶级性
- C、自然规律是自发实现的，社会规律要通过人们的有意识的活动才能实现
- D、自然规律存在于自然界，社会规律是自然界发展到一定阶段，出现了人类社会之后才产生的，它存在于人类实践活动之中

【答案】CD

884. 行政许可法的立法宗旨是 ( )。

- A、规范行政许可的设定和实施
- B、保护公民、法人和其他组织的合法权益
- C、维护公共利益和社会秩序
- D、保障和监督行政机关有效实施行政管理

【答案】ABCD

885. 下列各对范畴之间的关系，包含思维和存在关系性质的有 ( )。

- A、自由和必然
- B、真理和客观存在
- C、生产力和生产关系
- D、社会意识和社会存在

【答案】ABD

886. 下列属于行政许可的有 ( )。

- A、特定身份登记
- B、游行示威许可

- C、出租车经营许可
- D、颁发身份证

【答案】BC

887. 以下哪些是行政强制的基本原则 ( )。

- A、合法性原则
- B、适当性原则
- C、教育与强制相结合原则
- D、不得牟利原则

【答案】ABCD

888. 以下关于申请书格式文本的说法中，正确的是 ( )。

- A、行政机关提供的申请书格式文本不得收费
- B、申请书格式文本中不得包含与申请行政许可事项没有直接关系的内容
- C、行政机关提供的申请书格式文本可以适当收费
- D、行政机关应当将申请书格式示范文本在办公场所公示。

【答案】ABD

889. 促进国民经济又“好”又“快”发展中，“好”的含义是 ( )。

- A、经济效益好
- B、国民经济整体素质不断提高
- C、资源消耗低、环境污染少
- D、经济增长的数量和速度块

【答案】ABC

890. 下列可以成为行政主体的是 ( )。

- A、行政机关
- B、公务员
- C、法律、法规授权的组织
- D、接受行政委托的组织

【答案】AC

891. 下列选项中不能成为普通合伙人的是 ( )。

- A、国有独资公司
- B、国有企业
- C、上市公司
- D、公益性的事业单位

【答案】ABCD

892. 执法人员当场作出行政处罚决定，可以当场收缴罚款的范围是（ ）。

- A、依法给予二十元以下的罚款的
- B、不当场收缴事后难以执行的
- C、依法给予五十元以下的罚款的
- D、当事人主动提出的

【答案】AB

893. 下列哪些选项中的情况，行政机关应当举行听证（ ）。

- A、某市因城市建设需将一座大型体育馆拆除
- B、某地为发展经济，要修建高速公路，行政机关认为高速公路上的噪音会影响附近群众的生活
- C、张某向市规划局申请批准将自家原来的平房翻盖为两层小楼，其邻居王某的滞后，认为该行为会影响自己房屋的采光，遂向规划局提出听证申请
- D、某市政府部门根据地方性法规，与批准申请人王某的屠宰场为本市唯一指定生猪屠宰场，申请人李某认为自己的屠宰场也符合条件，遂要求举行听证

【答案】ABCD

894. 呈请性文件有（ ）。

- A、通知
- B、议案
- C、调查报告
- D、办法

【答案】BC

895. 某市是经国务院批准的较大的市，该市人民代表大会常务委员会为了有效地管理外来人口，特制定一部《错误错误市外来人口管理暂行规定》，该暂行规定中的行政处罚措施不应包括的种类是（ ）。

- A、行政拘留
- B、没收违法所得
- C、大额罚款
- D、吊销企业营业执照

【答案】AD

896. 根据行政许可的“禁止限制竞争原则”，下列选项中正确的是（ ）。

- A、行政机关实施行政许可，不得向申请人提出购买指定商品的要求
- B、行政机关实施行政许可，不得向申请人提出接受有偿服务的要求
- C、行政机关工作人员办理行政许可，不得索取或者收受申请人的财物
- D、行政机关工作人员办理行政许可，不得谋取其他利益

【答案】ABCD

897. 行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项（ ）。

- A、履行义务的期限
- B、履行义务的方式
- C、涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式
- D、当事人依法享有的陈述权和申辩权

【答案】ABCD

898. 行政诉讼具有不同于其他诉讼活动的特殊原则，这些原则是（ ）。

- A、不适用调解原则
- B、司法变更权有限原则
- C、被告负举证责任原则
- D、人民法院特定主管原则

【答案】ABCD

899. 要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用，必须抓好下述几个重要环节（ ）。

- A、转换企业经营机制，建立现代企业制度
- B、建立全国统一开放的市场体系
- C、转变政府管理经济的职能
- D、建立以按劳分配为主体，效率优先，兼顾公平的收入分配制度

【答案】ABCD

900. 行政合理性原则的内涵是（ ）。

- A、行政管理的多样性、复杂性、变动性要求行政法律管理必须不断地适应这些变化
- B、对偶然发生的特殊事件或首次出现的超常事务，在法律规定的原则指导下，在法定的范围内，国家行政机关有合理适当地制定规范和采取措施的权力
- C、国家行政机关在依职权决策时，必须对多种行政方案作出合理而恰当的选择
- D、国家行政机关在法定的自由裁定权的限度内，必须尽可能合理地作出各种具体的行政处理决定

【答案】ABCD

### 三、判断题

901. 当事人应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。（ ）

【答案】正确

902. 行政机关将查封、扣押的财产或者划拨的存款、汇款以及拍卖和依法处理所得的款项，截留、私分或者变相私分的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予记过、记大过、降级、撤职或者开除的处分。（ ）

【答案】错误

903．行政执法人员参加培训情况、学习成绩作为考核内容和和任职晋升的依据之一。( )

【答案】正确

904．法律、法规、规章对行政执法程序没有规定办理期限的，应当实行限时办结制度。( )

【答案】正确

905．违反道德的行为不一定是违法行为，但是违反法律的行为则必定是违反道德的行为。( )

【答案】正确

906．先进的思想道德是整个文化的主要代表和重要标志，是发展先进文化的重要内容和中心环节。( )

【答案】正确

907．公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政许可，享有知情权、陈述权、申辩权；有权依法提起行政诉讼。( )

【答案】正确

908．罚金是行政处罚的种类之一。( )

【答案】错误

909．听取当事人的陈述、申辩，是处理每个行政处罚案件的必经程序。( )

【答案】正确

910．行政机关实施行政指导可以收取适当的费用。( )

【答案】错误

911．把法看成是一种意志的反映，是马克思主义的首创。( )

【答案】错误

912．地方行政机关不仅包括地方各级人民政府，还包括地方政府各部门。

【答案】正确

913．因不可抗力耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除次日起继续计算。( )

【答案】错误

914．代履行不得采用暴力、胁迫以及其他非法方式。代履行的费用按照成本合理确定，由当事人承担。法律另有规定的除外。( )

【答案】正确

915．被告不提出答辩状的，人民法院不能进行审理。( )

【答案】错误

916．延长查封、扣押的决定应当及时书面或口头告知当事人，并说明理由。( )

【答案】错误

917．良好的法，是法充分发挥其预测作用的充分且必要的条件。( )

【答案】正确

918．工作报告应在工作开始之前写，以求得上级领导的指导。( )

【答案】错误

919. 邓 \* 小 \* 平理论首要的基本问题是：什么是社会主义、怎样建设社会主义。( )

【答案】正确

920. 税务局工作人员开车去购买办公家具的过程中撞伤行人的，国家应承担赔偿责任。( )

【答案】错误

921. 依法行政确立的是行政机关与公民、法人和其他组织之间的关系，强调行政机关对法律的服从和尊重。( )

【答案】正确

922. 行政执法决定自送达之日起生效。( )

【答案】正确

923. 将建设社会主义法治国家载入中华人民共和国宪法，是在以邓小平为核心的党的第二代领导集体的领导下完成的。( )

【答案】错误

924. 行政赔偿义务机关赔偿损失后，应当责令故意或重大过失的工作人员承担部分或者全部赔偿费用。( )

【答案】正确

925. 法规、规章对实施上位法设定的行政许可作出的具体规定，不得增设行政许可；对行政许可条件作出的具体规定，不得增设违反上位法的其他条件。( )

【答案】正确

926. “犯罪”这一概念的变化可能会影响到整个刑法体系及许多刑事规则，这说明了法的要素具有多样性和差别性。( )

【答案】错误

927. 非因法定事由并经法定程序，行政机关不得撤销、变更已经生效的行政决定。( )

【答案】正确

928. 行政强制法中所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制执行。( )

【答案】正确

929. 法院（法庭）、诉讼与审判、监狱的出现，法律观念和法律概念的形成，权利和义务的分离，刑罚体系的发达和刑罚规则的形成，这些都是法的产生的主要标志。( )

【答案】正确

930. 行政机关应当根据被许可人的申请，在该行政许可有效期届满前作出是否准予延续的决定；逾期未作决定的，应当继续等待并可进行投拆。( )

【答案】错误

931. 划拨存款、汇款、拍卖、加处罚款或者滞纳金等都属于直接强制。( )

【答案】错误



932. 行政法规和地方性法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。( )

【答案】错误

933. 法律责任的构成是指法律责任的具体种类。( )

【答案】错误

934. 免职是一种对公务员的惩罚制度。( )

【答案】错误

935. 中华人民共和国全国人民代表大会及其常务委员会是最高国家权力机关。( )

【答案】错误

936. 行政诉讼中, 原告提供的证据不能证明被诉具体行政行为违法的, 不能免除被告的相应举证责任。( )

【答案】正确

937. 检查委员会在检察长的主持下, 讨论决定重大案件和其他重大问题。( )

【答案】正确

938. 举行行政处罚听证, 当事人可以自己参加, 也可以委托一至三人代理。( )

【答案】错误

939. 法能否以及是否对社会起到积极作用, 关键要看它所维护的生产关系能够以及是否有利于生产力的发展。( )

【答案】正确

940. 在规范性公文中, 应当使用“拟”、“打算”、“准备”等词汇修饰意图和要求。( )

【答案】错误

941. 人大常委会对地方性法规的解释, 与地方性法规具有同等效力。( )

【答案】正确

942. 古今中外的法学家、思想家对法是什么即法的概念问题始终存在争议。( )

【答案】正确

943. 行政机关决定实施查封、扣押的, 应当制作并当场交付或事后补交查封、扣押决定书和清单。( )

【答案】错误

944. 当前, 依法行政实际上就是“依法治官”。

【答案】正确

945. 行政诉讼中, 被告应在收到起诉状副本之日起 10 天内向人民法院提交作出具体行政行为的有关证据材料, 并提交答辩状。( )

【答案】正确

946. 赔偿请求人要求国家赔偿的, 赔偿义务机关、复议机关和人民法院不得向赔偿请求人收取任何费用。( )

【答案】正确

947. 人民法院发现受理的案件不属于自己管辖的, 应当移送有管辖权的人民法院, 受移送的人民法院应当受



理。受移送的人民法院认为受移送的案件按照规定不属于本院管辖的，可以再次自行移送。（ ）

【答案】错误

948．作为法律责任构成要素的损害结果，也可以理解为违法行为和违约行为对法律所保护的社会关系造成的侵害。（ ）

【答案】正确

949．规范性文件是以强制力推行的用以规范各种行为规范的文件。（ ）

【答案】正确

950．公民、法人和其他组织认为规范性文件违法的，可以向制定机关或者本级人民政府法制机构提出口头审查申请。（ ）

【答案】错误

951．对违法行为给予行政处罚的规定必须公布；未经公布的，不得作为行政处罚的依据。（ ）

【答案】正确

952．李某因超生被计生部门处以罚款。李某拒不缴纳罚款，计生部门可以采取停止供水、供电等方式迫使李某履行行政决定。（ ）

【答案】错误

953．随着社会的发展，活人的整个身体已可以作为物权、债权和继承权的客体。（ ）

【答案】正确

954．认为行政机关侵犯合法经营自主权的，不能提起行政复议，只能提起行政诉讼（ ）

【答案】错误

955．内部行政行为可以适用行政复议，但不得提起行政诉讼。（ ）

【答案】错误

956．限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定。（ ）

【答案】正确

957．行政机关作出暂扣许可证的决定，这一行为属于行政强制措施。（ ）

【答案】错误

958．因行政协助发生争议的，由请求机关与协助机关共同决定。（ ）

【答案】错误

959．法律的效力和国务院制定的行政规章效力相同。（ ）

【答案】错误

960．历史上曾经存在很多个法系，但大多都已经消亡，目前世界上仅存的法系只有民法法系和普通法系。（ ）

【答案】错误

961．党组织不是一级领导机关或权力机关，也不是党的基层组织。（ ）

【答案】正确

962. 法的终止生效，应以默示废止为主要方式。( )

【答案】错误

963. 对超越或者滥用职权的行为，行政复议机关可以决定撤销，也可以决定变更。( )

【答案】正确

964. 法律责任就是一般意义上的法律义务，即法律对社会主体应为和勿为的命令和禁令。( )

【答案】错误

965. 国家赔偿法中的侵权责任主体及赔偿义务主体是国家机关及其工作人员。( )

【答案】错误

966. 在行政诉讼过程中，被告可以自行向原告和证收集证据。( )

【答案】错误

967. 人民法院对被告经传票传唤无正当理由拒不到庭，可以将被告拒不到庭的情况予以公告，但法院无权向被告的上一级行政机关提出依法给予其主要负责人处分的司法建议。( )

【答案】错误

968. 法律关系体现意志性，因而是主观的而非客观的。( )

【答案】正确

969. 行政机关不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息。( )

【答案】正确

970. 行政复议期间涉及专门事项需要鉴定的，经行政复议机关批准，当事人可以委托鉴定机构进行鉴定，鉴定费用由当事人承担( )

【答案】错误

971. 被认为是资产阶级革命的旗手的法学流派是( 古典 )自然法学派。( )

【答案】正确

972. 对管辖发生争议的，报请共同的上一级行政机关指定管辖。( )

【答案】正确

973. 根据行政诉讼法的有关规定，当事人在行政诉讼中可以向人民法院申请保全证据。( )

【答案】正确

974. 中国的立法体制不是建立在分权制衡的基础上，因此不是制衡立法体制。( )

【答案】正确

975. 权利人可以对作为权利客体的自己的人身进行任意处置。( )

【答案】正确

976. 法律规范所规定的主体的权利和义务关系，属于可能性领域而非现实性领域。( )

【答案】正确

977. 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，应当依法从轻或减轻处罚。（ ）

【答案】错误

978. 机构庞大、政企不分，滋生了官僚主义，助长了不正之风，也给财政带来了沉重的负担。（ ）

【答案】正确

979. 当事人在行政诉讼中的法律地位平等意味着当事人的诉讼权利和义务完全相同。（ ）

【答案】参考答案:错误

980. 各级人民政府及其所属工作部门发现所依据的法律、法规、规章、其他规范性文件之间有抵触或者矛盾的，应当及时向本级或者上一级人民政府报告；本级或者上一级人民政府无权处理的，应当及时向有权的人民政府转报。（ ）

【答案】正确

981. 调解书应当载明行政复议请求、事实、理由和调解结果，加盖行政复议机关印章后，即具有法律效力（ ）

【答案】正确

982. 申请人、第三人可以查阅被申请人提出的书面答复、作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料，行政复议机关不得拒绝。（ ）

【答案】正确

983. 行政复议申请人、第三人可以查阅被申请人提出的书面答复，作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料（ ）

【答案】正确

984. 全国人大常委会负责全国的城乡规划管理工作。（ ）

【答案】错误

985. 司法属于广义的执法。（ ）

【答案】正确

986. 英国是所得税的发祥地，美国是所得税的集大成者。（ ）

【答案】正确

987. 城管执法人员对执行公务中遇到的暴力抗法人员可以强行带离现场。（ ）

【答案】错误

988. 普通权利和义务就是一些不重要的权利和义务。（ ）

【答案】错误

989. 限制人身自由的行政决定不适用代履行的执行方式，但金钱给付义务的行政决定适用代履行。（ ）

【答案】错误

990. 依法不属于本行政机关公开或者该政府信息不存在的，行政机关应当告知申请人，对能够确定该政府信息的公开机关的，应当告知申请人该行政机关的名称、联系方式。（ ）

【答案】正确

991. 立法依据一定程序进行, 是为了保证立法具有权威性、严肃性和稳定性。( )

【答案】正确

992. 注释法学派分为前、后两个学派, 其中前注释法学派采用既注释又评论的方法, 致力于改造古代罗马法而为实际的社会生活服务, 因此它被称为评论法学派。( )

【答案】正确

993. 行政机关作出责令停产停业的处罚决定前, 应当告知当事人有要求举行听证的权利。( )

【答案】正确

994. 某县人民政府对房屋拆迁及其补偿的具体情况不属于其应重点公开的政府信息内容。( )

【答案】错误

995. 县级以上人民政府工作部门、派出机关和乡镇人民政府可以作出重大行政决策。( )

【答案】错误

996. 行政处罚法明确规定行政处罚由违法行为发生地的行政机关管辖。( )

【答案】正确

997. 凡是提起行政复议的行为均可以提起行政诉讼( )

【答案】错误

998. 服务型政府就是提供的服务越多越好。( )

【答案】错误

999. 在证据予以先行登记保存期间, 当事人或有关人员不得销毁或转移, 但可以使用。( )

【答案】错误

1000. 市场经济条件下的法律调整是规范性指引, 而计划经济体制下的行政命令在一般情况下其实质是个别指引。( )

【答案】正确